Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμος του 1978 (4/1978)

Ιστορικό Τροποποιήσεων

4/1978 23/1978 41/1979 164/1987 159/1988 196/1989 10/1991 57/1991 86(I)/1994 104(I)/1995 80(I)/1999 153(I)/1999 122(I)/2002 146(I)/2004 214(I)/2004 106(I)/2005 135(I)/2005 72(I)/2008 46(I)/2009 136(I)/2010 163(I)/2012 197(I)/2012 198(I)/2012 91(I)/2013 78(I)/2014 79(I)/2014 108(I)/2015 188(I)/2015 37(I)/2016 97(I)/2017 44(I)/2018 50(I)/2018 26(I)/2020 77(I)/2020 126(I)/2020 62(I)/2021 63(I)/2021 64(I)/2021 15(I)/2022 41(I)/2022 42(I)/2022 90(I)/2022 100(I)/2022 49(I)/2025 243(I)/2025

Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμοι θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμοι του 1978 μέχρι 1995.

4/1978

ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ

Ερμηνεία

2.-(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

"ανίκανοι" λογίζονται οι ανήλικοι, οι παράφρονες, οι ολιγοφρενείς, ως και παν έτερον πρόσωπον όπερ, λόγω πνευματικής τινος νόσου, στερείται της χρήσεως του λογικού·

"αντικείμενον φόρου" περιλαμβάνει παν κινητόν ή ακίνητον περιουσιακόν στοιχείον, ενσώματον ή ασώματον, αναφορικώς προς το οποίον επιβάλλεται φόρος·

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακήν Δημοκρατίαν·

"Διευθυντής" σημαίνει τον Διευθυντήν του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περιλαμβάνει δε πάντα υπ' αυτού εξουσιοδοτηθέντα επί τούτω Λειτουργόν του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων·

"δικαιούχος πληρωμής" σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο τελικός αποδέκτης των χρηματικών ποσών τα οποία αποτελούν αντικείμενο της πράξης πληρωμής, όπως αυτός ορίζεται στο Άρθρο 2, παράγραφος 13) του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751·

"επισκόπηση" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου·

"Επιτροπή" σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

"εταιρεία" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο·

"εξηρτημένον πρόσωπον" σημαίνει παν άγαμον τέκνον προσώπου τινός μη συμπληρώσαν το δέκατον όγδοον έτος της ηλικίας αυτού, περιλαμβάνει δε και παν τέκνον, όπερ αν και συνεπλήρωσε το δέκατον όγδοον έτος της ηλικίας αυτού, συντηρείται εισέτι υπό των γονέων του ή του ετέρου των γονέων του·

"Έφορος" σημαίνει τον Έφορο Φορολογίας, όπως ορίζεται στον περί Τμήματος Φορολογίας Νόμο και οποιονδήποτε δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν λειτουργό του Τμήματος Φορολογίας·

"Εφοριακό Συμβούλιο" σημαίνει το Εφοριακό Συμβούλιο που καθιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 4Α·

"καθορισμένη περιοχή" σημαίνει κράτη ή εδάφη που καθορίζονται σε Κανονισμούς·

"Κανονισμός (ΕΕ) 2015/751" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες”·

"καταναλωτής" σημαίνει φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα, όπως ο όρος αυτός ορίζεται στο Άρθρο 2, παράγραφος 3) του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751·

"κηδεμών" εν σχέσει προς πρόσωπον ανήλικον, περιλαμβάνει και τον γονέα του ανηλίκου·

"Κράτος-μέλος"'σημαίνει κράτος -μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

"Οδηγία 2010/24/ΕΕ" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2010 περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα"·

"οργανισμός προσώπων" [Διαγράφηκε]

"Πρόσωπο" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο·

"Σύνταγμα" σημαίνει το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας·

"φορολογικόν έτος" σημαίνει την περίοδον των δώδεκα μηνών την αρχομένην την πρώτην Ιανουαρίου εκάστου έτους·

"Φόρος" σημαίνει πάντα άμεσον φόρον επιβληθέντα υπό νόμου τινός, είτε προ είτε μετά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος Νόμου, αναφορικώς προς τινα περίοδον καθοριζομένην εν τω νόμω εκείνω ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η περίοδος αύτη αναφέρεται εις περίοδον προγενεστέραν της ημερομηνίας της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου ή μεταγενεστέραν ταύτης, το ποσόν του οποίου εξευρίσκεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων καθοριζομένων εν τω νόμω δυνάμει του οποίου επεβλήθη ούτος.

(2) Οι εν τω παρόντι Νόμω μη άλλως καθοριζόμενοι όροι κέκτηνται την έννοιαν ην απέδωκεν αυτοίς το Σύνταγμα ή ο επιβαλών τον φόρον νόμος.

4/1978 159/1988 80(I)/1999 146(I)/2004 106(I)/2005 135(I)/2005 77(I)/2020 126(I)/2020 90(I)/2022 243(I)/2025

Εφαρμογή του παρόντος Νόμου

3.-(1) Εξαιρέσει των περιπτώσεων δι' ας γίνεται διάφορος πρόνοια εν τινι ετέρω νόμω, το ποσόν παντός φόρου επιβληθέντος προ ή μετά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος Νόμου καθορίζεται και εισπράττεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Οιαιδήποτε αρμοδιότητες αι οποίαι, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύνανται να ασκηθώσιν υπό του Διευθυντού και οιαιδήποτε αρμοδιότητες αι οποίαι, δυνάμει των διατάξεων οιονδήποτε ετέρου νόμου επιβάλλοντος οιονδήποτε φόρον, δύνανται να ασκηθώσιν υπ' αυτού είτε υπό την ιδιότητα του ως Διευθυντού είτε υπό την ιδιότητα του ως Εφόρου του τοιούτου φόρου δύνανται να ασκηθώσι παραλλήλως ή ταυτοχρόνως δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του τοιούτου ετέρου Νόμου ή συνδεδυασμένως δυνάμει των διατάξεων αμφοτέρων, πάσα δε σχετική ειδοποίησις, κοινοποίησις ή κατάστασις η όποια απαιτείται ή δύναται να δοθή ή γενή υπ' αυτού δυνάμει οιασδήποτε των προαναφερθεισών διατάξεων δύναται να γενή ως συνδεδυασμένον έγγραφον και να υπογραφή υπ' αυτού είτε υπό την ιδιότητα του ως Διευθυντού είτε υπό την ιδιότητα του ως Εφόρου είτε υπ' αμφοτέρας τας ιδιότητας ταύτας.

(3) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

"αρμοδιότητες" σημαίνει τας εις τον Διευθυντήν ή τον Έφορον χορηγουμένας εξουσίας και επιβαλλομένα καθήκοντα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οιονδήποτε ετέρου νόμου επιβάλλοντος οιονδήποτε φόρον, αντιστοίχως

'"Εφορος" σημαίνει τον επιφορτισμένον με τα της εφαρμογής οιονδήποτε ετέρου Νόμου επιβάλλοντος οιονδήποτε φόρον λειτουργόν, υφ' οιονδήποτε τίτλον δυνατόν ούτος να καλήται εν αυτώ.

4/1978

Διευθυντής και υπηρεσιακόν απόρρητον

4.-(1) Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος διά την καλήν και πιστήν εφαρμογήν του παρόντος Νόμου, επί τούτω δε δύναται να προβαίνη εις πάσαν ενέργειαν ην ήθελε κρίνει αναγκαίαν ή σκόπιμον διά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Παν πρόσωπον ασκούν καθήκοντα ή τελούν εν τη υπηρεσία της εφαρμογής του παρόντος Νόμου, υποχρεούται να θεωρή και τηρή ως απόρρητον και εμπιστευτικόν παν στοιχείον περιερχόμενον εις γνώσιν αυτού, πάσαν φορολογικήν δήλωσιν ως και παν έγγραφον ή φορολογικόν κατάλογον αναφερόμενον εις το αντικείμενον φόρου οιονδήποτε προσώπου και, εκτός εάν έχη ήδη υπογράψει την εν τω εκάστοτε εν ισχύϊ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμω

προνοουμένην δήλωσιν, θα υπογράφη την επί τούτω καθορισθείσαν δήλωσιν ενώπιον δικαστού του Επαρχιακού Δικαστηρίου.

(3) Πρόσωπον λαμβάνον γνώσιν στοιχείου τινός ή έχον εν τη κατοχή ή υπό τον έλεγχον αυτού ή δυνάμενον να πληροφορηθή το περιεχόμενον εγγράφου, φορολογικής δηλώσεως ή φορολογικού καταλόγου αναφερομένου εις το αντικείμενον του φόρου οιονδήποτε προσώπου υποχρεούται να απέχη κατά πάντα χρόνον, από πάσης μεταδόσεως ή κοινοποιήσεως ή αποπείρας μεταδόσεως ή κοινοποιήσεως του περιεχομένου τούτων, εκτός εις περιπτώσεις καθ' ας η μετάδοσις ή κοινοποίησις γίνεται διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι ο Υπουργός των Οικονομικών δύναται προς το δημόσιον συμφέρον να εξουσιοδοτήση την μετάδοσιν ή κοινοποίησιν των ειρημένων στοιχείων ή του περιεχομένου τοιούτων εγγράφων, φορολογικών δηλώσεων και καταλόγων, εις πρόσωπον ή πρόσωπα άτινα ήθελεν ούτος ειδικώς καθορίσει.

(3Α)(α) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (3), το Εφοριακό Συμβούλιο δημοσιεύει τις αποφάσεις που εκδίδει με βάση το εδάφιο (5) του άρθρου 20Α.

(β) Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει ιεραρχική προσφυγή στο Εφοριακό Συμβούλιο δύναται να αιτηθεί γραπτώς κατά την υποβολή της ιεραρχικής προσφυγής όπως διασφαλισθεί η ανωνυμία του κατά την έκδοση και δημοσιοποίηση της απόφασης.

(4) Καμιά υποχρέωση όσο αφορά το απόρρητο που επιβάλλεται από το παρόν άρθρο δε θα εμποδίζει το Διευθυντή να αποκαλύπτει στις αρμόδιες αρχές—

(α) καθορισμένης περιοχής οποιεσδήποτε πληροφορίες που απαιτούνται όπως αποκαλύπτονται δυνάμει της Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2003, 2003/48/ΕΚ

Νοείται ότι οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση-

(β) οποιασδήποτε άλλης χώρας πληροφορίες που απαιτούνται όπως αποκαλύπτονται δυνάμει σύμβασης για αποφυγή διπλής φορολογίας που συνομολογήθηκε μεταξύ της Δημοκρατίας και εκείνης της άλλης χώρας δυνάμει του άρθρου 34 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου ή δυνάμει συμφωνίας για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών μεταξύ της Δημοκρατίας και εκείνης της άλλης χώρας.

4/1978 122(I)/2002 146(I)/2004 106(I)/2005 197(I)/2012 50(I)/2018

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

4ΑΑ.-(1) Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Έφορο κατά την άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου εξουσιών του, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης ή συλλογής δεδομένων από οποιαδήποτε πηγή μέσω πληροφοριακών συστημάτων που επιτρέπουν την αυτοματοποιημένη επεξεργασία και την κατάρτιση προφίλ, πραγματοποιούνται για σκοπούς παρακολούθησης και πρόληψης της απάτης και της φοροδιαφυγής τηρουμένων των διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ" και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, και κατά περίπτωση του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμου, εφόσον η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής και στο αντικείμενο του νόμου αυτού δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του εν λόγω νόμου.

(2) Ο Έφορος διενεργεί εκτιμήσεις αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υποβάλλει σχετική έκθεση στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για έγκριση πριν από κάθε σχεδιαζόμενη επεξεργασία, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία ενόψει της λήψης αποφάσεων σε σχέση με συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα έπειτα από συστηματική και εκτενή αξιολόγηση προσωπικών, οικονομικών, φορολογικών πτυχών που αφορούν φυσικά πρόσωπα και βασίζονται στην κατάρτιση προφίλ βάσει των εν λόγω δεδομένων.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, όροι οι οποίοι δεν ερμηνεύονται στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου.

243(I)/2025

Καθίδρυση Εφοριακού Συμβουλίου

4Α.-(1) Καθιδρύεται Εφοριακό Συμβούλιο με αρμοδιότητα την εξέταση ιεραρχικών προσφυγών εναντίον αποφάσεων του Διευθυντή, οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 20 και τα άρθρα 50Β, 50Γ και 50Δ.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι οποίοι ρυθμίζουν τη σύσταση, τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες και οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά το Εφοριακό Συμβούλιο.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Υποβολή φορολογικών δηλώσεων και άλλων σχετικών στοιχείων

5.-(1) Τα πιο κάτω πρόσωπα υπέχουν υποχρέωσης να υποβάλλουν φορολογική δήλωση στον Έφορο Φορολογίας:

(α) Άτομο που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, για κάθε φορολογικό έτος-

(i) εάν κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους έχει μικτό εισόδημα που εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου· ή/και

(ii) εάν κατά την 31η Δεκεμβρίου του φορολογικού έτους έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του, αλλά δεν έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό πρώτο (71ο) έτος της ηλικίας του, ανεξαρτήτως εάν κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους έχει μικτό εισόδημα που εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου·

(β) άτομο που δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, για κάθε φορολογικό έτος, εάν κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους έχει μικτό εισόδημα που εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου·

(γ) εταιρεία που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία ή που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, για κάθε φορολογικό έτος, ανεξαρτήτως εάν κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους έχει μικτό εισόδημα που εμπίπτει στις διατάξεις εδαφίου (1) του άρθρου 5 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου· και

(δ) εταιρεία που δεν έχει συσταθεί στη Δημοκρατία και δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, για κάθε φορολογικό έτος, εάν κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους έχει μικτό εισόδημα που εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου:

Νοείται ότι, εταιρεία της οποίας ολόκληρο το μικτό εισόδημα που εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου υπόκειται σε και έχει υποστεί παρακράτηση φόρου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 24 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση:

Νοείται περαιτέρω ότι, η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται σε φυσικό πρόσωπο, για όλα τα φορολογικά έτη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024, του οποίου το ετήσιο μικτό εισόδημα δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ποσό φορολογητέου εισοδήματος επί του οποίου επιβάλλεται, δυνάμει του Δεύτερου Παραρτήματος του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, φόρος με συντελεστή μηδέν τοις εκατό (0%):

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει τις κατηγορίες προσώπων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, τα κριτήρια με βάση τα οποία φυσικά πρόσωπα, των οποίων το μικτό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο του φορολογητέου εισοδήματος ατόμου στο οποίο επιβάλλεται μηδενικός φορολογικός συντελεστής σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του Δεύτερου Παραρτήματος, δεν έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(1Α) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) φορολογική δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 31η Ιουλίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που πρόσωπο έχει υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, να τηρεί λογιστικά βιβλία και αρχεία και να ετοιμάζει λογαριασμούς που ελέγχονται ή επισκοπούνται, όπως προβλέπεται στον περί Εταιρειών Νόμο, από πρόσωπο που είναι νόμιμος ελεγκτής ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμο, η φορολογική δήλωση δύναται να υποβάλλεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος που έπεται του φορολογικού έτους:

Νοείται περαιτέρω ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμά του, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει μεταγενέστερη προθεσμία για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης για κάθε κατηγορία προσώπων που αναφέρεται στο παρόν άρθρο.

(1Β) [Διαγράφηκε].

(1Γ) [Διαγράφηκε].

(2) Δεν αποτελεί υπεράσπιση για το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) πρόσωπο το γεγονός ότι δεν έλαβε από τον Έφορο Φορολογίας οποιαδήποτε ειδοποίηση αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης.

(3) [Διαγράφηκε].

(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Έφορος Φορολογίας δύναται με έγγραφη ειδοποίησή του να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο όπως, εντός ταχθείσας στην ειδοποίηση προθεσμίας, υποβάλει φορολογική δήλωση και

τέτοια στοιχεία που δυνατόν να απαιτούνται για τους σκοπούς του νόμου δυνάμει του οποίου επιβλήθηκε φόρος.

(5) Ο Έφορος Φορολογίας δύναται με έγγραφη ειδοποίησή του να απαιτεί από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο όπως, εντός ταχθείσας στην ειδοποίηση προθεσμίας, υποβάλει λεπτομερή κατάσταση του ενεργητικού και παθητικού της προσωπικής και επαγγελματικής περιουσίας, εντός και εκτός της Δημοκρατίας, αυτού, κάθε εξαρτημένου από αυτό προσώπου, καθώς και του ή της συζύγου αυτού, η οποία καλύπτει την καθοριζόμενη στην ειδοποίηση περίοδο:

Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 23, η καθοριζόμενη στην ειδοποίηση περίοδος που καλύπτει η κατάσταση ενεργητικού και παθητικού δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.

(6) Οι δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου απαιτούμενες δηλώσεις και καταστάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, τα οποία εγκρίνονται από τον Έφορο Φορολογίας και συνοδεύονται από τα αναγκαία έγγραφα που αναφέρονται σ' αυτές:

Νοείται ότι, ο Έφορος Φορολογίας δύναται να επιτρέψει την υποβολή των δηλώσεων και καταστάσεων γραπτώς με τη χρήση εγκεκριμένων από αυτόν εντύπων:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Έφορος Φορολογίας δύναται να επιτρέψει τη μη υποβολή ορισμένων εγγράφων που αναφέρονται στη δήλωση ή και την υποβολή τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ήθελε καθορίσει.

(7)(α) Έγγραφα που, άμεσα ή έμμεσα, δικαιολογούν οποιαδήποτε ποσά ή πληροφορίες αναγράφονται στη δήλωση, φυλάσσονται από το πρόσωπο που είναι υπόχρεο για την υποβολή της δήλωσης ή από δεόντως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αυτού, για περίοδο έξι (6) ετών από την ημερομηνία της προθεσμίας της υποβολής της φορολογικής δήλωσης ή της αναθεωρημένης φορολογικής δήλωσης, ή την ημερομηνία της υποβολής της φορολογικής δήλωσης ή της αναθεωρημένης φορολογικής δήλωσης, οποιαδήποτε ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, και το πρόσωπο παρέχει στον Έφορο Φορολογίας κάθε διευκόλυνση προς εξέταση των εγγράφων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση έναρξης φορολογικού ελέγχου εντός του τελευταίου έτους της περιόδου που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο, η περίοδος φύλαξης των εγγράφων παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου ή μέχρι τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης του ελέγχου, όποιο από τα δύο επισυμβεί νωρίτερα.

(β) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της παραγράφου (α), το πρόσωπο που έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης, κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο ή το δεόντως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αυτού φυλάσσει έγγραφα, ως αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, τα οποία-

(i) επεξηγούν ορθώς όλες τις συναλλαγές του προσώπου που αφορά η δήλωση·

(ii) επιτρέπουν τον καθορισμό της οικονομικής θέσης του προσώπου που αφορά η δήλωση με εύλογη ακρίβεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή· και

(iii) επιτρέπουν την ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων, σε περίπτωση που υπάρχει τέτοια υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή του περί Εταιρειών Νόμου:

Νοείται ότι, στα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο έγγραφα περιλαμβάνονται και υποστηρικτικά έγγραφα, όπως συμβόλαια και τιμολόγια, τα οποία απεικονίζουν:

(i) τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται και δαπανώνται από το πρόσωπο που αφορά η δήλωση, καθώς και τις περιπτώσεις για τις οποίες πραγματοποιείται η αντίστοιχη είσπραξη και η αντίστοιχη δαπάνη·

(ii) τις πωλήσεις, αγορές και οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές του προσώπου που αφορά η δήλωση· και

(iii) τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις του προσώπου που αφορά η δήλωση.

(8) Σε περίπτωση που η υποβολή της δήλωσης γίνεται με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, για σκοπούς του παρόντος Νόμου και οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας, η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς μεθόδου ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ή/και αυθεντικοποίησης, η οποία καθορίζεται ή εγκρίνεται από τον Έφορο Φορολογίας και δύναται να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χρήση διαπιστευτηρίων που παρέχονται μέσω κυβερνητικής πύλης ή άλλου ενιαίου συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης της Δημοκρατίας και η πρόσβαση υπέχει θέση της χειρόγραφης υπογραφής που θα έφερε η κατάσταση ή άλλα έγγραφα, εάν υποβαλλόταν με μη μηχανογραφημένη, ηλεκτρονική ή άλλη μέθοδο.

(9) Σε περίπτωση που πρόσωπο έχει υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, να τηρεί λογιστικά βιβλία και αρχεία και να ετοιμάζει λογαριασμούς που ελέγχονται ή επισκοπούνται, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, από ανεξάρτητο ελεγκτή, τα στοιχεία της δήλωσής του είναι σύμφωνα με τους εξελεγμένους ή επισκοπημένους λογαριασμούς.

(10) Έντυπα, ηλεκτρονικά και άλλα μέσα που εγκρίνονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με γνωστοποίηση του Εφόρου Φορολογίας:

Νοείται ότι, ο Έφορος Φορολογίας δύναται να περιλάβει στα έντυπα, ηλεκτρονικά και άλλα μέσα που εγκρίνονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου υποχρεωτική δήλωση για βεβαίωση συμμόρφωσης με τα διατάγματα τα οποία εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (17) του άρθρου 11 και του εδαφίου (5) του άρθρου 21Α του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου και των διατάξεων των παραγράφων (α1) και (β1) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου και τα οποία καθορίζουν τις υποχρεώσεις των εταιρειών που καταβάλλουν τόκους, μερίσματα ή δικαιώματα για τη διενέργεια ελέγχων και τη διατήρηση υποστηρικτικών στοιχείων.

4/1978 164/1987 159/1988 135(I)/2005 163(I)/2012 197(I)/2012 91(I)/2013 79(I)/2014 97(I)/2017 44(I)/2018 26(I)/2020 126(I)/2020 62(I)/2021 41(I)/2022 42(I)/2022 90(I)/2022 49(I)/2025 243(I)/2025

Υποχρέωση εγγραφής στο Φορολογικό Μητρώο

5Α. —(1) Ο Έφορος δύναται να εγγράφει στο Φορολογικό Μητρώο οποιοδήποτε πρόσωπο και ενημερώνει το πρόσωπο αυτό με σχετική ειδοποίηση, η οποία κοινοποιείται με συστημένη επιστολή ταχυδρομικώς στην τελευταία δηλωθείσα διεύθυνση ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην τελευταία δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου αυτού, οι οποίες διευθύνσεις έχουν δοθεί σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ο Έφορος Φορολογίας κρίνει επαρκή, ώστε το πρόσωπο να λάβει γνώση για την ειδοποίηση.

(1Α) Άτομο υπέχει υποχρέωση να υποβάλει σχετική ειδοποίηση για εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο και εξασφάλιση αριθμού φορολογικής ταυτότητας, σε περίπτωση που-

(α) είναι κάτοικος της Δημοκρατίας και έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του· ή

(β) έχει εισοδήματα που εμπίπτουν στο άρθρο 5 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου:

Νοείται ότι, άτομο το οποίο για τα φορολογικά έτη 2026 και 2027 δεν έχει εισοδήματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 5 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου και δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος στο Φορολογικό Μητρώο, δύναται να υποβάλει την ειδοποίηση για εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2027.

(2) Εταιρεία υπέχει υποχρέωση να υποβάλει σχετική ειδοποίηση για εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο και εξασφάλιση αριθμού φορολογικής ταυτότητας εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία σύστασης ή εγγραφής της δυνάμει οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ Νόμου στη Δημοκρατία ή σε περίπτωση εταιρείας που συστάθηκε εκτός της Δημοκρατίας αμέσως μετά την εγγραφή της, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο ή αμέσως μετά που γίνεται κάτοικος της Δημοκρατίας ή αμέσως μετά την απόκτηση εισοδημάτων που εμπίπτουν στο άρθρο 5 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου.

(3) Πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Φορολογικό Μητρώο έχει υποχρέωση να κοινοποιεί στον Έφορο Φορολογίας οποιεσδήποτε αλλαγές επέρχονται στα στοιχεία του, τα οποία περιλαμβάνονται στο Φορολογικό Μητρώο, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε αλλαγής στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας του, εντός εξήντα (60) ημερών από το σχετικό γεγονός, σε τύπο και κατά τρόπο που καθορίζονται από τον Έφορο Φορολογίας.

(4) Εταιρεία η οποία έχει συσταθεί στη Δημοκρατία, αλλά δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, ενημερώνει τον Έφορο Φορολογίας αναφορικά με την κατάσταση της επιχείρησής της εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία σύστασής της, σε τύπο και κατά τον τρόπο που καθορίζεται από τον Έφορο Φορολογίας.

136(I)/2010 126(I)/2020 243(I)/2025

Υποβολή αναθεωρημένης δήλωσης

5Β.-(1) Πρόσωπο, το οποίο έχει υποβάλει φορολογική δήλωση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να υποβάλει αναθεωρημένη δήλωση για ένα φορολογικό έτος μόνο, εντός τριών (3) ετών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικής δήλωσης για το εν λόγω φορολογικό έτος, με τη χρήση εντύπου ή ηλεκτρονικού ή άλλου μέσου που εγκρίνει ο Έφορος Φορολογίας.

(2) Πρόσωπο, το οποίο υποβάλλει αναθεωρημένη δήλωση, καταβάλλει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής αυτής οποιονδήποτε επιπρόσθετο οφειλόμενο φόρο προκύπτει.

(3) Η φορολογική δήλωση δύναται να αναθεωρηθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, νοουμένου ότι η αναθεώρηση-

(α) προκύπτει λόγω αιτούμενης έκπτωσης, πίστωσης, αφαίρεσης ή ελά-φρυνσης που προβλέπεται σε νόμο· ή

(β) είναι αναγκαία για διόρθωση λάθους ή σφάλματος· ή

(γ) είναι αναγκαία για σκοπούς συνοχής με τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου δυνάμει του οποίου επιβάλλεται φόρος.

(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πρόσωπο δεν δύναται να υποβάλει αναθεωρημένη δήλωση για το υπό εξέταση έτος, κατά ή μετά τη διενέργεια εξέτασης ή ελέγχου από το Τμήμα Φορολογίας, περιλαμβανομένων του επιτόπιου ελέγχου και της διερεύνησης των φορολογικών υποθέσεών του:

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, ο Έφορος Φορολογίας δύναται να αποδεχθεί την υποβολή αναθεωρημένης δήλωσης σε οποιοδήποτε χρόνο.

(5) Αναθεωρημένες δηλώσεις που αναφέρονται σε φορολογικό έτος για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία που καθορίζεται στο εδάφιο (1), θεωρούνται εγκύρως υποβληθείσες εάν υποβληθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2020.

126(I)/2020 243(I)/2025

Δηλώσεις εργοδοτών και άλλων προσώπων

6.-(1) Εργοδότης υποβάλλει, μέχρι την τελευταία ημερολογιακή μέρα του μηνός Μαρτίου κάθε έτους, κατάσταση των εν τη υπηρεσία αυτού προσώπων, περιλαμβανομένων των προσώπων επί μερική απασχόληση και των εργοδοτουμένων με βάση συμβόλαιο, η οποία περιέχει, αναφορικά με το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος, τα πιο κάτω στοιχεία ανά πρόσωπο:

(α) Το όνομα, τον αριθμό ταυτότητας, τον αριθμό φορολογικής ταυτότητας, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη διεύθυνση διαμονής του·

(β) την ημερομηνία έναρξης της εργοδότησης ή/και την ημερομηνία τερματισμού της εργοδότησης·

(γ) εισόδημα, κέρδος ή όφελος που παρασχέθηκε από τον εργοδότη, το οποίο εμπίπτει στις παραγράφους (β) και (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου και στις διατάξεις των παραγράφων (β) και (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του ιδίου Νόμου·

(δ) οποιοδήποτε στοιχείο απαιτείται για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου νόμου που επιβάλλει φόρο ή εισφορά, η καταβολή του οποίου διενεργείται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το οποίο είτε αφορά στα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) είτε δηλώθηκε στον εργοδότη από το εν τη υπηρεσία αυτού πρόσωπο σε δήλωση για τη διεκδίκηση φορολογικών εκπτώσεων.

(1Α) Η κατάσταση που υποβάλλεται από εργοδότη δυνάμει του εδαφίου (1) περιλαμβάνει και πρόσωπα στα οποία ο εργοδότης-

(α) κατέβαλε σύνταξη ή οποιαδήποτε άλλα ποσά εισπρακτέα, τα οποία εμπίπτουν στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου και στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του ιδίου Νόμου· ή

(β) παραχώρησε δάνειο ή οποιαδήποτε άλλη χρηματική διευκόλυνση, για το οποίο προκύπτει στο πρόσωπο όφελος με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου και με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του ιδίου Νόμου,

και οι παράγραφοι (α) έως (δ) του εδαφίου (1) εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.

(2) Παρά τας διατάξεις του εδαφίου (1) ο Διευθυντής δύναται να απαιτήση παρ' εκάστου εργοδότου όπως, εντός ευλόγου προθεσμίας ειδικώς καθοριζομένης υπό του Διευθυντού εν ειδοποιήσει επιδιδομένη προς τον εργοδότην, ετοιμάση και παραδώση αυτώ κατάστασιν περιέχουσαν αναφορικώς προς οιονδήποτε έτος τα στοιχεία τα αναφερόμενα εν ταις παραγράφοις (α) έως (δ) του εδαφίου (1):

Νοείται ότι ο Διευθυντής δεν δύναται να απαιτήσει τα τοιαύτα στοιχεία εν σχέσει προς φορολογικόν τι έτος εάν από του φορολογικού αυτού έτους παρήλθε εξαετής περίοδος:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η κατάσταση αφορά οποιοδήποτε φορολογικό έτος μέχρι και το φορολογικό έτος 2024 και οποιαδήποτε από τα απαιτούμενα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) δεν είναι διαθέσιμα, ο Έφορος δύναται να καθορίσει εναλλακτικά στοιχεία για σκοπούς ταυτοποίησης του προσώπου.

(3) Ο εν εδαφίω (1) όρος "αμοιβή" περιλαμβάνει πληρωμάς υπό μορφήν μισθού, ημερομησθίων, αμοιβής δι' υπερωριακήν εργασίαν, φιλοδωρημάτων, επιδομάτων, μεριδίων επί των κερδών, τυχηρών, δικαιωμάτων, προμηθειών ή συντάξεων, ως και την ετησίαν αξίαν (καθοριζομένην βάσει της τρεχούσης αγοραίας τιμής) διαμονής, καταλύματος, στέγης, διατροφής ή ετέρου τυχηρού ή επιδόματος, χρηματικού ή μη, χορηγουμένων διά μισθωτάς υπηρεσίας, καθώς και το λογιζόμενο όφελος που προκύπτει σύμφωνα με την παράγραφο (ζ) του εδαφίου (1) και την παράγραφο (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου.

(4) Οσάκις εργοδότης είναι εταιρεία, ο διευθυντής ή έτερον πρόσωπον ασκούν εξουσίας διευθυντού θεωρείται ότι είναι ο εργοδότης διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και, πας διευθυντής αυτής ή πρόσωπον ασχολούμενον με την διεύθυνσιν ταύτης θεωρείται ότι είναι μισθωτός.

(5) Πρόσωπο το οποίο έχει παρακρατήσει φόρο από αμοιβή εργολήπτη οφείλει να υποβάλει στο Διευθυντή, πριν την 30η Απριλίου του έτους το οποίο ακολουθεί το φορολογικό έτος, κατάσταση με τα ονόματα, τον αριθμό ταυτότητας και τις διευθύνσεις των εργοληπτών από τις αμοιβές των οποίων παρακρατήθηκε φόρος, καθώς επίσης το σύνολο της αμοιβής το οποίο καταβλήθηκε και του φόρου που παρακρατήθηκε.

(6) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου ισχύοντος Νόμου, οποιοσδήποτε ασκεί τραπεζική επιχείρηση οφείλει, χωρίς να επικαλείται υποχρέωση ή δικαίωμα τραπεζικού ή άλλου επαγγελματικού απορρήτου, να υποβάλλει στον Έφορο κατάσταση που να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία, για κάθε πρόσωπο στο οποίο πίστωσε τόκους:

(α) Το όνομα ή την επωνυμία, το κράτος φορολογικής κατοικίας, τον αριθμό φορολογικής ταυτότητας στο κράτος φορολογικής κατοικίας, την ημερομηνία γέννησης ή σύστασης, τη διεύθυνση διαμονής ή τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου·

(β) το ποσό των τόκων που πιστώθηκε·

(γ) το ποσό των φόρων ή/και εισφορών που παρακρατήθηκε αναφορικά με το ποσό των τόκων και τον σχετικό συντελεστή παρακράτησης που εφαρμόστηκε:

Νοείται ότι, ο Έφορος δύναται να προβαίνει σε περιοδικούς ελέγχους για σκοπούς διαπίστωσης κατά πόσο η παρακράτηση έγινε σωστά και σύμφωνα με τους λογαριασμούς των πελατών:

Νοείται περαιτέρω ότι, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 31η Ιουλίου του φορολογικού έτους αναφορικά με τους τόκους που πιστώθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του φορολογικού έτους και μέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους που έπεται του φορολογικού έτους αναφορικά με τους τόκους που πιστώθηκαν κατά το δεύτερο εξάμηνο του φορολογικού έτους.

(7)(α) Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε διάταξης διαλαμβάνεται σε οποιοδήποτε εκάστοτε σε ισχύ Νόμο, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε νομοθετικής διάταξης σε σχέση με την τήρηση τραπεζικού απόρρητου, σε περίπτωση ελέγχου που διενεργείται αναφορικά με πρόσωπο για αντικείμενο φόρου, ο Διευθυντής δύναται αναφορικά με οποιοδήποτε φορολογικό έτος για το οποίο δύναται να επιβάλει φορολογία, να απαιτεί από τράπεζα με γραπτή ειδοποίησή του, να του παράσχει οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες βρίσκονται στην κατοχή της, για την περίοδο των επτά ετών που προηγούνται της υποβολής της σχετικής απαίτησής του, αναφορικά με οποιοδήποτε υφιστάμενο ή κλειστό λογαριασμό τέτοιου προσώπου ή συζύγου ή συγγενών του μέχρι πρώτου βαθμού συγγένειας, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε κοινού λογαριασμού με ένα ή περισσότερα άλλα πρόσωπα.

(β) Βιβλία, αρχεία, άλλα έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες, που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου παρέχονται, προσάγονται, παραδίδονται, επιδίδονται ή αποστέλλονται από την τράπεζα με τις αναγκαίες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις προς πλήρη ικανοποίηση του Διευθυντή, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της ημερομηνίας λήψεως της έγγραφης, σύμφωνα με την παράγραφο (α), γραπτής ειδοποίησης του Διευθυντή.

(γ) Οι εξουσίες που παρέχονται στο Διευθυντή δυνάμει του παρόντος εδαφίου, ασκούνται μόνον κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η οποία εξασφαλίζεται μετά την υποβολή γραπτού αιτήματος από το Διευθυντή στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και μόνον αφού αποσταλεί σχετική έγγραφη ειδοποίηση από το Διευθυντή προς το πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται ο έλεγχος:

Νοείται ότι για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, ο Διευθυντής οφείλει να παρέχει ταυτόχρονα στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και στην τράπεζα-

(i) την ταυτότητα του υπό έλεγχο, προσώπου·

(ii) περιγραφή των πληροφοριών που απαιτεί περιλαμβανομένης της φύσεως, όπως και του τρόπου που απαιτεί να λάβει τις πληροφορίες·

(iii) τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι οι αιτούμενες πληροφορίες κατέχονται από την τράπεζα·

(iv) τη συγκεκριμένη προγενέστερη και αιτιολογημένη χρονική περίοδο για την οποία απαιτεί τις συγκεκριμένες πληροφορίες·

(v) δήλωση του Διευθυντή ότι έχει εξαντλήσει όλα τα στη διάθεση του μέσα, προς εξασφάλιση των αιτούμενων πληροφοριών, περιλαμβανομένης της κεφαλαιουχικής κατάστασης προκειμένου περί φυσικού προσώπου, εκτός από οποιαδήποτε δικαστικά μέτρα:

Νοείται ότι επιπροσθέτως των πιο πάνω στοιχείων, ο Διευθυντής οφείλει να παρέχει στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας τους εύλογα αιτιολογημένους ειδικούς φορολογικούς σκοπούς, για τους οποίους απαιτεί τις συγκεκριμένες πληροφορίες·

Νοείται περαιτέρω ότι στην περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο για το οποίο ζητούνται στοιχεία διατηρεί κοινό λογαριασμό με τρίτο ή περισσότερα πρόσωπα, ο Διευθυντής για να λάβει πληροφορίες για τον εν λόγω λογαριασμό ακολουθεί τη διαδικασία που διαλαμβάνεται στο παρόν εδάφιο για όλα τα πρόσωπα ξεχωριστά, επ' ονόματι των οποίων τηρείται ο κοινός λογαριασμός:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι ο Διευθυντής οφείλει να πληροφορεί το πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται έρευνα σχετικά με την παροχή ή μη της συγκατάθεσης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ευθύς ως γνωστοποιηθεί στον ίδιο η παροχή ή μη αυτής.

(8) Για τους σκοπούς των εδαφίων (6) και (7)-

"τράπεζα" σημαίνει-

(α) αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, και περιλαμβάνει τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα που λειτουργούν στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 10Α αυτού ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί με βάση τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο ή δημόσιο φορέα ή εταιρεία που είναι αδειοδοτημένος/η και ο οποίος ή η οποία διατηρεί ή στον οποίο ή στην οποία έχουν μεταφερθεί χορηγήσεις από πιστωτικό ίδρυμα·

(β) "εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου.

(9)(α) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υποχρέωση για εχεμύθεια ή άλλο περιορισμό για παροχή και χρήση πληροφοριών και στοιχείων που προβλέπεται από οποιαδήποτε νομοθεσία ή άλλως πως, περιλαμβανομένου και περιορισμού που αφορά τραπεζικό ή επαγγελματικό απόρρητο, τηρουμένου του αναγνωρισμένου κατά νόμο δικηγορικού απορρήτου, ο Διευθυντής, προς συμμόρφωση με τις διατάξεις των συμβάσεων για αποφυγή της διπλής φορολογίας ή των συμφωνιών για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών ή της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 15ης Φεβρουαρίου 2011, δύναται, για σκοπούς ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν οποιοδήποτε πρόσωπο,

περιλαμβανομένης εταιρείας ή συνεταιρισμού που έχει διαλυθεί ή διαγραφεί και ατόμου που έχει αποβιώσει, να απαιτεί και να λαμβάνει σε οποιαδήποτε μορφή από οποιοδήποτε πρόσωπο, βιβλία, αρχεία ή άλλα έγγραφα ή στοιχεία ή πληροφορίες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο, κατοχή, διάθεση ή δικαιοδοσία του προσώπου αυτού, τα οποία κρίνει αναγκαία.

(β) Ο Διευθυντής πληροφορεί το πρόσωπο από το οποίο ζητούνται οι πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, από ποια φορολογική αρχή έχουν ζητηθεί οι σχετικές πληροφορίες:

Νοείται ότι ο Διευθυντής δεν υπέχει τέτοια υποχρέωση στις περιπτώσεις όπου η παροχή της πληροφόρησης δυνατόν να παρεμποδίσει την έρευνα που διεξάγεται.

(10) Βιβλία, αρχεία ή άλλα έγγραφα ή στοιχεία ή πληροφορίες, που απαιτούνται σύμφωνα με το εδάφιο (9), παρέχονται, προσάγονται, παραδίδονται, επιδίδονται ή αποστέλλονται με τις απαραίτητες ή αναγκαίες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις προς πλήρη ικανοποίηση του Διευθυντή.

(11) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (9), η αρμόδια αρχή του κράτους που αιτείται πληροφορίες, παρέχει στο Διευθυντή τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες-

(α) την ταυτότητα του προσώπου που βρίσκεται υπό εξέταση ή έρευνα·

(β) περιγραφή των πληροφοριών που ζητούνται,περιλαμβανομένων της φύσεως και του τρόπου που επιθυμεί να λάβει τις πληροφορίες από το Διευθυντή·

(γ) το φορολογικό σκοπό για τον οποίο ζητούνται οι σχετικές πληροφορίες·

(δ) τους λόγους, για τους οποίους πιστεύει ότι οι ζητούμενες πληροφορίες κατέχονται από το Διευθυντή ή είναι στην κατοχή ή έλεγχο προσώπου εντός της Δημοκρατίας·

(ε) στο βαθμό που είναι γνωστό, το όνομα και διεύθυνση οποιουδήποτε προσώπου που πιστεύει ότι κατέχει τις ζητούμενες πληροφορίες·

(στ) δήλωση ότι, η αίτηση για παροχή πληροφοριών είναι σύμφωνη με το νόμο και τη διοικητική πρακτική του αιτούντος κράτους και ότι αν οι ζητούμενες πληροφορίες ήταν εντός της δικαιοδοσίας του αιτούντος κράτους, η αρμόδια αρχή αυτού, θα μπορούσε να εξασφαλίσει τις σχετικές πληροφορίες σύμφωνα με τους νόμους ή στα πλαίσια της συνηθισμένης διοικητικής πρακτικής αυτού·

(ζ) δήλωση ότι το αιτούν κράτος έχει εξαντλήσει όλα τα μέσα στη διάθεση του εντός της δικαιοδοσίας του προς εξασφάλιση των ζητούμενων πληροφοριών, εκτός εκείνων που θα προκαλούσαν υπέρμετρες δυσκολίες:

Νοείται ότι ο Διευθυντής δεν παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες ζητούνται από κράτος, με το οποίο η Δημοκρατία έχει συνάψει σύμβαση για αποφυγή της διπλής φορολογίας ή συμφωνία για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών εκτός αν ικανοποιηθεί ότι το κράτος που αιτείται τις πληροφορίες έχει αμοιβαίες αντίστοιχες διατάξεις ή και εφαρμόζει ανάλογη διοικητική πρακτική για την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται από το Διευθυντή.

(12) Οι εξουσίες που παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (9) και του εδαφίου (17) ασκούνται μόνον κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας η οποία εξασφαλίζεται μόνον κατόπιν υποβολής σχετικού γραπτού αιτήματος από τον ίδιο το Διευθυντή.

(13) Ο Διευθυντής δύναται να απαιτήση παρ' οιονδήποτε προσώπου όπως εφοδιάση αυτόν διά δηλώσεως παρεχούσης πλήρη στοιχεία οιονδήποτε ποσού, καταβαλλομένου υπ' αυτού εις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον εν οιωδήποτε έτει, δυναμένου να θεωρηθή ως εισόδημα του λαμβάνοντος τούτο προσώπου.

(14) Αι κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου απαιτούμεναι δηλώσεις και καταστάσεις υποβάλλονται επί εντύπου εγκριθέντος υπό του Διευθυντού.

(15) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υποχρέωση για εχεμύθεια ή άλλο περιορισμό για παροχή και χρήση πληροφοριών και στοιχείων που προβλέπεται σε οποιαδήποτε νομοθεσία ή άλλως πως, περιλαμβανομένου και περιορισμού που αφορά τραπεζικό ή επαγγελματικό απόρρητο, ο Διευθυντής, προς συμμόρφωση με τις διατάξεις συμφωνίας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που συνομολογείται μεταξύ της Δημοκρατίας και άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, δύναται, για σκοπούς ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν οποιοδήποτε πρόσωπο, περιλαμβανομένης εταιρείας ή συνεταιρισμού που έχει διαλυθεί ή διαγραφεί και ατόμου που έχει αποβιώσει, να απαιτεί και να λαμβάνει σε οποιαδήποτε μορφή από οποιοδήποτε πρόσωπο, βιβλία, αρχεία ή άλλα έγγραφα ή στοιχεία ή πληροφορίες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο, την κατοχή, διάθεση ή δικαιοδοσία του προσώπου αυτού.

(16) Ο Υπουργός Οικονομικών καθορίζει, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, την εφαρμογή και τη ρύθμιση θεμάτων που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τις διατάξεις του εδαφίου (15), περιλαμβανομένων θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία της λήψης βιβλίων, αρχείων ή άλλων εγγράφων ή στοιχείων ή πληροφοριών για σκοπούς εφαρμογής του εν λόγω εδαφίου.

(17) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υποχρέωση προς εχεμύθεια ή άλλο περιορισμό για παροχή και χρήση πληροφοριών και στοιχείων που προβλέπεται σε οποιαδήποτε νομοθεσία ή άλλως πως, περιλαμβανομένου και περιορισμού που αφορά τραπεζικό ή επαγγελματικό απόρρητο, τα Δηλούντα Κυπριακά Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα, όπως ορίζονται στο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως (Ανταλλαγή Πληροφοριών) στα πλαίσια της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών, Διάταγμα του 2020, κατόπιν αιτήματος του Εφόρου Φορολογίας, υποβάλλουν σε αυτόν πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν πρόσωπα τα οποία είναι κάτοικοι της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι πρόνοιες του εν λόγω Διατάγματος, όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής των πληροφοριών, τους ορισμούς του Δηλωτέου Προσώπου και του Δηλωτέου Λογαριασμού και το είδος των πληροφοριών που υποβάλλονται, που είναι οι ίδιες με αυτές που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι του εν λόγω Διατάγματος.

(18) Ο Έφορος δύναται να καθορίζει τη μορφή, τον τύπο και τον τρόπο υποβολής οποιουδήποτε φορολογικού ή άλλου στοιχείου ή κατάστασης που υποβάλλεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένης της ψηφιακής ή ηλεκτρονικής υποβολής με ηλεκτρονικά πρότυπα που επιτρέπουν τη δομημένη και αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων από πληροφορικά συστήματα.

(19) Στην περίπτωση που εγκρίνεται η χρήση ψηφιακής ή ηλεκτρονικής μεθόδου για την υποβολή οποιουδήποτε φορολογικού ή άλλου στοιχείου ή κατάστασης, τότε, για σκοπούς του παρόντος Νόμου και οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας, η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς μεθόδου ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ή/και αυθεντικοποίησης, η οποία καθορίζεται ή εγκρίνεται από τον Έφορο και δύναται να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χρήση διαπιστευτηρίων που παρέχονται μέσω κυβερνητικής πύλης ή άλλου ενιαίου συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης της Δημοκρατίας και η πρόσβαση αυτή υπέχει θέση της χειρόγραφης υπογραφής που θα έφερε η κατάσταση ή άλλα έγγραφα, εάν υποβαλλόταν με μη μηχανογραφημένη, ηλεκτρονική ή άλλη μέθοδο.

4/1978 164/1987 10/1991 214(I)/2004 135(I)/2005 72(I)/2008 136(I)/2010 163(I)/2012 197(I)/2012 108(I)/2015 126(I)/2020 63(I)/2021 243(I)/2025

Δηλώσεις από φορείς πληρωμής για εισοδήματα από αποταμιεύσεις

6Α. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για την εφαρμογή και την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν ή σχετίζονται με την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2003, 2003/48/ΕΚ.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται, ιδιαίτερα, να προβλέπουν για υποχρέωση φορέων πληρωμής όπως-

(α) Εξασφαλίζουν και επαληθεύουν καθορισμένες περιγραφές πληροφοριών αναφορικά με την ταυτότητα και κατοικία των δικαιούχων του εισοδήματος από αποταμιεύσεις, στους οποίους καταβάλλουν εισόδημα από αποταμιεύσεις, και

(β) παρέχουν στο Διευθυντή καθορισμένες περιγραφές πληροφοριών αναφορικά με την ταυτότητα και κατοικία σχετικών δικαιούχων καταβολής εισοδήματος από αποταμιεύσεις στους οποίους καταβάλλουν εισόδημα από αποταμιεύσεις.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν να περιλαμβάνουν πρόνοια για εξουσία του Διευθυντή να προβαίνει σε έλεγχο βιβλίων, εγγράφων και άλλων αρχείων προσώπων τα οποία είναι, ή φαίνονται ότι είναι, φορείς πληρωμής.

(4) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν να περιλαμβάνουν πρόνοια για έκδοση ειδοποιήσεων από το Διευθυντή δυνάμει των εν λόγω κανονισμών, οι οποίες μπορούν να συνδυασθούν με ειδοποιήσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις του Νόμου.

(5) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν να περιλαμβάνουν πρόνοιες αναφορικά με το χρόνο ή τον τρόπο συμμόρφωσης οποιασδήποτε απαίτησης που επιβάλλεται από τέτοιους κανονισμούς.

(6) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν να περιλαμβάνουν πρόνοια για κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης προς απαιτήσεις που προβλέπονται από τέτοιους κανονισμούς.

(7) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος "φορείς πληρωμής" σημαίνει πρόσωπα καθορισμένης περιγραφής που προβαίνουν σε καταβολή εισοδήματος από αποταμιεύσεις σε άλλα πρόσωπα ή εξασφαλίζουν την καταβολή εισοδήματος από αποταμιεύσεις για άλλα πρόσωπα.

(8) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος "εισόδημα από αποταμιεύσεις" σημαίνει τόκοι (εκτός από τόκους καθορισμένης περιγραφής) ή άλλα ποσά καθορισμένης περιγραφής.

(9) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου "σχετικοί δικαιούχοι εισοδήματος από αποταμιεύσεις" σημαίνει φυσικά πρόσωπα καθορισμένης περιγραφής τα οποία είναι κάτοικοι, υπό την έννοια των κανονισμών, σε καθορισμένη περιοχή ή και φυσικά πρόσωπα οποιασδήποτε άλλης καθορισμένης περιγραφής.

(10) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου-

(α) Μπορούν να περιλαμβάνουν διαφορετική πρόνοια για διαφορετικές περιπτώσεις ή περιγραφές υποθέσεων, και

(β) μπορούν να περιλαμβάνουν συμπληρωματικές, έκτακτες, επακόλουθες ή μεταβατικές πρόνοιες.

(12) Στο άρθρο αυτό ο όρος "καθορισμένος" δια κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

146(I)/2004

Φορολογικές δηλώσεις συνεταιρισμών

7. Οσάκις εμπορική ή βιομηχανική επιχείρησις, επιτήδευμα ή βιοτεχνία, ελευθέριον ή άλλο τι επάγγελμα ασκήται από κοινού υπό δύο ή πλειόνων προσώπων-

(α) το αντικείμενον φόρου παντός εταίρου εκ του συνεταιρισμού θεωρείται το μερίδιον εις ο ούτος εδικαιούτο κατά το φορολογικόν έτος επί του εισοδήματος του συνεταιρισμού, του τοιούτου εισοδήματος εξευρισκομένου και υπολογιζομένου συμφώνως τις διατάξεις του επιβαλλόντος τον φόρον νόμου, και περιλαμβάνεται εν τη δηλώσει, ομού μετά των άλλων αντικειμένων φόρου αυτού, τη υποβληθησομένη υπό του τοιούτου εταίρου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(β) οποιοσδήποτε έταιρος έχει υποχρέωση να εγγραφεί στο φορολογικό μητρώο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5Α, υποβάλλει για κάθε φορολογικό έτος φορολογική δήλωση του αντικειμένου του φόρου του συνεταιρισμού στον Έφορο Φορολογίας, με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα τα οποία εγκρίνονται από αυτόν, και δηλώνει εν αυτή τα ονόματα και τας διευθύνσεις των λοιπών εταίρων ομού μετά του ποσού του μεριδίου του ως είρηται αντικειμένου φόρου εις ο εδικαιούτο έκαστος εταίρος διά το εν λόγω έτος:

Νοείται ότι, στην περίπτωση συνεταιρισμού ή αμοιβαίου κεφαλαίου που εγγράφεται με βάση τον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο ή αμοιβαίου κεφαλαίου που εγγράφεται με βάση τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο, η φορολογική δήλωση του συνεταιρισμού υποβάλλεται από τον εξωτερικό διαχειριστή ή τον ομόρρυθμο συνέταιρο ή την Εταιρεία Διαχείρισης, ανάλογα με την περίπτωση.

4/1978 243(Ι)/2025

Φορολογικαί δηλώσεις επιτρόπων, κ.λ.π.

8. Σύνδικοι ή παραλήπται, επίτροποι, εκτελεσταί διαθήκης ή διαχειρισταί περιουσίας ή κηδεμόνες εμπεπιστευμένοι την διεύθυνσιν, έλεγχον ή διαχείρισιν περιουσίας ή άλλης τινός επιχειρήσεως εκ μέρους προσώπου τινός ευθύνονται διά την διενέργειαν πάσης πράξεως ης η ενέργεια απαιτείται υπό του παρόντος Νόμου επί τω τέλει βεβαιώσεως και καταβολής φόρου επιβληθέντος επί αντικειμένου φόρου τελούντος υπό την διεύθυνσιν, έλεγχον ή διαχείρισιν αυτών, ειδικώτερον δε οφείλουσιν όπως, τη απαιτήσει του Διευθυντού, ετοιμάζωσι και παραδίδωσι φορολογικήν δήλωσιν αναφορικώς προς ειδικώς καθοριζόμενον φορολογικόν τι έτος.

4/1978

Φορολογικαί δηλώσεις προσώπου διαμένοντος εκτός της Δημοκρατίας

9.-(1) Πας επίτροπος, κηδεμών, ή πας πληρεξούσιος, πράκτωρ, αντιπρόσωπος, σύνδικος, διαχειριστής ή θεματοφύλαξ προσώπου μη διαμένοντος εν τη Δημοκρατία (εν τοις κατωτέρω εν τω παρόντι άρθρω αναφερομένου ως "πρόσωπον μη διαμένον εν τη Δημοκρατία"), είτε ούτος λαμβάνει ή εισπράττει το αντικείμενον φόρου του μη διαμένοντος εν τη Δημοκρατία προσώπου είτε όχι, ευθύνεται διά την διενέργειαν πάσης πράξεως ήτις απαιτείται υπό του παρόντος Νόμου επί τω τέλει βεβαιώσεως και καταβολής φόρου επιβληθέντος επί του αντικειμένου φόρου του μη διαμένοντος εν τη Δημοκρατία προσώπου, ειδικώτερον δε οφείλει όπως, τη απαιτήσει του Διευθυντού, ετοιμάζη και παραδίδη φορολογικήν δήλωσιν αναφορικώς προς ειδικώς καθοριζόμενον φορολογικόν τι έτος.

(2) Εις περιπτώσεις καθ' ας πρόσωπον τι μη διαμένον εν τη Δημοκρατία διεξάγει εργασίας μετά προσώπου διαμένοντος ή διεξάγοντος εργασίας εν τη Δημοκρατία και ο Διευθυντής κρίνει ότι λόγω της στενής σχέσεως μεταξύ του διαμένοντος ή διεξάγοντος εργασίαν εν τη Δημοκρατία προσώπου και του μη διαμένοντος εν τη Δημοκρατία προσώπου και του ουσιαστικού ελέγχου ο οποίος ασκείται υπό του δευτέρου επί του πρώτου, η πορεία των μεταξύ των προσώπων τούτων εργασιών ηδύνατο να διευθετηθή και διηυθετήθη κατά τρόπον ώστε αι εργασίαι αι διεξαγόμεναι υπό του διαμένοντος ή διεξάγοντος εργασίας εν τη Δημοκρατία προσώπου ως εκ της σχέσεως αυτού μετά του μη διαμένοντος εν τη Δημοκρατία προσώπου ουδέν αντικείμενον φόρου απέφερον, ή απέφερον αντικείμενον φόρου κατώτερον του συνήθως αναμενομένου όπως προκύψη εκ των τοιούτων εργασιών, το διαμένον ή διεξάγον εργασίαν εν τη Δημοκρατία πρόσωπον οφείλει, όταν τούτο απαιτηθή υπό του Διευθυντού, να ετοιμάση και να παραδώση δήλωσιν του αντικειμένου φόρου του εν λόγω μη διαμένοντος εν τη Δημοκρατία προσώπου δι' οιονδήποτε ειδικώς καθοριζόμενον έτος ως εάν το διαμένον ή διεξάγον εργασίαν εν τη Δημοκρατία πρόσωπον ήτο αντιπρόσωπος του μη διαμένοντος εν τη Δημοκρατία προσώπου.

(3) Εις περιπτώσεις καθ' ας ο Διευθυντής κρίνει ότι το αληθές ποσόν του αντικειμένου φόρου οιονδήποτε προσώπου μη διαμένοντος εν τη Δημοκρατία και συναλλαττομένου μετά προσώπου διαμένοντος ή διεξάγοντος εργασίας εν τη Δημοκρατία δεν δύναται ανά πάσαν περίπτωσιν να εξακριβωθή ευκόλως, ο Διευθυντής δύναται να απαιτήση παρά του διαμένοντος ή διεξάγοντος εργασίας εν τη Δημοκρατία προσώπου όπως εντός της εν τη ειδοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας εφοδιάση αυτόν διά καταστάσεων ή στοιχείων των εργασιών αι οποίαι διεξήχθησαν υπό του μη διαμένοντος εν τη Δημοκρατία προσώπου μέσω ή ομού μετά του διαμένοντος ή διεξάγοντος εργασίας εν τη Δημοκρατία προσώπου καθ' οιονδήποτε ειδικώς καθοριζόμενον έτος, δύναται δε να υπολογίση το αντικείμενον φόρου του μη διαμένοντος εν τη Δημοκρατία προσώπου επί δικαίας και ευλόγου ποσοστιαίας αναλογίας του ολικού του κύκλου των ούτω γενομένων εργασιών:

Νοείται ότι το ύψος της ποσοστιαίας αναλογίας καθορίζεται εν εκάστη τοιαύτη περιπτώσει αναλόγως της φύσεως των εργασιών.

(4) Οσάκις δυνάμει των διατάξεων του επιβαλόντος τον φόρον νόμου πρόσωπον μη διαμένον εν τη Δημοκρατία φορολογήται επ' ονόματι οιονδήποτε πληρεξουσίου, πράκτορος, αντιπροσώπου, συνδίκου ή παραλήπτου, διαχειριστού ή θεματοφύλακος αναφορικώς προς κέρδη ή άλλα οφέλη προκύπτοντα εκ της πωλήσεως εμπορευμάτων ή προϊόντων βιομηχανοποιηθέντων ή παραχθέντων εκτός της Δημοκρατίας υπό του μη διαμένοντος εν τη Δημοκρατία προσώπου, το πρόσωπον επ' ονόματι του οποίου το μη διαμένον εν τη Δημοκρατία πρόσωπον ούτω φορολογείται, δύναται, εάν

θεωρήση τούτο εύλογον, να ζητήση παρά του Διευθυντού όπως η φορολογία των τοιούτων κερδών ή οφελών γίνη ή τροποποιηθή βάσει των κερδών άτινα ευλόγως δύναται τις να αναμείνη ότι θα επορίζετο έμπορος τις ή, εις περιπτώσεις καθ' ας τα εμπορεύματα μετεπωλήθησαν υπό του βιομηχάνου ή παραγωγού ή εκ μέρους αυτών, μεταπωλητής τις όστις ηγόρασε ταύτα απ' ευθείας παρά του βιομηχάνου ή παραγωγού και επί τη προσαγωγή αποδείξεως ικανοποιούσης τον Διευθυντήν περί του ποσού των κερδών επί της ανωτέρω βάσεως, η φορολογία θα γίνηται ή τροποποιήται αναλόγως.

4/1978

Επίτροποι υπεύθυνοι διά τα πρόσωπα άτινα εκπροσωπούσιν

10. Το πρόσωπον όπερ, συμφώνως προς τας διατάξεις του νόμου δυνάμει του οποίου επεβλήθη ο φόρος, υπόκειται εις φορολογίαν δι' ανίκανον τι πρόσωπον, ή επ' ονόματι του οποίου πρόσωπον μη διαμένον εν τη Δημοκρατία φορολογείται, είναι υπεύθυνον διά την διενέργειαν πασών των αναγκαίων δυνάμει του παρόντος Νόμου πράξεων διά την φορολογίαν του αντικειμένου φόρου παντός προσώπου εκπροσωπουμένου υπ' αυτού και διά την καταβολήν του επ' αυτού επιβληθέντος φόρου.

4/1978

Δελτία άτινα δέον να ετοιμάζωνται υπό αντιπροσώπων

11. Παν πρόσωπον όπερ υφ' οιανδήποτε ιδιότητα έλαβε κατά τινα τρόπον αντικείμενον τι φόρου ανήκον εις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον, όπερ είτε δεν διαμένει εν τη Δημοκρατία είτε είναι ανίκανον πρόσωπον, οφείλει, οσάκις εντέλλεται προς τούτο δι' ειδοποιήσεως του Διευθυντού, να ετοιμάζη και παραδίδη αυτώ, εντός της εν τη τοιαύτη ειδοποιήσει αναγραφομένης προθεσμίας, δελτίον εν τω τύπω τω εγκεκριμένω υπό του Διευθυντού υπογεγραμμένον υπ' αυτού και περιέχον-

(α) αληθή και ακριβή δήλωσιν παντός τοιούτου αντικειμένου φόρου δι' οιονδήποτε ειδικώς καθοριζόμενον φορολογικόν έτος και

(β) το όνομα και την διεύθυνσιν παντός προσώπου εις ο τούτο ανήκει.

4/1978

Διευθυνταί νομικών προσώπων

12. Ο διευθυντής ή έτερον πρόσωπον ασκούν την διεύθυνσιν εκάστου νομικού προσώπου ευθύνεται διά την υποβολήν δηλώσεως και την διενέργειαν πασών των άλλων αναγκαίων, δυνάμει του παρόντος Νόμου, πράξεων και διαβημάτων διά την βεβαίωσιν και καταβολήν του επί τοιούτων νομικών προσώπων επιβληθέντος φόρου.

4/1978 122(I)/2002

Πρόσωπα αποβιώσαντα

12Α. Όταν πρόσωπο αποβιώσει, οι νόμιμοι αντιπρόσωποι του έχουν την ίδια φορολογική υποχρέωση την οποία θα είχε τέτοιο πρόσωπο και θα είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων και διαβημάτων όπως το πρόσωπο αυτό, αν ζούσε, θα ήταν υπόχρεο να διενεργήσει βάσει του παρόντος Νόμου.

122(I)/2002

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης

12Β. [Διαγράφηκε]

Ιστορικό Τροποποιήσεων 97(I)/2017 44(I)/2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Διευθυντής προβαίνει εις την βεβαίωσιν της φορολογίας

13.-(1) Ο Έφορος δύναται να προβαίνει σε βεβαίωση της φορολογίας κάθε προσώπου επί του αντικειμένου του φόρου του οποίου επιβάλλεται φόρος:

Νοείται ότι, πρόσωπο το οποίο έχει υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση μέχρι την 31η Ιουλίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, καταβάλλει μαζί με την υποβολή της δήλωσης

οποιοδήποτε ποσό φόρου οφείλεται σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση:

Νοείται περαιτέρω ότι, πρόσωπο το οποίο έχει υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση μέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος που έπεται του φορολογικού έτους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5, καταβάλλει τον από το ίδιο υπολογιζόμενο φόρο πριν ή κατά την 31η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος που έπεται του φορολογικού έτους και σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται μετά την ημερομηνία αυτή ο φόρος καταβάλλεται με τόκο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων της πρώτης και δεύτερης επιφύλαξης, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμά του το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίζει μεταγενέστερη προθεσμία για την καταβολή του υπολογιζόμενου φόρου.

(2) Εις περιπτώσεις καθ' ας πρόσωπον τι επέδωκε δήλωσιν, ο Διευθυντής δύναται-

(α) να αποδεχθή την δήλωσιν και να φορολογήση βάσει ταύτης ή

(β) να αρνηθή να αποδεχθή την δήλωσιν και να ορίση, κατά την κρίσιν αυτού, το ποσόν του αντικειμένου φόρου και να φορολογήση το πρόσωπον τούτο αναλόγως.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο παρέλειψε να υποβάλει δήλωση εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο και ο Διευθυντής κρίνει ότι το πρόσωπο αυτό υπέχει υποχρέωσης καταβολής φόρου, ο Διευθυντής δύναται να προβεί σε βεβαίωση φόρου κατά την κρίση του με βάση τα ευρήματα ελέγχου που προέκυψαν μετά από σχετικό έλεγχο ή εξέταση ή έρευνα ή σύμφωνα με πληροφορίες και στοιχεία που έχει στη διάθεση του:

Νοείται ότι, η τοιαύτη φορολογία ουδόλως επηρεάζει οιανδήποτε ετέραν ευθύνην ην δύναται να υπέχη το τοιούτον πρόσωπον ως εκ της αρνήσεως, παραλείψεως ή αμελείας παραδόσεως δηλώσεως.

(4) Ο Διευθυντής δύναται, για σκοπούς επιβολής φορολογίας για οποιοδήποτε έτος αναφορικά με το οποίο δύναται να επιβληθεί φορολογία δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου, να χρησιμοποιεί τα ευρήματα ελέγχου, εξέτασης ή έρευνας που προέκυψαν και που χρησιμοποιήθηκαν για τη φορολογία άλλου έτους, σε περίπτωση προσώπου που παρέλειψε να υποβάλει οποιεσδήποτε φορολογικές δηλώσεις ή να τηρήσει οποιαδήποτε βιβλία ή αρχεία ή έγγραφα ή να παράσχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις για την επαλήθευση τους ή όταν ο Διευθυντής κρίνει ότι τέτοιες δηλώσεις είναι ελλιπείς ή ανακριβείς.

4/1978 164/1987 135(I)/2005 136(I)/2010 79(I)/2014 97(I)/2017 44(I)/2018 26(I)/2020 126(I)/2020 243(I)/2025

Φορολογία αντιπροσώπων κ.λ.π. ανικάνων και μη διαμενόντων εν τη Δημοκρατία προσώπων

14.-(1) Η βεβαίωσις του ποσού του φόρου επί αντικειμένου φόρου ανήκοντος εις ανίκανον ή μη διαμένον εν τη Δημοκρατία πρόσωπον γίνεται επ' ονόματι του επιτρόπου, κηδεμόνος, πληρεξουσίου, πράκτορος, αντιπροσώπου, συνδίκου, διαχειριστού ή θεματοφύλακος αυτού.

(2) Παν πρόσωπον διαμένον εν τη Δημοκρατία, πας αντιπρόσωπος, επίτροπος, ενυπόθηκος οφειλέτης ή έτερον πρόσωπον εμβάζον ή καταβάλλον αμέσως ή εμμέσως εις πρόσωπον μη διαμένον εν τη Δημοκρατία αντικείμενον τι φόρου ποριζόμενον εκ τινος πηγής εν τη Δημοκρατία λογίζεται αντιπρόσωπος του μη διαμένοντος εν τη Δημοκρατία προσώπου και φορολογείται και καταβάλλει φόρον επί του εν τω επιβαλόντι τον φόρον νόμω καθοριζομένου φορολογικού συντελεστού δι' εταιρείας ή άλλους μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος οργανισμούς:

Νοείται ότι, επί τη υποβολή ενστάσεως κατά της τοιαύτης φορολογίας, εάν το μη διαμένον εν τη Δημοκρατία πρόσωπον μετέπειτα υποβάλη δήλωσιν απάντων των εν τη Δημοκρατία ποριζομένων υπ' αυτού αντικειμένων φόρου, η γενομένη φορολογία αναθεωρείται, ο δε πληρωτέος φόρος υπολογίζεται επί των φορολογικών συντελεστών των προβλεπομένων διά φυσικά πρόσωπα εν τω επιβαλόντι τον φόρον νόμω.

4/1978

Πρόσωπα αποβιώσαντα

15. Οσάκις πρόσωπον τι αποβιώση, οι νόμιμοι αυτού αντιπρόσωποι θα είναι υπεύθυνοι διά την διενέργειαν πασών των πράξεων ας ο αποβιώσας θα υπεχρεούτο, εάν έζη, να διενεργήση δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, εις περίπτωσιν προσώπου αποβιώσαντος εντός του έτους του προηγουμένου του φορολογικού έτους, εάν ο νόμιμος αυτού αντιπρόσωπος διανείμη την περιουσίαν αυτού προ της ενάρξεως του φορολογικού έτους, ο τοιούτος νόμιμος αντιπρόσωπος του θα ευθύνηται διά την καταβολήν του φόρου του πληρωτέου κατά τας διατάξεις του επιβαλόντος τον φόρον νόμου.

4/1978

Αντιπρόσωπος αστικώς ανεύθυνος

16. Παν πρόσωπον υπόχρεων δυνάμει του παρόντος Νόμου εις την εκ μέρους ετέρου προσώπου καταβολήν φόρου δύναται να παρακρατήση εκ των χρημάτων των περιερχομένων εις χείρας αυτού εν τη ιδιότητι του ως αντιπροσώπου του

εν λόγω ετέρου προσώπου, ποσόν επαρκές διά την πληρωμήν αυτού και δεν υπέχει οιανδήποτε αστικήν ευθύνην έναντι παντός προσώπου διά πάσαν πληρωμήν γενομένην δυνάμει του παρόντος Νόμου.

4/1978

Εκπτώσεις

17. Ο Διευθυντής, κατά τον καθορισμόν του αντικειμένου φόρου ή του ποσού του επ' αυτού επιβληθέντος φόρου αναφορικώς προς οιονδήποτε φορολογικόν έτος, χωρεί εις τοιαύτας φορολογικάς απαλλαγάς ή επιτρέπει τοιαύτας εκπτώσεις εκ του αντικειμένου του φόρου ή του ποσού του πληρωτέου φόρου, περιλαμβανομένης και της παροχής εκπτώσεως λόγω διπλής φορολογίας ή λόγω του ότι κατεβλήθη ή είναι πληρωτέος φόρος εν τινι χώρα ένθα παρέχονται αμοιβαίως αντίστοιχοι εκπτώσεις ως διαλαμβάνεται εν άρθρω 36, οίας επιτρέπει ο επιβάλων τον φόρον νόμος ή οιαδήποτε σύμβασις γενομένη βάσει των διατάξεων τούτου επί τω τέλει αποφυγής διπλής φορολογίας.

4/1978 164/1987

Κατάλογοι φορολογουμένων

18.-(1) Αφού συμπληρωθή η βεβαίωσις του φόρου, ο Διευθυντής ετοιμάζει καταλόγους (εν τω παρόντι Νόμω αναφερομένους ως "Φορολογικοί Κατάλογοι") των εις φόρον υποκειμένων προσώπων.

(2) Οι φορολογικοί κατάλογοι περιέχουν τα ονόματα και τας διευθύνσεις των εις φόρον υποκειμένων προσώπων, το αντικείμενον φόρου, το ποσόν του πληρωτέου υφ' εκάστου προσώπου φόρου και τοιαύτα έτερα στοιχεία ως ο Διευθυντής ήθελε κρίνει αναγκαία.

4/1978

Επίδοσις ειδοποιήσεως περί επιβολής φόρου προς τους φορολογουμένους

19. Εις έκαστον πρόσωπον, αναφορικά με το οποίο ο Έφορος προβαίνει σε βεβαίωση της φορολογίας δυνάμει του άρθρου 13, επιδίδεται ειδοποίηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 47, δηλούσα το αντικείμενον του φόρου και το ποσό του πληρωτέου φόρου και εφιστώσα την προσοχή αυτού επί των δυνάμει του άρθρου 20 δικαιωμάτων αυτού.

4/1978 243(I)/2025

Ενστάσεις κατά της φορολογίας

20.-(1) Παν πρόσωπον το οποίον αμφισβητεί την εις αυτό επιβληθείσαν φορολογίαν, δύναται, με έγγραφη ή ηλεκτρονική ειδοποίηση ένστασης, να αποταθή εις τον Διευθυντήν προς επανεξέτασιν και αναθεώρησιν αυτής αλλά οφείλει όπως ταυτοχρόνως αποστείλη εις τον Διευθυντήν δήλωσιν του αντικειμένου του φόρου εάν δεν έχη υποβάλει τοιαύτην, και καταβάλλει τον οφειλόμενον φόρον βάσει ιδικού του υπολογισμού. Η ειδοποίηση αυτή, εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο, δέον όπως επιδίδεται εντός εξήντα (60) ημερών από την ημέρα που η ειδοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 επεδόθη στο πρόσωπο τούτο και στην περίπτωση φορολογίας που επιδίδεται εντός του μηνός Δεκεμβρίου, η ειδοποίηση ένστασης επιδίδεται όχι αργότερα από το τέλος του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους:

Νοείται ότι η ειδοποίηση ένστασης πρέπει να εκθέτει ειδικά και επακριβώς τους διάφορους λόγους, επί των οποίων στηρίζεται ο ισχυρισμός ότι η φορολογία είναι εσφαλμένη ή ότι το πρόσωπο αυτό δεν υπέχει υποχρέωσης καταβολής του φόρου· σε περίπτωση ισχυρισμού ότι ποσό εισοδήματος ή αφαίρεσης ή απαλλαγής ή έκπτωσης ή πίστωσης φόρου που περιλαμβάνεται στην ειδοποίηση επιβολής φορολογίας είναι υπερβολικό ή μικρότερο από το ποσό της δήλωσης, το ενιστάμενο πρόσωπο οφείλει να δηλώσει επακριβώς το ποσό, που, όπως το ίδιο ισχυρίζεται, πρέπει να αποδοθεί σε τέτοιο εισόδημα ή αφαίρεση ή απαλλαγή ή έκπτωση ή πίστωση φόρου και να επισυνάψει οποιαδήποτε έγγραφα ή παραστατικά ή στοιχεία προς υποστήριξη της ένστασής του:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Διευθυντής, όταν ικανοποιηθή ότι, λόγω απουσίας εκ της Δημοκρατίας, ασθενείας ή άλλης ευλόγου αιτίας, το αμφισβητούν την φορολογίαν πρόσωπον εκωλύθη του να δώση την ειδοποίησιν ενστάσεως εντός της ρηθείσης προθεσμίας, χορηγεί εύλογον υπό τας περιστάσεις παράτασιν της προθεσμίας ταύτης.

(2) Οι δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) λόγοι ενστάσεως κατά της επιβληθείσης φορολογίας δύνανται, εκτός εάν η αντίθετος πρόθεσις ρητώς εκτίθηται εν τω επιβαλόντι τον φόρον νόμω, να περιλαμβάνουν και ισχυρισμόν περί εσφαλμένης ασκήσεως κατά την επιβολήν της φορολογίας οιασδήποτε διακριτικής εξουσίας χορηγηθείσης υπό του επιβαλόντος τον φόρον νόμου εις τον δημόσιον λειτουργόν τον εμπεπιστευμένον με τα της εφαρμογής του ρηθέντος νόμου.

(3) Άμα τη λήψει της εν εδαφίω (1) αναφερομένης ενστάσεως, ο Διευθυντής δύναται μέσα σε περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης.

(α) να ζητήση παρά του υποβαλόντος την ένστασιν προσώπου όπως εντός ειδικώς καθοριζομένης προθεσμίας προσαγάγη τοιαύτα στοιχεία προς τον σκοπόν εξακριβώσεως του ποσού του αντικειμένου φόρου οία ο Διευθυντής ήθελε κρίνει αναγκαία, ως-

(i) λογαριασμούς ικανοποιούντας τον Διευθυντήν, οίτινες εξηλέχθησαν ή επισκοπήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 30 από πρόσωπο που είναι νόμιμος ελεγκτής ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμο

(ii) λογιστικά βιβλία, έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, αντίγραφα τραπεζικών και άλλων λογαριασμών αφορώντων εις το αντικείμενον φόρου, ή το αντικείμενον φόρου πάντων των εξ αυτού εξηρτημένων προσώπων και του συζύγου ή της συζύγου αυτού, εφ' όσον στερείται φορολογητέου εισοδήματος

(iii) καταστάσεις δεικνυούσας, καθ' ωρισμένην τινά ημερομηνίαν, πλήρεις λεπτομερείας του ενεργητικού και παθητικού της προσωπικής ή επαγγελματικής περιουσίας, ή αμφοτέρων, είτε εν τη Δημοκρατία είτε αλλαχού, του ενισταμένου προσώπου παντός εξ αυτού εξηρτημένου προσώπου, και του συζύγου ή της συζύγου αυτού, εφ' όσον στερείται φορολογητέου εισοδήματος, ως και τοιαύτας ετέρας συμπληρωματικάς αποδείξεις ή άλλας λεπτομερείας οίας ο Διευθυντής ήθελε κρίνει αναγκαίας

(β) να καλέση το ενιστάμενον πρόσωπον όπως εμφανισθή ενώπιον αυτού προς τον σκοπόν όπως εξετασθή αναφορικώς προς την τοιαύτην ένστασιν του

(γ) να καλέση οιονδήποτε έτερον πρόσωπον, δυνάμενον να παράσχη οιασδήποτε πληροφορίας αναφορικώς προς γενομένην φορολογίαν, πλην του συζύγου ή της συζύγου ή του συγγενούς μέχρι πρώτου βαθμού ή του γραμματέως, υπηρέτου ή ετέρου προσώπου έχοντος εμπιστευτικήν τινα θέσιν εν τη υπηρεσία του ενισταμένου προσώπου, ή προσώπου προσφέροντος τω ενισταμένω προσώπω εμπιστευτικήν τινα υπηρεσίαν, όπως εμφανισθή ενώπιον αυτού και τω παράσχη τοιαύτας πληροφορίας ή στοιχεία ή/και προσαγάγη τοιούτους λογαριασμούς, βιβλία ή άλλα έγγραφα ανήκοντα εις αυτό οία ούτος ήθελε κρίνει αναγκαία διά τον σκοπόν εξακριβώσεως του ποσού του αντικειμένου φόρου του ενισταμένου προσώπου:

Νοείται ότι για ενστάσεις που λήφθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικού) .Νόμου του 1999, ο Διευθυντής μπορεί να προβεί στις πιο πάνω ενέργειες το αργότερο μέσα σε δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικού) Νόμου του 1999:

Νοείται περαιτέρω ότι, εφόσον ζητηθούν στοιχεία σύμφωνα με την παράγραφο (α) εντός των πιο πάνω καθορισμένων προθεσμιών, ο Διευθυντής μπορεί να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται στις παραγράφους (β) και (γ) ή να ζητήσει διευκρινιστικά στοιχεία που προκύπτουν από την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων εντός της προθεσμίας που του παρέχεται στο εδάφιο (6) για έκδοση της απόφασής του.

(4) Οσάκις επέρχεται συμφωνία μεταξύ του Διευθυντού και του υποβαλόντος την ένστασιν διά την επ' αυτού επιβληθείσαν φορολογίαν προσώπου αναφορικώς προς το ποσόν δι' ο το ενιστάμενον πρόσωπον υπέχει φορολογικήν υποχρέωσιν, η φορολογία τροποποιείται αναλόγως και επιδίδεται εις το πρόσωπον αυτό ειδοποίησις περί του υπ' αυτού πληρωτέου φόρου.

(5) Οσάκις παν φορολογηθέν πρόσωπον, το οποίον ενέστη εις την επιβληθείσαν εις αυτό φορολογίαν, δεν συμφωνεί μετά του Διευθυντού ως προς το ποσόν επί του οποίου υπόκειται εις φορολογίαν, ο Διευθυντής χωρεί εις καθορισμόν του ποσού του αντικειμένου φόρου του ενισταμένου προσώπου βάσει της διαθεσίμου αυτώ μαρτυρίας και πληροφορεί καταλλήλως το ενιστάμενον πρόσωπον:

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων λογίζεται ως κωλύον τον Διευθυντήν να καθορίση το ποσόν του αντικειμένου φόρου του ενισταμένου προσώπου εις ποσόν μεγαλύτερον της υπό ένστασιν φορολογίας εάν κατόπιν εξετάσεως της ενστάσεως φανή ότι δικαιολογείται τοιαύτη αύξησις.

(6) Η απόφαση του Διευθυντή στην υποβληθείσα με βάση το εδάφιο (1) ένσταση, εκδίδεται το αργότερο μέσα σε περίοδο τριών χρόνων από την ημερομηνία που το ενιστάμενο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προσήγαγε ή παρέσχε στο Διευθυντή οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες τα οποία αυτός είχε απαιτήσει και /ή ανταποκρίθηκε θετικά σε οποιοδήποτε αίτημά του, με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (3). Σε περίπτωση που η προθεσμία των τριών ετών λήξει χωρίς ο Διευθυντής να έχει εκδώσει την απόφασή του, ο Διευθυντής υποχρεούται να τροποποιήσει την επιβληθείσα φορολογία σύμφωνα με τη δήλωση του αντικειμένου του φόρου του ενιστάμενου προσώπου και να επιδώσει σ' αυτό σχετική ειδοποίηση:

Νοείται ότι-

(α) Για ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικού) Νόμου του 1999 και ο Διευθυντής δεν κρίνει σκόπιμο να ζητήσει οποιοδήποτε στοιχείο με βάση το εδάφιο (3), η προθεσμία για έκδοση της απόφασής του αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης·

(β) για ενστάσεις που εκκρεμούν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικού) Νόμου του 1999 και για τις οποίες είτε υποβλήθηκαν ήδη τα στοιχεία που ζητήθηκαν με βάση το εδάφιο (3) είτε ο Διευθυντής δεν κρίνει σκόπιμο να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία, η προθεσμία για έκδοση της απόφασής του αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικού) Νόμου του 1999:

Νοείται περαιτέρω ότι η προθεσμία των τριών ετών παρατείνεται για τη χρονική περίοδο που ο φορολογούμενος καθυστερεί, πέραν της καθορισμένης από το Διευθυντή προθεσμίας, να υποβάλει τα επιπρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες που πιθανό να καταστούν αναγκαία κατά την εξέταση της υπόθεσης.

Προσφυγή εναντίον απόφασης του Διευθυντή

20Α.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί τον εαυτό του αδικημένο από τη φορολογία που του επιβλήθηκε και απέτυχε να έλθει σε συμφωνία με το Διευθυντή, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 20, έχει το δικαίωμα-

(α) Να ασκήσει προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος, οπότε εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν οι διατάξεις του άρθρου 21 · ή

(β) να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή στο Εφοριακό Συμβούλιο εναντίον της εν λόγω απόφασης, μέσα σε περίοδο σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της απόφασης με συστημένη επιστολή στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του αιτητή ή της επίδοσής της σ' αυτόν, που να συνοδεύεται από πλήρη αποδεικτικά στοιχεία:

Νοείται ότι το βάρος της απόδειξης ότι η φορολογία για την οποία ασκείται η ιεραρχική προσφυγή είναι υπερβολική φέρει ο αιτητής:

Νοείται περαιτέρω ότι το Εφοριακό Συμβούλιο μπορεί να παρατείνει για εύλογο χρόνο την πιο πάνω περίοδο των σαράντα πέντε ημερών, αν ικανοποιείται ύστερα από γραπτή αίτηση του αιτητή που συνοδεύεται από πλήρη δικαιολογητικά στοιχεία ότι η μη έγκαιρη καταχώριση της ιεραρχικής προσφυγής οφείλεται σε απουσία του αιτητή από τη Δημοκρατία, σε ασθένειά του ή σε άλλη εύλογη αιτία.

(2) Το Εφοριακό Συμβούλιο δεν επιλαμβάνεται οποιασδήποτε ιεραρχικής προσφυγής-

(α) Στην περίπτωση που ο αιτητής δεν καταβάλλει το μη αμφισβητούμενο μέρος του φόρου, εφόσον του ζητηθεί από το Διευθυντή, ή δεν προβαίνει σε διευθετήσεις για την αποπληρωμή του, προς πλήρη ικανοποίηση του Διευθυντή·

(β) στην περίπτωση που έχει λόγους να πιστεύει ότι το ποσό του αντικειμένου του φόρου, όπως καθορίζεται από το Διευθυντή, δυνατό να μην εισπραχθεί και ο αιτητής αρνείται ή παραλείπει, εφόσον του ζητηθεί, να παράσχει σ' αυτό ικανοποιητική εγγύηση που να διασφαλίζει την καταβολή του φόρου σε περίπτωση επικύρωσης, στο σύνολο ή μερικώς, της απόφασης του Διευθυντή.

(3) Το Εφοριακό Συμβούλιο κοινοποιεί στο Διευθυντή την αίτηση του αιτητή και ζητά την υποβολή έκθεσης και οποιωνδήποτε στοιχείων τα οποία κρίνει αναγκαία μέσα σε ειδικά καθορισμένη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των τριών μηνών.

(4) Το Εφοριακό Συμβούλιο ορίζει ημερομηνία για την ακρόαση της προσφυγής και με έγγραφη ειδοποίησή του καλεί τον αιτητή ή τον αντιπρόσωπο του καθώς και το Διευθυντή ή τον αντιπρόσωπο του να παρουσιαστούν ενώπιον του και να εκθέσουν τις απόψεις τους αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την εξεταζόμενη από αυτό προσφυγή:

Νοείται ότι ούτε ο Διευθυντής ούτε ο αιτητής δεν έχουν το δικαίωμα κατά την ακρόαση της προσφυγής να παρουσιάσουν λόγους ή στοιχεία που δεν είχαν προσαχθεί κατά την εξέταση της ένστασης του αιτητή από το Διευθυντή, εκτός αν τέτοια στοιχεία εξ αποδεδειγμένων λόγων αντικειμενικής αδυναμίας δεν ήταν δυνατό να προσκομιστούν από τον αιτητή στο εν λόγω στάδιο ή να αποκαλυφθούν με υπό τας περιστάσεις διεξαχθείσα από το Διευθυντή λογική έρευνα:

Νοείται περαιτέρω ότι ιεραρχικές προσφυγές τις οποίες το Εφοριακό Συμβούλιο κρίνει αβάσιμες μπορούν να εξετάζονται συνοπτικά και να απορρίπτονται, χωρίς να καλείται ενώπιον του ο αιτητής ή ο Διευθυντής.

(5) Μετά την περάτωση της εξέτασης της ιεραρχικής προσφυγής, το Εφοριακό Συμβούλιο, με βάση τα υποβληθέντα σ' αυτό στοιχεία, δύναται να εκδώσει μία από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να ακυρώσει ή να επικυρώσει εν όλω ή εν μέρει την απόφαση του Διευθυντή,

(β) να τροποποιήσει την απόφαση του Διευθυντή,

(γ) να εκδώσει νέα απόφαση σε αντικατάσταση της απόφασης του Διευθυντή,

(δ) να παραπέμψει την υπόθεση στο Διευθυντή με οδηγίες να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες.

(6) Η διαδικασία εξέτασης της ιεραρχικής προσφυγής ολοκληρώνεται το ταχύτερο δυνατό και η απόφαση του Εφοριακού Συμβουλίου εκδίδεται το αργότερο σε ένα χρόνο από την υποβολή της.

(7) Αν ως αποτέλεσμα της απόφασης του Εφοριακού Συμβουλίου παρίσταται ανάγκη να γίνει νέα βεβαίωση του φόρου, για να εφαρμοστεί η απόφαση ή προς συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Εφοριακού Συμβουλίου, η βεβαίωση αυτή διενεργείται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Εφοριακού Συμβουλίου.

80(Ι)/1999

Προσφυγή εναντίον αποφάσεων του Εφοριακού Συμβουλίου

21.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί τον εαυτό του αδικημένο από την απόφαση του Εφοριακού Συμβουλίου με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 20Α έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος.

(2) Το βάρος της αποδείξεως ότι η φορολογία αναφορικώς προς ην ασκείται η προσφυγή είναι υπερβολική επιρρίπτεται επί του αιτητού εν τη προσφυγή.

(3) Εάν, συνεπεία αποφάσεως ληφθείσης επί ασκηθείσης προσφυγής, παρίσταται ανάγκη όπως γίνη νέα βεβαίωσις του φόρου ίνα εφαρμοσθή η απόφασις του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή προς συμμόρφωσιν προς τας οδηγίας αυτού, η τοιαύτη νέα βεβαίωσις της φορολογίας δύναται να διενεργηθή εντός εξ μηνών από της ημερομηνίας καθ' ην εξεδόθη η τοιαύτη απόφασις, ανεξαρτήτως των χρονικών προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 23.

4/1978 164/1987 80(I)/1999 97(I)/2017

Η φορολογία κ.λ.π. δεν θα είναι άκυρος λόγω της εν αυτή πλάνη περί τα ονόματα ή περιγραφάς

22.-(1) Φορολογίαι, εντάλματα ή έτερα διαβήματα φερόμενα ως γενόμενα συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος Νόμου δεν ακυρούνται ουδέ λογίζονται άκυρα ή ακυρώσιμα δι' έλλειψιν τύπου, ούτε το κύρος των επηρεάζεται εκ λαθών, ατελειών ή παραλείψεων εάν ουσιαστικώς συνάδωσι προς το πνεύμα και τον σκοπόν του παρόντος Νόμου και εάν το φορολογηθέν πρόσωπον ή το πρόσωπον εφ' ου προετίθετο να επιβληθή φορολογία ή το καθ' οιονδήποτε τρόπον επηρεαζόμενον πρόσωπον προσδιορίζηται εν αυταίς συμφώνως τω κοινώ σκοπώ και αντιλήψει.

(2) Το κύρος γενομένης φορολογίας δεν αμφισβητείται ή επηρεάζεται-

(α) λόγω λάθους εν αυτή περί το όνομα ή επώνυμον του εις φόρον υποκειμένου, την περιγραφήν οιονδήποτε αντικειμένου φόρου ή το ποσόν του επιβληθέντος φόρου ή

(β) λόγω ασυμφωνίας μεταξύ της φορολογίας και της περί αυτής σταλείσης ειδοποιήσεως:

Νοείται ότι, η περί αυτής σταλείσα ειδοποίησις επιδίδεται δεόντως εις το πρόσωπον εφ' ου προετίθετο να επιβληθή φορολογία και η τοιαύτη ειδοποίησις περιέχει ουσιαστικώς και πραγματικώς τα στοιχεία εφ' ων βασίζεται η φορολογία.

4/1978

Διόρθωσις παραλείψεως επιβολής φόρου ή επιβολής φόρου ελάσσονος του κανονικού

23.-(1) Οσάκις ο Διευθυντής κρίνη ότι πρόσωπον τι εφ' ου επεβλήθη φόρος δυνάμει οιονδήποτε νόμου, περιλαμβανομένου και νόμου Κοινοτικής Συνελεύσεως επιβαλόντος προσωπικήν εισφοράν υπό μορφήν φόρου εισοδήματος, ψηφισθέντος είτε προ είτε κατόπιν της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, δεν εφορολογήθη ή εφορολογήθη διά ποσού ελάσσονος εκείνου διά του οποίου ώφειλε να φορολογηθή, ο Διευθυντής δύναται, εντός του φορολογικού έτους ή εντός έξι (6) ετών από την ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης ή της αναθεωρημένης φορολογικής δήλωσης, για το εν λόγω φορολογικό έτος, αναλόγως ποια εκ των δύο ημερομηνιών είναι μεταγενέστερη, να επιβάλη εις το πρόσωπον τούτο φορολογίαν τοιούτου ποσού ή τοιούτου επιπροσθέτου ποσού οίον επεβλήθη δυνάμει των διατάξεων του επιβαλόντος τον φόρον νόμου και έδει να είχε βεβαιωθή και εισπραχθή δυνάμει των εν λόγω διατάξεων, αι δε διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται επί της τοιαύτης βεβαιώσεως και του επί τη βάσει αυτής επιβληθέντος φόρου:

Νοείται ότι κατά την διενέργειαν πάσης τοιαύτης βεβαιώσεως ο Διευθυντής χορηγεί τοιαύτας εκπτώσεις οίας προβλέπει ο επί του οικείου φορολογικού έτους εφαρμοζόμενος νόμος, ο δε βάσει της βεβαιώσεως καταβλητέος φόρος επιβάλλεται συμφώνως προς τους συντελεστάς οι οποίοι προβλέπονται υπό του επί του οικείου φορολογικού έτους εφαρμοζομένου νόμου.

(2) Οσάκις τις είναι ένοχος δόλου ή εσκεμμένης παραλείψεως, το χρονικόν όριον των εξ ετών το οποίον αναφέρεται εν τω εδαφίω (1) αυξάνεται εις δώδεκα έτη.

4/1978 41/1979 243(I)/2025

ΜΕΡΟΣ IV ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΙ

Προσωριναί Φορολογίαι

24. Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου προς τον σκοπόν όπως ο φόρος ο πληρωτέος υπό προσώπου όπερ κτάται εισόδημα άλλο ή εξ αποδοχών εισπράττηται κατά την διάρκειαν του φορολογικού έτους διά το οποίον επιβάλλεται ο φόρος το πρόσωπον τούτο υποβάλλει, προ της 31ης Ιουλίου εκάστου φορολογικού έτους ιδικόν του υπολογισμόν αναφορικώς προς το αντικείμενον φόρου και τον υπ' αυτού πληρωθησόμενον προσωρινόν φόρον. Εν τοιαύτη περιπτώσει το ποσόν του προσωρινού φόρου είναι το υπό του προσώπου τούτου υπολογισθέν ποσόν και καταβάλλεται κατά τας καθοριζομένας ημερομηνίας:

Νοείται ότι το τοιούτο πρόσωπον δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον προ της 31ης Δεκεμβρίου του φορολογικού έτους να υποβάλλη εις τον Διευθυντήν αναθεωρημένον υπολογισμόν:

Νοείται περαιτέρω ότι εν περιπτώσει αναθεωρήσεως εφαρμόζονται αι διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 38 ως και αι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 39:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι-

(i) σε περίπτωση εταιρείας που συστάθηκε ή εγγράφηκε δυνάμει οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ Νόμου στη Δημοκρατία ή εταιρείας που συστάθηκε εκτός της Δημοκρατίας και εγγράφηκε σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο ή έγινε κάτοικος της Δημοκρατίας· και

(ii) σε περίπτωση ατόμου που άρχισε να αποκτά εισόδημα άλλο από αποδοχές,

μετά την 30ή Ιουνίου σε οποιοδήποτε έτος, υποβάλλει τον δικό του υπολογισμό αναφορικά με το αντικείμενο φόρου του σχετικού έτους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού.

4/1978 41/1979 164/1987 163(I)/2012 243(I)/2025

Βάσις προσωρινής φορολογίας από τον Διευθυντήν

25. Οσάκις πρόσωπον υπόχρεων εις την υποβολήν προσωρινού υπολογισμού του αντικειμένου του φόρου συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 24, αρνηθή, παραλείψη ή αμελήση όπως υποβάλη τοιούτον υπολογισμόν ο Διευθυντής δύναται να προβή εις βεβαίωσιν της προσωρινής φορολογίας επί τη βάσει του εισοδήματος του τελευταίου έτους διά το οποίον έχει επιβληθή φορολογία.

4/1978 41/1979 164/1987

Πρόσθετος φόρος λόγω χαμηλού υπολογισμού και επιστροφή φόρου μετά τόκου λόγω υψηλού υπολογισμού

26.-(1) Οσάκις δι' εν έτος το αντικείμενον του προσωρινού φόρου είναι χαμηλότερον των τριών τετάρτων του αντικειμένου του φόρου, ως τούτο θα έχη τελικώς εξακριβωθή, το πρόσωπον τούτο υπόκειται, επιπροσθέτως προς το ποσόν του κανονικού φόρου, εις πληρωμήν ποσού ίσου προς το εν δέκατον της διαφοράς μεταξύ του ποσού του φόρου ως τούτο έχει τελικώς εξακριβωθή και του ποσού του προσωρινού φόρου του πληρωτέου ή πληρωθέντος συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Μέρους:

Νοείται ότι αι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται εις περίπτωσιν καθ' ην πρόσωπον τι αμφισβητεί επί Δικαστηρίω την εις αυτό επιβληθείσαν φορολογίαν επί νομικού σημείου μη εισέτι αποφασισθέντος:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που δεν υποβλήθηκε υπολογισμός του προσωρινού φόρου δυνάμει του άρθρου 24 ή στην περίπτωση που δεν έγινε βεβαίωση από το Διευθυντή δυνάμει του άρθρου 25, το αντικείμενο του προσωρινού φόρου θεωρείται ότι είναι μηδέν.

(2) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο αποδείξει ότι αναφορικά με οποιοδήποτε φορολογικό έτος κατέβαλε προσωρινό φόρο ο οποίος υπερβαίνει το ορθό ποσό του φόρου που όφειλε να καταβάλει, έχει δικαίωμα σε επιστροφή του καθ' υπερβολήν καταβληθέντος ποσού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 35.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο ετήσιος τόκος υπολογίζεται με βάση τους συμπληρωμένους μήνες.

4/1978 41/1979 164/1987 86(I)/1994 135(I)/2005 188(I)/2015

Ειδικός τρόπος προσωρινής φορολογίας του εισοδήματος εταιρειών ασφάλειας ζωής

26Α. [Διαγράφηκε]

Ιστορικό Τροποποιήσεων 4/1978 243(I)/2025

ΜΕΡΟΣ V ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ

Εξουσία του Διευθυντού όπως απαιτήση την παροχήν στοιχείων

27.-(1) Ο Διευθυντής δύναται, δι' εγγράφου αυτού ειδοποιήσεως, να απαιτήση παρά παντός προσώπου όπως τω παράσχη τοιαύτα στοιχεία αναφορικώς προς το αντικείμενον φόρου του προσώπου τούτου δι' οιονδήποτε φορολογικόν έτος οία ήθελεν ούτος κρίνει αναγκαία διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ή όπως εμφανισθή ενώπιον αυτού και δώση μαρτυρίαν, αναφορικώς προς το τοιούτον αντικείμενον φόρου και προσαγάγη λογαριασμούς, βιβλία ή άλλα έγγραφα υπό την φύλαξιν ή έλεγχον αυτού σχετιζόμενα με το ρηθέν αντικείμενον φόρου.

(2) Ο Έφορος δύναται με έγγραφη ειδοποίησή του να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο όπως του παράσχει τέτοια στοιχεία ή έγγραφα τα οποία οφείλει να διατηρεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τα οποία αφορούν το αντικείμενο του φόρου ή το φορολογητέο εισόδημα του προσώπου αυτού και οποιουδήποτε άλλου προσώπου, τα οποία ο Έφορος δύναται να χρησιμοποιήσει για σκοπούς επιβολής φορολογίας στο άλλο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 23.

(3) Ο Έφορος δύναται να καθορίζει τη μορφή, τον τύπο και τον τρόπο υποβολής οποιουδήποτε φορολογικού στοιχείου που υποβάλλεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένης της ψηφιακής ή ηλεκτρονικής υποβολής με ηλεκτρονικά πρότυπα που επιτρέπουν τη δομημένη και αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων από πληροφορικά συστήματα.

4/1978 41/1979 164/1987 243(I)/2025

Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα βοηθώσι τον Διευθυντήν

28.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ο Διευθυντής δύναται να αιτήση παρά παντός δημοσίου υπαλλήλου όπως τω παράσχη τοιαύτα στοιχεία οία δυνατόν να χρειασθώσι διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και τα όποια δυνατόν να ευρίσκωνται εν τη κατοχή του τοιούτου υπαλλήλου.

(2) Πας δημόσιος υπάλληλος έχων υπό την φύλαξιν αυτού μητρώα, βιβλία, αρχεία ή άλλα έγγραφα ων η εξέτασις δυνατόν να βοηθήση εις την εξασφάλισιν φόρου ή να αποδείξη ή οδηγήση εις την ανακάλυψιν οιονδήποτε δόλου ή παραλείψεως αναφορικώς προς φόρον, οφείλει να επιτρέπη εις οιονδήποτε δεόντως δι' εγγράφου του Διευθυντού εξουσιοδοτημένον πρόσωπον όπως εν καταλλήλω χρόνω εξετάση προς τούτο τα τοιαύτα μητρώα, βιβλία, αρχεία ή άλλα έγγραφα και λάβη τας αναγκαίας σημειώσεις και αντίγραφα άνευ της καταβολής τέλους ή δικαιώματος τινος.

(3) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος "δημόσιος υπάλληλος" περιλαμβάνει όλους τους λειτουργούς στην υπηρεσία αρχής τοπικής διοίκησης και οργανισμού δημοσίου δικαίου, εξαιρουμένων των λειτουργών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών.

4/1978 41/1979 164/1987 136(I)/2010

Ετοιμασία και πιστοποίηση λογαριασμών και προσδιορισμών

29.-(1) Λογαριασμοί σχετιζόμενοι με το αντικείμενο φόρου που προσάγονται στον Έφορο ή συνοδεύουν δηλώσεις του αντικειμένου φόρου που υποβάλλονται στον Έφορο δυνατόν, κατά τη διακριτική του εξουσία, να μη ληφθούν υπόψη, εάν δεν ετοιμάστηκαν και πιστοποιήθηκαν από πρόσωπο που είναι νόμιμος ελεγκτής ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμο.

(2) Προσδιορισμοί σχετιζόμενοι με το αντικείμενο φόρου που προσάγονται στον Έφορο ή συνοδεύουν δηλώσεις του αντικειμένου φόρου που υποβάλλονται στον Έφορο δυνατόν, κατά τη διακριτική του εξουσία, να μη ληφθούν υπόψη, εάν δεν ετοιμάστηκαν και πιστοποιήθηκαν από πρόσωπο το οποίο κατέχει πιστοποιητικό άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος από τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή άλλο αναγνωρισμένο σώμα ελεγκτών στη Δημοκρατία.

4/1978 41/1979 164/1987 243(I)/2025

Τήρησις βιβλίων

30.-(1) Κάθε πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από τις πηγές που καθορίζονται στις παραγράφους (α), (γ), (ε) και (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 ή στις παραγράφους (α), (δ) και (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, οφείλει όπως για κάθε φορολογικός έτος:

(α) Εκδίδει τιμολόγια και αποδείξεις σχετικά με τις συναλλαγές και εισπράξεις του, όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

(β) τηρεί λογιστικά βιβλία και αρχεία, με βάση τα οποία ετοιμάζει λογαριασμούς σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές αρχές, οι οποίοι ελέγχονται ή επισκοπούνται σύμφωνα με αποδεκτές ελεγκτικές αρχές, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, από πρόσωπο που έχει άδεια να διοριστεί ελεγκτής εταιρείας σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο:

Νοείται ότι, φυσικό πρόσωπο-

(i) το οποίο δεν ασκεί επιχείρηση, εξαιρείται από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου·

(ii) το οποίο ασκεί επιχείρηση και-

(αα) του οποίου το σύνολο του ετήσιου κύκλου εργασιών και οποιουδήποτε άλλου μεικτού εισοδήματος αποκτάται από τις πηγές που καθορίζονται στις παραγράφους (γ), (ε) και (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 ή στις παραγράφους (δ) και (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (€120.000) εξαιρείται από την υποχρέωση για ετοιμασία λογαριασμών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου·

(ββ) του οποίου το σύνολο του ετήσιου κύκλου εργασιών και οποιουδήποτε άλλου μεικτού εισοδήματος αποκτάται από τις πηγές που καθορίζονται στις παραγράφους (γ), (ε) και (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 ή στις παραγράφους (δ) και (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (€120.000), αλλά δεν υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000) και το σύνολο του ισολογισμού, ήτοι η συνολική αξία των

στοιχείων ενεργητικού χωρίς να έχουν αφαιρεθεί στοιχεία του παθητικού, δεν υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000) κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, επί δύο τουλάχιστον συνεχείς χρήσεις, δύναται να υποβάλλει τους λογαριασμούς του σε επισκόπηση·

(γγ) το οποίο δεν εμπίπτει στις πρόνοιες των υποπαραγράφων (αα) ή (ββ) της παραγράφου (ii) της παρούσας επιφύλαξης, υποβάλλει τους λογαριασμούς του σε έλεγχο.

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Έφορος δύναται εάν το κρίνει σκόπιμο να εξαιρεί πρόσωπο από τις διατάξεις της παραγράφου (β) και να ζητά την υποβολή άλλων στοιχείων για σκοπούς ελέγχου του προσώπου αυτού.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «πρόσωπο» περιλαμβάνει και συνεταιρισμό.

(2) Τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) βιβλία και αρχεία διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) ετών από την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης ή της αναθεωρημένης φορολογικής δήλωσης ή την ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης ή της αναθεωρημένης φορολογικής δήλωσης, οποιαδήποτε ημερομηνία είναι μεταγενέστερη:

Νοείται ότι, σε περίπτωση έναρξης φορολογικού ελέγχου εντός του τελευταίου έτους της περιόδου που ορίζεται στο παρόν εδάφιο, η περίοδος φύλαξης των εγγράφων παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου ή μέχρι τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης του ελέγχου, όποιο από τα δύο επισυμβεί νωρίτερα.

(3) Ο Διευθυντής έχει το δικαίωμα, εντός της περιόδου που καθορίζεται στο εδάφιο (2) και του τρέχοντος έτους, να προβαίνει οποτεδήποτε:

(α) Σε εξέταση και έλεγχο, περιλαμβανομένου και επιτοπίου ελέγχου, όλων των λογιστικών βιβλίων και αρχείων, τιμολογίων ή αποδείξεων και ελεγμένων ή επισκοπημένων λογαριασμών, τα οποία τηρούνται δυνάμει του εδαφίου (1), δύναται δε να λάβει μαζί του περικοπές ή αντίγραφο τούτων· και

(β) σε επιτόπιο έλεγχο για σκοπούς εξακρίβωσης της τήρησης της υποχρέωσης έκδοσης των τιμολογίων και αποδείξεων σύμφωνα με το εδάφιο (1).

(4) Για σκοπούς άσκησης οποιωνδήποτε εξουσιών παρέχονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο Έφορος Φορολογίας δύναται σε οποιονδήποτε εύλογο χρόνο να εισέρχεται και να επιθεωρεί οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, εγκαταστάσεις, οικοδομή, υποστατικό, χώρο, τόπο, που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την άσκηση επιχείρησης, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αγαθών και εγγράφων που ευρίσκονται σε αυτά, νοουμένου ότι η επιχείρηση η οποία στεγάζεται σε αυτά βρίσκεται σε ώρες κανονικής λειτουργίας της:

Νοείται ότι από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, εξαιρείται οποιαδήποτε οικοδομή που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

(5) Πρόσωπο, το οποίο δυνάμει του εδαφίου (1) τηρεί βιβλία και αρχεία οφείλει να ενημερώνει αυτά, το αργότερο μέχρι το τέλος του τέταρτου μήνα που ακολουθεί το μήνα, εντός του οποίου γίνονται οι συναλλαγές της επιχείρησης αυτού.

(6) Η έκδοση τιμολογίων επιχείρησης γίνεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία από την οποία πραγματοποιείται η συναλλαγή ή μέσα σε μεγαλύτερη περίοδο που μπορεί να επιτρέψει ο Διευθυντής με γραπτή ειδοποίηση προς το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, μετά από υποβολή σ'αυτόν σχετικού αιτήματος.

(7) Στην περίπτωση επιχείρησης που διατηρεί εμπορικά αποθέματα, διενεργείται απογραφή ετησίως κατά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου και τέτοια απογραφή είναι στη διάθεση του Διευθυντή όταν αυτό ζητηθεί.

4/1978 41/1979 164/1987 196/1989 135(I)/2005 46(I)/2009 136(I)/2010 163(I)/2012 197(I)/2012 126(I)/2020 90(I)/2022 243(I)/2025

Αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα

30Α.-(1) Οι δικαιούχοι πληρωμής στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με καταναλωτές, εντός προθεσμίας και ανάλογα με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας στον οποίο εμπίπτουν, όπως καθορίζονται σε διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση πράξεων πληρωμής.

(2) Για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα, οι δικαιούχοι πληρωμής συμβάλλονται με νομίμως αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, κατά τα οριζόμενα στον περί Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμο:

Νοείται ότι, για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα, καθώς και για την είσπραξη για λογαριασμό τρίτου εν γένει, δεν επιτρέπεται στους δικαιούχους πληρωμής να συμβάλλονται με οντότητες οι οποίες δεν αποτελούν νομίμως αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή αντιπροσώπους αυτών, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά στην οικεία ισχύουσα νομοθεσία.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της υποχρέωσης ενημέρωσης του καταναλωτή.

126(I)/2020

Πρόγραμμα δημόσιων κληρώσεων

30Β.-(1) Συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής για την αγορά αγαθών ή τη λήψη πληρωμών, λαμβάνονται υπόψη για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα δημόσιων κληρώσεων (λοταρίες), μέσω του οποίου οι τυχεροί επιβραβεύονται με χρηματικά ή σε είδος έπαθλα, το συνολικό δε κόστος των επάθλων επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων της διάρκειας του προγράμματος, της διαδικασίας, των κριτηρίων και της συχνότητας των κληρώσεων, του καθορισμού των χρηματικών ή και σε είδος επάθλων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου θέματος, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

126(Ι)/2020

Εξουσία του Διευθυντού κατά την απογραφήν εμπορευμάτων

31. Ανεξαρτήτως πάσης ετέρας εξουσίας παραχωρουμένης διά του παρόντος Νόμου, εφ' όσον υπάρχει εύλογος υποψία ότι αι ορθαί ποσότητες και τιμαί των εμπορευμάτων εμπορικής ή βιομηχανικής επιχειρήσεως δεν καταχωρούνται εν τοις λογιστικοίς βιβλίοις, ο Διευθυντής κέκτηται εξουσίαν εξελέγξεως της ορθότητος τούτων, επί τούτω δε δύναται να απαιτήση όπως ειδικώς υπ' αυτού εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος παρευρίσκηται κατά τον χρόνον της απογραφής των τοιούτων εμπορευμάτων.

4/1978 41/1979 164/1987

Εξουσία του Διευθυντού δι' επιτόπιον έρευναν, κλπ.

32.-(1) Οσάκις Δικαστής Επαρχιακού Δικαστηρίου ικανοποιήται δι' ενόρκου καταγγελίας υπό προσώπου εξουσιοδοτουμένου προς τούτο υπό του Διευθυντού όπως ενεργή διά σκοπούς του παρόντος άρθρου είτε-

(α) ότι υφίσταται εύλογος αιτία να πιστεύηται ότι έχει διαπραχθή ή διαπράττεται αδίκημα τι κατά παράβασιν του άρθρου 49 και ότι νομίμως παραδεκταί αποδείξεις διά την διάπραξιν του αδικήματος ευρίσκονται εν οιαδήποτε οικοδομή καθοριζομένη εν τη καταγγελία ή

(β) ότι οιαδήποτε έγγραφα και λοιπά στοιχεία άτινα έδει όπως παρουσιασθώσι συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου και δεν έχουσιν εισέτι παρουσιασθή ευρίσκονται εν οιαδήποτε οικοδομή,

ο ρηθείς Δικαστής δύναται να εκδώση ένταλμα ερεύνης εξουσιοδοτούν οιονδήποτε αστυνομικόν ομού μεθ' οιωνδήποτε άλλων προσώπων κατονομαζομένων εν τω εντάλματι και οιουσδήποτε άλλους αστυνομικούς όπως εισέλθωσιν εις την καθορισθείσαν εν τη καταγγελία οικοδομήν, πλήν οικοδομής προσώπου το οποίον συμφώνως προς το δίκαιον της αποδείξεως δεσμεύεται υπό του επαγγελματικού απορρήτου, καθ' οιονδήποτε χρόνον εν καιρώ ημέρας εντός ενός μηνός από της ημερομηνίας του εντάλματος και να ερευνήσωσι την οικοδομήν.

(2) Πρόσωπον τι εξουσιοδοτημένον υπό εντάλματος, ως εν εδαφίω (1) αναφέρεται, δύναται να ερευνήση οιανδήποτε οικοδομήν ως και οιονδήποτε πρόσωπον το οποίον ευρίσκεται εν αυτή ή διά το οποίον υπάρχει εύλογος αιτία να πιστεύη ότι τούτο έχει εγκαταλείψει ή είναι έτοιμον να εισέλθη εις την οικοδομήν και δύναται να κατάσχη οιονδήποτε αντικείμενον ευρισκόμενον εντός της οικοδομής και διά το οποίον υπάρχει εύλογος αιτία να πιστεύη ότι αποτελεί απόδειξιν διά την διάπραξιν οιονδήποτε αδικήματος κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου ή οιαδήποτε έγγραφα και λοιπά στοιχεία διά τα όποια υπάρχει εύλογος αιτία να πιστεύη ότι έδει όπως παρουσιασθώσι:

Νοείται ότι ουδεμία γυνή θα ερευνάται, εκτός μόνον υπό άλλης γυναικός, δυνάμει εντάλματος ερεύνης το οποίον εξεδόθη δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(3) Όπου, δυνάμει του παρόντος άρθρου, πρόσωπον τι κατέχει εξουσίαν να εισέλθη εις οιανδήποτε οικοδομήν δύναται να χρησιμοποιήση τοσαύτην βίαν όσην είναι ευλόγως αναγκαία προς τον σκοπόν εξασκήσεως της τοιαύτης εξουσίας

(4) Οιαδήποτε έγγραφα και λοιπά στοιχεία τα όποια περιέχονται εις την κατοχήν του Διευθυντού, δυνάμει του παρόντος άρθρου, δύνανται να κατακρατηθώσι διά περίοδον τριών μηνών ή εάν κατά την διάρκειαν της εν λόγω περιόδου ήρξατο δικαστική διαδικασία εν σχέσει προς αδίκημα διά το οποίον τα εν λόγω έγγραφα ή στοιχεία δύνανται να χρησιμοποιηθώσιν ως αποδείξεις, μέχρι της τελικής αποπερατώσεως της τοιαύτης διαδικασίας.

4/1978 41/1979 164/1987

Αναστολή λειτουργίας επιχείρησης και σφράγιση των υποστατικών της

32Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2), (3) και (4), ο Έφορος δύναται με απόφασή του να αναστείλει τη λειτουργία επιχείρησης και να σφραγίσει τα υποστατικά αυτής εφόσον πρόσωπο που ασκεί την επιχείρηση-

(α) παραλείπει να υποβάλει τουλάχιστον δύο (2) φορολογικές δηλώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ή τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνιαίες δηλώσεις παρακρατήσεων φόρων και εισφορών ή τουλάχιστον τρεις (3)

φορολογικές δηλώσεις Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2027· ή

(β) παραλείπει να καταβάλει τον υπ' αυτού υπολογιζόμενο φόρο σύμφωνα με φορολογική ή φορολογικές δηλώσεις ή τον οφειλόμενο φόρο ή εισφορά σύμφωνα με δήλωση ή δηλώσεις παρακρατήσεων φόρων και εισφορών, ή σύμφωνα με βεβαίωση ή βεβαιώσεις του Εφόρου ή οφειλόμενα ποσά φόρου προστιθέμενης αξίας σύμφωνα με φορολογική ή φορολογικές δηλώσεις ή με βεβαιώσεις φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου και νοουμένου ότι το συνολικό οφειλόμενο ποσό, περιλαμβανομένων των επιβαρύνσεων, υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000):

Νοείται ότι, σε περίπτωση βεβαίωσης φόρου από τον Έφορο, για την προσμέτρηση του βεβαιωμένου φόρου στο συνολικό οφειλόμενο ποσό, πρέπει να έχουν παρέλθει οι προθεσμίες διοικητικής ή δικαστικής αμφισβήτησης ή, σε περίπτωση εμπρόθεσμης αμφισβήτησης, να έχουν εξαντληθεί όλες οι διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες αμφισβήτησης· ή

(γ) δεν εξέδωσε τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο τιμολόγια ή αποδείξεις ή εξέδωσε ανακριβή τιμολόγια ή αποδείξεις· ή

(δ) παρεμποδίζει τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου από εξουσιοδοτημένους λειτουργούς:

Νοείται ότι, η διάρκεια της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης και σφράγισης των υποστατικών της δεν δύναται να υπερβαίνει τις (10) δέκα ημέρες:

Νοείται περαιτέρω ότι, τυχόν αλλαγή στη νομική μορφή ή στο πρόσωπο που ασκεί την επιχείρηση από τον χρόνο διαπίστωσης της παράβασης μέχρι τον χρόνο εκτέλεσης της απόφασης του Εφόρου δεν αποτελεί λόγο για τη μη εκτέλεσή της, εφόσον κατά τον χρόνο εκτέλεσης η επιχείρηση εξακολουθεί να λειτουργεί στον ίδιο χώρο με ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο εργασιών.

(2) Προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης του Εφόρου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) είναι η αποστολή τριών (3) ειδοποιήσεων προς το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) με διπλοσυστημένη επιστολή στην τελευταία δοθείσα διεύθυνση αλληλογραφίας της επιχείρησης ή στο εγγεγραμμένο γραφείο του νομικού προσώπου το οποίο είναι συνδεδεμένο με την επιχείρηση ή με την άφεση της επιστολής στη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου του νομικού προσώπου το οποίο είναι συνδεδεμένο με την επιχείρηση ή με την τοιχοκόλλησή της σε εμφανές μέρος της επιχείρησης ως εξής:

(α) Ο Έφορος αποστέλλει την πρώτη ειδοποίηση πρόθεσης αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης και σφράγισης των υποστατικών αυτής και παρέχεται προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών για συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), στο τέλος της οποίας ο Έφορος ελέγχει κατά πόσο το πρόσωπο έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(β) Σε περίπτωση που ο Έφορος διαπιστώσει ότι το πρόσωπο δεν έχει συμμορφωθεί με την πρώτη ειδοποίηση και εξακολουθεί να μην υπάρχει συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), αποστέλλει δεύτερη ειδοποίηση πρόθεσης αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης και σφράγισης των υποστατικών αυτής και παρέχεται προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών προς συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), στο τέλος της οποίας ο Έφορος Φορολογίας ελέγχει κατά πόσο το πρόσωπο έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(γ) Σε περίπτωση που ο Έφορος διαπιστώσει ότι το πρόσωπο δεν έχει συμμορφωθεί με τη δεύτερη ειδοποίηση και εφόσον εξακολουθεί να μην υπάρχει συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), αποστέλλει τρίτη ειδοποίηση πρόθεσης αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης και σφράγισης των υποστατικών αυτής και ταυτόχρονα καλεί το πρόσωπο που ασκεί την επιχείρηση να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του εντός του χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από την αποστολή της τρίτης ειδοποίησης.

(3) Οι ειδοποιήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2) καθορίζουν με σαφήνεια την παράβαση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και σε περίπτωση οφειλόμενου ποσού ή παράλειψης υποβολής δηλώσεων περιλαμβάνουν σχετική προς τούτο ανάλυση.

(4) Σε περίπτωση που ο Έφορος διαπιστώσει ότι πρόσωπο δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του που προβλέπονται στο εδάφιο (1), εκδίδει απόφαση για αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης και σφράγισης των υποστατικών κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1) διασφαλίζοντας τα ακόλουθα:

(α) Αναγράφει στην απόφαση τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης της απόφασης και την επιδίδει άμεσα στο πρόσωπο που ασκεί την επιχείρηση ή σε περίπτωση που αυτό δεν ανευρίσκεται, η απόφαση τοιχοκολλάται σε εμφανές μέρος της επιχείρησης·

(β) για την εκτέλεση της απόφασης ο Έφορος δύναται να ζητά τη συνδρομή της Αστυνομίας και κατά τη διαδικασία εκτέλεσης αυτής που ενεργείται από αστυνομικό, με τη σύμπραξη εξουσιοδοτημένων από τον Έφορο λειτουργών, τοποθετείται στην είσοδο της επιχείρησης ταινία που φέρει το όνομα του Τμήματος Φορολογίας και την ένδειξη στην ελληνική γλώσσα "Σφραγίστηκε μέχρι …….. (ημερομηνία και ώρα), βάσει της απόφασης υπ' αριθμόν …….. ημερομηνίας……, προς εφαρμογή του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Νόμου" και ένδειξη, στην αγγλική γλώσσα, "Operation suspended due to tax violations":

Νοείται ότι, η παράγραφος (β) εφαρμόζεται στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που κατέχουν υποστατικά στο πλαίσιο άσκησης της επιχείρησής τους·

(γ) η απόφαση του Εφόρου για αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης και σφράγισης των υποστατικών της τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της μέσω γνωστοποίησής του, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και η εκτέλεσή της πραγματοποιείται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (δ)·

(δ) η εκτέλεση της απόφασης του Εφόρου, η οποία τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ) δεν δύναται να πραγματοποιηθεί πριν από την πάροδο δέκα (10) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης στο πρόσωπο που ασκεί την επιχείρηση ή, σε περίπτωση που αυτός δεν ανευρίσκεται, από την ημερομηνία που η απόφαση τοιχοκολλάται σε εμφανές μέρος της επιχείρησης σύμφωνα με την παράγραφο (α):

Νοείται ότι, η απόφαση θεωρείται ότι επιδόθηκε-

(i) εάν παραδοθεί στο πρόσωπο που ασκεί την επιχείρηση, ή, εάν η διεύθυνσή του είναι γνωστή, εάν αποσταλεί σε αυτό σε τέτοια διεύθυνση με διπλοσυστημένη επιστολή· ή

(ii) εάν το πρόσωπο που ασκεί την επιχείρηση δεν είναι γνωστό ή δεν είναι δυνατή η ανεύρεσή του, εάν αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην τελευταία δοθείσα διεύθυνση αλληλογραφίας της επιχείρησης ή στο εγγεγραμμένο γραφείο του νομικού προσώπου το οποίο είναι συνδεδεμένο με την εκάστοτε επιχείρηση· ή

(iii) με την άφεσή της στη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου του νομικού προσώπου το οποίο είναι συνδεδεμένο με την εκάστοτε επιχείρηση· ή

(iv) με τη δημοσίευσή της σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες, οι οποίες κυκλοφορούν στην επαρχία στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση· ή

(v) με την τοιχοκόλλησή της σε εμφανές μέρος της επιχείρησης·

(ε) κατά την περίοδο της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης και σφράγισης των υποστατικών της εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί δύναται να εισέρχονται στα υποστατικά της για σκοπούς άσκησης οποιωνδήποτε εξουσιών παρέχονται δυνάμει του παρόντος Νόμου με τη συνδρομή της Αστυνομίας και το πρόσωπο που αφορά υποχρεούται να επιτρέπει και να διευκολύνει τέτοια πρόσβαση και δύναται να παρευρίσκεται για όσο διαρκεί·

(στ) σε περίπτωση συμμόρφωσης του προσώπου που ασκεί την επιχείρηση, εκδίδεται σχετικό πιστοποιητικό από τον Έφορο και η απόφαση παύει αυτοδίκαια να ισχύει.

(5)(α) Σε περίπτωση που παρέλθει ο χρόνος για τον οποίο ανεστάλη η λειτουργία της επιχείρησης και σφραγίστηκαν τα υποστατικά αυτής κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1) και ουδεμία προς τούτο συμμόρφωση υφίσταται, ο Έφορος δύναται να αποφασίσει τη συνέχιση της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης και σφράγισης των υποστατικών αυτής για ακόμη μία περίοδο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες.

(β) Στην απόφαση του Εφόρου για περαιτέρω αναστολή της λειτουργίας και σφράγισης των υποστατικών δυνάμει του εδαφίου (5), προσδιορίζεται ο χρόνος της επιπλέον αναστολής λειτουργίας και σφράγισης των υποστατικών αυτής, καθώς και ο χρόνος έναρξης εφαρμογής και εκτέλεσης και ταυτόχρονα ο Έφορος, μέσω εξουσιοδοτημένου λειτουργού, κοινοποιεί την απόφασή του στην Αστυνομία και ζητά τη συνδρομή της για την εφαρμογή της απόφασης αυτής.

(γ) Η απόφαση του Εφόρου για περαιτέρω αναστολή της λειτουργίας και σφράγισης των υποστατικών δυνάμει του παρόντος εδαφίου θεωρείται ότι επιδόθηκε-

(i) εάν παραδοθεί στο πρόσωπο που ασκεί την επιχείρηση, ή, εάν η διεύθυνσή του είναι γνωστή, εάν αποσταλεί σε αυτό σε τέτοια διεύθυνση με διπλοσυστημένη επιστολή· ή

(ii) εάν το πρόσωπο που ασκεί την επιχείρηση δεν είναι γνωστό ή δεν είναι δυνατή η ανεύρεσή του, εάν αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην τελευταία δοθείσα διεύθυνση αλληλογραφίας της επιχείρησης ή στο εγγεγραμμένο γραφείο του νομικού προσώπου το οποίο είναι συνδεδεμένο με την επιχείρηση· ή

(iii) με την άφεσή της στην διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου του νομικού προσώπου το οποίο είναι συνδεδεμένο με την επιχείρηση· ή

(iv) με τη δημοσίευσή της σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες, οι οποίες κυκλοφορούν στην επαρχία στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση· ή

(v) με την τοιχοκόλλησή της σε εμφανές μέρος της επιχείρησης.

(6) Πρόσωπο το οποίο παραβιάζει την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης και το σφράγισμα των υποστατικών της, που έχει επιβληθεί δυνάμει του παρόντος άρθρου, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή/και σε πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(7) Για τους σκοπούς του εδαφίου (6), ως παράβαση αναστολής θεωρείται η καθ' οιονδήποτε τρόπο λειτουργία της επιχείρησης ή η αυθαίρετη αφαίρεση, καταστροφή ή παραποίηση των χρησιμοποιηθέντων για την σφράγιση μέσων την οποία διαπιστώνουν εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί του Εφόρου ή όργανα της Αστυνομίας.

(8) Οποιαδήποτε δικαστική αμφισβήτηση της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης και σφράγισης των υποστατικών της δεν αναστέλλει την υποχρέωση του προσώπου και/ή της επιχείρησης για συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και το δικαίωμα του Εφόρου να ασκήσει τις αρμοδιότητές του που πηγάζουν από τις

διατάξεις του παρόντος Νόμου, για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση του προσώπου και/ή της επιχείρησης με τις υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από τον παρόντα Νόμο, καθώς και να λάβει μέτρα είσπραξης των οφειλόμενων φόρων.

(9) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο Έφορος Φορολογίας δύναται να ενεργεί μέσω εξουσιοδοτημένων λειτουργών.

243(I)/2025

Ωρισμέναι πράξεις θα αγνοώνται

33.-(1) Οσάκις ο Διευθυντής κρίνη ότι αναφορικώς προς φορολογικόν τι έτος το αντικείμενον φόρου οιονδήποτε προσώπου μειούται εκ πράξεων αίτινες, κατά την γνώμην αυτού, δεν είναι γνήσιαι ή είναι εικονικαί, δύναται να αγνοήση οιανδήποτε τοιαύτην πράξιν και να φορολογήση τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα επί του ορθού αντικειμένου φόρου.

(2) Οσάκις δυνάμει ή συνεπεία διαθέσεως γενομένης εν ζωή του διαθέτου, εξαιρέσει διαθέσεως γενομένης αντί αξίαν εχούσης και επαρκούς αντιπαροχής, αντικείμενον τι φόρου διατίθηται εις οιονδήποτε πρόσωπον ή προς όφελος τούτου εντός του φορολογικού έτους, το τοιούτον αντικείμενον φόρου θεωρείται, διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ως αντικείμενον φόρου ανήκον εις τον διαθέτην εάν κατά την έναρξιν του ρηθέντος έτους το πρόσωπον προς όφελος του οποίου εγένετο η διάθεσις δεν είχε συμπεπληρωμένον το 18ον έτος της ηλικίας του και ήτο άγαμον.

(3) Εν τω παρόντι άρθρω ο όρος "διάθεσις" περιλαμβάνει παν εμπίστευμα (trust) ως και πάσαν δωρεάν ή συμφωνίαν ή διευθέτησιν διά μεταβίβασιν αντικειμένου φόρου υπό του δικαιούχου εις άλλο πρόσωπον, ως και πάσαν μεταβίβασιν περιουσιακών στοιχείων υπό του ιδιοκτήτου εις άλλο πρόσωπον.

4/1978 41/1979 164/1987

ΜΕΡΟΣ VI ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Μερίσματα εταιρειών και μερίδια επί των κερδών οργανισμού τινος προσώπων

34. Παν ποσόν φόρου παρακρατηθέν, δυνάμει των διατάξεων του επιβαλόντος τον φόρον νόμου, περιλαμβανομένου οιονδήποτε νόμου ψηφισθέντος υπό Κοινοτικής Συνελεύσεως και επιβαλόντος προσωπικήν εισφοράν υπό μορφήν φόρου εισοδήματος, υπό οργανισμού προσώπων η έδρα του οποίου βρίσκεται στη Δημοκρατία από μερίσματα τα όποια καταβλήθηκαν στο μέτοχο μη συμπεριλαμβανομένου του εταιρικού φόρου δέον, εις περιπτώσεις καθ' ας το τοιούτον μέρισμα ή μερίδιον περι λαμβάνεται εις το αντικείμενον φόρου προσώπου τινός, όπως συμψηφίζηται διά σκοπούς εισπράξεως μετά του φόρου του επιβληθέντος επί του αντικειμένου φόρου του προσώπου τούτου διά το οικείον φορολογικόν έτος.

4/1978 41/1979 164/1987 10/1991

ΜΕΡΟΣ VII ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ

Περιστάσεις υφ' ας δυνατόν να επιστραφή φόρος

35.-(1) Εάν αποδειχθεί, κατά τρόπο που ικανοποιεί τον Έφορο ότι, αναφορικά με οποιοδήποτε φορολογικό έτος, πρόσωπο κατέβαλε φόρο μέσω παρακρατήσεως ή μέσω της καταβολής προσωρινής φορολογίας που υπερβαίνει το ορθό ποσό του φόρου που όφειλε να καταβάλει, το πρόσωπο έχει δικαίωμα σε επιστροφή του καθ' υπερβολήν καταβληθέντος ποσού, με τόκο ο οποίος καθορίζεται δυνάμει του περί του Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμου και ο οποίος αρχίζει μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης ή της αναθεωρημένης φορολογικής δήλωσης, ή την ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης ή της αναθεωρημένης φορολογικής δήλωσης για το εν λόγω φορολογικό έτος, οποιαδήποτε ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

(2) Σε κάθε άλλη περίπτωση, πέραν των περιπτώσεων που προβλέπονται στο εδάφιο (1) και συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης του φόρου που καταβάλλεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 38, εάν αποδειχθεί, κατά τρόπο που ικανοποιεί τον Έφορο, ότι, αναφορικά με οποιοδήποτε φορολογικό έτος, πρόσωπο κατέβαλε φόρο που υπερβαίνει το ορθό ποσό του φόρου που όφειλε να καταβάλει, το πρόσωπο έχει δικαίωμα σε επιστροφή του καθ' υπερβολήν καταβληθέντος ποσού, με τόκο ο οποίος καθορίζεται δυνάμει του περί του Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμου και ο οποίος αρχίζει μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Έφορος βεβαιώσει την εν λόγω επιστροφή.

(3) Πάσα δυνάμει του παρόντος άρθρου απαίτησις δι' επιστροφήν φόρου δέον όπως υποβάλληται εντός εξ ετών από της λήξεως του φορολογικού έτους εις ο η απαίτησις αναφέρεται και εάν αύτη γενή αποδεκτή, ο Διευθυντής εκδίδει πιστοποιητικόν περί του επιστρεπτέου ποσού, άμα δε τη λήψει του πιστοποιητικού ο Γενικός Λογιστής διενεργεί επιστροφήν του φόρου συμφώνως των εν τω τοιούτω πιστοποιητικώ διαλαμβανομένων.

(4) Οσάκις πρόσωπον τι δικαιούται, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όπως τω επιστραφή φόρος και εξουσιοδοτήση διά δεόντως κεκυρωμένης εγγράφου ειδοποιήσεως προς τον Διευθυντήν, έτερον πρόσωπον διαμένον εν τη Δημοκρατία όπως εισπράξη εκ μέρους του το προς επιστροφήν ποσόν, η τοιαύτη ειδοποίησις υπόκειται εις ατέλειαν αναφορικώς προς οιονδήποτε τέλος χαρτοσήμου πληρωτέον δυνάμει του εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου του αφορώντος εις τέλη χαρτοσήμου.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο ετήσιος τόκος υπολογίζεται με βάση τους συμπληρωμένους μήνες.

(6) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που κατά το τέλος οποιουδήποτε φορολογικού έτους πιστωτικό υπόλοιπο φόρου είναι οφειλόμενο σε φορολογούμενο, ο οποίος μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους που άρχισε η εξέταση για επιστροφή φόρου από το Τμήμα Φορολογίας έχει παραλείψει να υποβάλει δήλωση Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 20 του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ο Έφορος Φορολογίας δύναται να αναστείλει την καταβολή του πιστωτικού υπολοίπου μέχρι τη συμμόρφωση του προσώπου με την εν λόγω υποχρέωσή του.

4/1978 41/1979 164/1987 86(I)/1994 136(I)/2010 79(I)/2014 126(I)/2020 243(I)/2025

ΜΕΡΟΣ VIII ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Συμβάσεις περί αποφυγής διπλής φορολογίας και εκπτώσεις αναφορικώς προς φόρον καταβληθέντα ή πληρωτέον εις χώραν ένθα παρέχονται επ' αμοιβαιότητι αντίστοιχοι εκπτώσεις

36.-(1) Οσάκις δυνάμει των διατάξεων του επιβαλόντος τον φόρον νόμου, έχει συναφθή σύμβασις περί αποφυγής διπλής φορολογίας μετά της Κυβερνήσεως χώρας τινός προνοούσα περί παροχής εκπτώσεως υπό μορφήν πιστώσεως έναντι του φόρου αναφορικώς προς φόρον επιβληθέντα επί αντικειμένου τινός φόρου, πάσα απαίτησις προς έκπτωσιν υπό μορφήν πιστώσεως δέον όπως υποβάλληται εντός εξ ετών από του τέλους του οικείου φορολογικού έτους, εν περιπτώσει δε διαφοράς ως προς το ποσόν της επιστρεπτέας πιστώσεως η απαίτησις θα υπόκειται εις ένστασιν και προσφυγήν κατά τον αυτόν τρόπον ως και η βεβαίωσις φορολογίας.

(2) Οσάκις το ποσόν οιασδήποτε πιστώσεως χορηγουμένης δυνάμει συμβάσεως καθίσταται υπέρμετρον ή ανεπαρκές ως εκ της τροποποιήσεως του ποσού του φόρου του πληρωτέου εν τη Δημοκρατία ή αλλαχού, αι διατάξεις του παρόντος Νόμου αι περιορίζουσαι τον χρόνον εντός του οποίου δύναται να επιβληθή φορολογία ή να υποβληθώσιν αιτήσεις δι' έκπτωσιν, δεν θα εφαρμόζωνται επί φορολογιών ή απαιτήσεων αίτινες αποτελούν αναγκαίον επακόλουθον της γενομένης τροποποιήσεως, εφ' όσον αι τοιαύται φορολογίαι και απαιτήσεις γίνονται προ της παρελεύσεως εξ ετών από του χρόνου καθ' ον εγένοντο, εν τη Δημοκρατία ή αλλαχού, άπασαι αι φορολογίαι, τροποποιήσεις ή άλλαι επιλύσεις αίτινες ήσαν ουσιώδεις διά να αποφασισθή κατά πόσον πρέπει να χορηγηθή πίστωσις τις.

(3) Οσάκις δυνάμει των διατάξεων του επιβαλόντος τον φόρον νόμου, ηδύνατο να υποβληθή απαίτησις προς παροχήν εκπτώσεως αναφορικώς προς φόρον πληρωθέντα ή πληρωτέον εν τινι χώρα παρεχούση επ' αμοιβαιότητι αντιστοίχους εκπτώσεις, η τοιαύτη απαίτησις δέον όπως υποβάλληται ουχί βραδύτερον των εξ ετών από του τέλους του φορολογικού έτους εις ο αφορά η απαίτησις ή εντός εξ μηνών από της ημερομηνίας καθ' ην το αντίστοιχον ποσόν του φόρου του καταβλητέου εν τη τοιαύτη χώρα έχει εξακριβωθή:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που η απαίτηση για παροχή έκπτωσης υποβάλλεται πέραν των έξι (6) ετών από το τέλος του φορολογικού έτους, αλλά εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία που το αντίστοιχο ποσό του καταβλητέου φόρου στην άλλη χώρα έχει εξακριβωθεί, η βεβαίωση του φόρου δύναται να διενεργηθεί το αργότερο μέσα σε περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία της προσαγωγής των στοιχείων και πληροφοριών που υποστηρίζουν την απαίτηση, ανεξαρτήτως των χρονικών προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 23.

(4) Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ο όρος "χώρα ένθα παρέχονται επ' αμοιβαιότητι αντίστοιχοι εκπτώσεις" σημαίνει οιανδήποτε χώραν η νομοθεσία της οποίας προνοεί περί παροχής εκπτώσεως εκ του ποσού του φόρου του πληρωτέου εν αυτή λόγω καταβολής ή οφειλής φόρου εν Κύπρω αναφορικώς προς το αυτό αντικείμενον φόρου.

(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται αναφορικά με τον συμπληρωματικό φόρο που επιβάλλεται εκτός της Δημοκρατίας δυνάμει της εφαρμογής ενός ενδεδειγμένου κανόνα IIR ή/και ενός ενδεδειγμένου κανόνα UTPR, όπως ορίζεται στον περί Εξασφάλισης Παγκόσμιου Ελάχιστου Επιπέδου Φορολογίας των Ομίλων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων και των Εγχώριων Ομίλων Μεγάλης Κλίμακας στην Ένωση Νόμο.

4/1978 41/1979 164/1987 243(I)/2025

ΜΕΡΟΣ IX ΕΙΣΠΡΑΞΙΣ ΦΟΡΟΥ

Αποσπάσματα φορολογικών καταλόγων θα αποστέλλωνται εις τα Επαρχιακά Γραφεία Εισπράξεως Φόρων. ακολουθητέα διαδικασία εις περιπτώσεις καθ' ας εκκρεμεί ένστασις ή προσφυγή

37.-(1) Ο Διευθυντής ετοιμάζει από καιρού εις καιρόν κεκυρωμένα αποσπάσματα εκ των φορολογικών καταλόγων, περιέχοντα τα ονόματα και τας διευθύνσεις φορολογηθέντων προσώπων ομού μετά του ποσού του υφ' εκάστου τοιούτου

προσώπου πληρωτέου φόρου, και αποστέλλει ταύτα εις τα Επαρχιακά Γραφεία Εισπράξεως Φόρων του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων διά την είσπραξιν του βεβαιωθέντος φόρου.

(2) Οσάκις ησκήθη προσφυγή εν τω Ανωτάτω Δικαστηρίω, η είσπραξις του αμφιαβητούμενου φόρου αναστέλλεται μέχρις ου η τοιαύτη προσφυγή αποφασισθή.

4/1978 41/1979 164/1987 136(I)/2010

Προθεσμία καταβολής του φόρου

38.-(1) Εκτός εάν άλλως προβλέπηται εν τω παρόντι ή οιωδήποτε ετέρω Νόμω, ο φόρος καταβάλλεται ως ακολούθως-

(α) Βάσει οιασδήποτε βεβαιώσεως γενομένης εν παντί έτει εν σχέσει προς αυτό τούτο το φορολογικόν έτος την πρώτην Δεκεμβρίου:

Νοείται ότι από του φορολογικού έτους 1979 και μέχρι το φορολογικό έτος 1988, ο φόρος καταβάλλεται την πρώτην Ιουλίου του έτους το οποίον έπεται του φορολογικού έτους εις το οποίον αναφέρεται η βεβαίωσις.

Νοείται περαιτέρω ότι από του φορολογικού έτους 1989 και μέχρι το φορολογικό έτος 2005 ο φόρος καταβάλλεται την 1ην Αυγούστου του έτους το οποίον έπεται του φορολογικού έτους εις το οποίον αναφέρεται η βεβαίωσις:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι από του φορολογικού έτους 1989 και μέχρι το φορολογικό έτος 2005 εις περίπτωσιν υποβολής λογαριασμών όπου η τελευταία ημερομηνία υποβολής της δηλώσεως του αντικειμένου του φόρου είναι η 31η Δεκεμβρίου του έτους το οποίον έπεται του φορολογικού έτους ως ημερομηνία καταβολής του φόρου λογίζεται η 1η Αυγούστου του έτους το οποίον έπεται του φορολογικού έτους.

Νοείται έτι περαιτέρω ότι από το φορολογικό έτος 2006 μέχρι το φορολογικό έτος 2019-

(i) στην περίπτωση προσώπου, του οποίου η τελευταία ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης είναι η 30ή Ιουνίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος, ως ημερομηνία καταβολής του φόρου είναι η 30ή Ιουνίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος·

(ii) στην περίπτωση προσώπου, του οποίου η τελευταία ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης είναι η 31η Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος ως ημερομηνία καταβολής του φόρου είναι η 1η Αυγούστου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος:

(iii) στην περίπτωση προσώπου, του οποίου η τελευταία ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης είναι η 30^{ή} Απριλίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος, ως ημερομηνία καταβολής του φόρου είναι η 30^{ή} Ιουνίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, από το φορολογικό έτος 2020 μέχρι το φορολογικό έτος 2025-

(i) σε περίπτωση που η τελευταία ημερομηνία υποβολής φορολογικής δήλωσης από πρόσωπο είναι η 31^{η} Ιουλίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος, ως τελευταία ημερομηνία καταβολής του φόρου ορίζεται η 31^{η} Ιουλίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος· και

(ii) σε περίπτωση που η τελευταία ημερομηνία υποβολής φορολογικής δήλωσης από πρόσωπο είναι η 31^{η} Μαρτίου του έτους που ακολουθεί το έτος που έπεται του φορολογικού έτους, ως τελευταία ημερομηνία καταβολής του φόρου ορίζεται η 1^{η} Αυγούστου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος.

Νοείται έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, από το φορολογικό έτος 2026 και εντεύθεν-

(i)σε περίπτωση που η τελευταία ημερομηνία υποβολής φορολογικής δήλωσης από πρόσωπο είναι η 31η Ιουλίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος, ως τελευταία ημερομηνία καταβολής του φόρου ορίζεται η 31η Ιουλίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος· και

(ii)σε περίπτωση που η τελευταία ημερομηνία υποβολής φορολογικής δήλωσης από πρόσωπο είναι η 31η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος που έπεται του φορολογικού έτους, ως τελευταία ημερομηνία καταβολής του φόρου ορίζεται η 31η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος που έπεται του φορολογικού έτους.

(β) βάσει οιασδήποτε βεβαιώσεως γενομένης εν παντί έτει, εν σχέσει προς προηγούμενον φορολογικόν τι έτος, την τελεταίαν ημέραν του μηνός ο οποίος έπεται του μηνός κατά τον οποίον δίδεται η εν άρθρω 19 αναφερομένη ειδοποίησις.

(γ) βάσει οιασδήποτε προσωρινής βεβαιώσεως γενομένης συμφώνως προς τας διατάξεις του Μέρους IV εν παντί έτει, διά ίσων δόσεων εντός του έτους, της πρώτης ούσης καταβλητέας την 31ην Ιουλίου και της δευτέρας την 31ην Δεκεμβρίου:

Νοείται ότι, πρόσωπο που εμπίπτει στις διατάξεις της τρίτης επιφύλαξης του άρθρου 24 καταβάλλει την προσωρινή φορολογία για το σχετικό έτος σε μία δόση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού.

(2) Οσάκις υποβάλληται ένστασις, ο μη διαμφισβητούμενος φόρος καταβάλλεται άνευ άλλης ειδοποιήσεως ως εκτίθεται εν τω εδαφίω (1). Παν υπόλοιπον φόρου το οποίον ευρίσκεται ως οφειλόμενον καταβάλλεται εις το τέλος του μηνός ο οποίος έπεται του μηνός εν τω οποίω εκδίδεται απόφασις επί της ενστάσεως ή επιτυγχάνεται συμφωνία:

Νοείται ότι, το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο Έφορος εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 42.

(3) [Διαγράφηκε]

4/1978 41/1979 164/1987 135(I)/2005 136(I)/2010 163(I)/2012 79(I)/2014 126(I)/2020 64(I)/2021 243(I)/2025

Πρόσθετος επιβάρυνσις και τόκος διά την μη έγκαιρον καταβολήν φόρου

39.-(1) Αν ο φόρος δεν καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται στον παρόντα Νόμο, αυτός εισπράττεται με τόκο όπως καθορίζεται δυνάμει του περί του Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμου από την καθοριζόμενη ημερομηνία πάνω στο αρχικό ποσό του οφειλόμενου φόρου.

(2) Οσάκις η καθυστέρησις εις την διενέργειαν βεβαιώσεως οφείλεται εις αδικαιολόγητον παράλειψιν του φορολογουμένου, καταβάλλεται ποσόν εκ πέντε τοις εκατόν επί του ποσού του οφειλομένου φόρου ως και τόκος προς εννέα τοις εκατόν ετησίως από της πρώτης ημέρας του Δεκεμβρίου, του έτους εις το οποίον αναφέρεται η βεβαίωσις, ανεξαρτήτως του έτους εν τω οποίω όντως εγένετο η τοιαύτη βεβαίωσις.

Νοείται ότι ο καταβαλλόμενος τόκος εν σχέσει προς οιονδήποτε φορολογικόν έτος το οποίον προηγείται του φορολογικού έτους του αρχομένου την 1ην Ιανουαρίου, 1978, είναι προς εξ τοις εκατόν ετησίως.

Νοείται έτι περαιτέρω ότι από του φορολογικού έτους 1989 και μέχρι το φορολογικό έτος 1988 ο εξ 9% ετήσιος τόκος καταβάλλεται από της 1ης Αυγούστου του έτους του αμέσως επομένου του φορολογικού έτους εις το οποίον αναφέρεται η βεβαίωσις.

Νοείται έτι περαιτέρω ότι η υποχρέωση για καταβολή ποσού 5% πάνω στο οφειλόμενο ποσό φόρου δεν ισχύει στην περίπτωση που ο φορολογούμενος υπέβαλε πριν από την 30η Ιουνίου 1995 τους λογαριασμούς ή τις δηλώσεις εισοδήματος για τα φορολογικά έτη πριν από το 1988:

Νοείται ακόμη ότι αναφορικά με το φορολογικό έτος 2006 και εντεύθεν ο εξ εννέα τοις εκατόν (9%) ετήσιος τόκος καταβάλλεται:

(i) στην περίπτωση που η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι η 30ή Ιουνίου του έτους του αμέσως επόμενου του φορολογικού έτους, από την 1η Ιουλίου του έτους του αμέσως επόμενου του φορολογικού έτους στο οποίο αναφέρεται η βεβαίωση· και

(ii) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, από την 1η Αυγούστου του έτους του αμέσως επομένου του φορολογικού έτους, στο οποίο αναφέρεται η βεβαίωση:

Νοείται ότι, αναφορικά με το φορολογικό έτος 2006 μέχρι το φορολογικό έτος 2019 ο τόκος, ο οποίος καθορίζεται δυνάμει των περί του Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμων του 2006 και 2012, καταβάλλεται:

(i) Στην περίπτωση που η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι η 30^{ή} Ιουνίου του έτους του αμέσως επόμενου του φορολογικού έτους, από την 1^{η} Ιουλίου του έτους του αμέσως επόμενου του φορολογικού έτους στο οποίο αναφέρεται η βεβαίωση·

(ii) στην περίπτωση που η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι η 31^{η} Δεκεμβρίου του έτους του αμέσως επόμενου του φορολογικού έτους, από την 1^{η} Αυγούστου του έτους του αμέσως επομένου του φορολογικού έτους, στο οποίο αναφέρεται η βεβαίωση· και

(iii) στην περίπτωση που η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι η 30^{ή} Απριλίου του έτους του αμέσως επόμενου του φορολογικού έτους, από την 1^{η} Ιουλίου του έτους του αμέσως επόμενου του φορολογικού έτους στο οποίο αναφέρεται η βεβαίωση:

Νοείται έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, αναφορικά με το φορολογικό έτος 2020 μέχρι το φορολογικό έτος 2025 ο τόκος, ο οποίος καθορίζεται δυνάμει του περί του Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμου, καταβάλλεται-

(i) στην περίπτωση που η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι η 31η Ιουλίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος, από την 1η Αυγούστου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος στο οποίο αναφέρεται η δήλωση· και

(ii) στην περίπτωση που η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι η 31η Μαρτίου του έτους που ακολουθεί το έτος που έπεται του φορολογικού έτους, από την 1η Αυγούστου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος στο οποίο αναφέρεται η δήλωση:

Νοείται έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, αναφορικά με το φορολογικό έτος 2026 και εντεύθεν ο τόκος, ο οποίος καθορίζεται δυνάμει του περί του Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμου, καταβάλλεται-

(i) στην περίπτωση που η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι η 31η Ιουλίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος, από την 1η Αυγούστου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος στο οποίο αναφέρεται η

δήλωση· και

(ii) στην περίπτωση που η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι η 31η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος που έπεται του φορολογικού έτους, από την 1η Φεβρουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος που έπεται του φορολογικού έτους στο οποίο αναφέρεται η δήλωση:

(3) Ωσαύτως το Δικαστήριον, εάν εφ' οιασδήποτε προσφυγής ήθελεν εκδώσει απόφασιν ότι οφείλεται ωρισμένος φόρος, κέκτηται εξουσίαν όπως επιδικάση ποσόν εκ πέντε τοις εκατόν επί του ποσού του οφειλομένου φόρου και τόκον επί του τοιούτου ποσού εξ εννέα τοις εκατόν ετησίως από της ημερομηνίας αφ' ης ο φόρος ούτος καθίσταται πληρωτέος.

(4) Αι διατάξεις του παρόντος Νόμου αι οποίαι αναφέρονται εις την είσπραξιν φόρου εφαρμόζονται επί της εισπράξεως της εν τοις εδαφίοις (1) και (2) αναφερομένης προσθέτου επιβαρύνσεως και τόκου.

(5) Ο Διευθυντής δύναται να χωρήση εις την αναγκαστικήν είσπραξιν είτε βάσει του εκάστοτε εν ισχύϊ εν τη Δημοκρατία Νόμου ο οποίος αφορά εις την είσπραξιν φόρων είτε ως προβλέπεται εν τω άρθρω 41.

(6) Ο Διευθυντής δύναται, κατά την κρίσιν αυτού, εν περιπτώσει φόρων οφειλομένων προ ή κατά την 15ην Ιουλίου, 1974, να μειώση τον πληρωτέον τόκον κατά τοιούτο ποσοστόν και διά τοιαύτην περίοδον αρχομένην από της 15ης Ιουλίου, 1974, οίαν ούτος ήθελε καθορίσει, και να προβή ωσαύτως εις διευθέτησιν διά την διά δόσεων καταβολήν οφειλομένου φόρου, εάν η ικανότης προσώπου τινός προς πληρωμήν των φορολογικών αυτού υποχρεώσεων έχει επηρεασθή, λόγω της από της 15ης Ιουλίου, 1974 και εντεύθεν δημιουργηθείσης εκρύθμου καταστάσεως, εις τοιούτον βαθμόν ώστε το πρόσωπον τούτο να μη δύναται να ανταποκριθή εγκαίρως εις αυτάς:

Νοείται ότι εάν πρόσωπον τι, παρ' ου ο Διευθυντής συνεφώνησεν όπως αποδεχθή καταβολήν του φόρου διά δόσεων, παραλείψη να καταβάλη τον φόρον κατά την γενομένην διευθέτησιν, αύτη ακυρούται αυτομάτως, οπότε παν υπόλοιπον οφειλομένου φόρου καθίσταται πληρωτέον ομού μετά του τόκου, από της ημερομηνίας της ακυρώσεως της διευθετήσεως.

(7) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ετήσιος τόκος υπολογίζεται με βάση τους συμπληρωμένους μήνες για τους οποίους καθυστερεί η καταβολή του φόρου.

(8) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος άρθρου και αναφορικά με πρόσωπα που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν φορολογική δήλωση, δεν επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση και τόκος, όταν ο φόρος που οφείλεται σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση καταβληθεί κατά την υποβολή της και νοουμένου ότι η υποβολή πραγματοποιείται εντός της προθεσμίας που καθορίζεται με δημόσια ανακοίνωση του Εφόρου, η οποία αφορά την παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης για όλα τα εν λόγω πρόσωπα.

4/1978 23/1978 41/1979 164/1987 10/1991 86(I)/1994 122(I)/2002 135(I)/2005 79(I)/2014 243(I)/2025

Σειρά εξόφλησης φόρων και συμψηφισμός

39Α.-(1) Οι καταβολές χρηματικών ποσών έναντι συγκεκριμένου φόρου εξοφλούν το οφειλόμενο ποσό με την ακόλουθη σειρά:

(α) Τόκος για τη μη έγκαιρη καταβολή φόρου·

(β) πρόσθετη επιβάρυνση και χρηματική επιβάρυνση για τη μη έγκαιρη καταβολή φόρου·

(γ) χρηματική επιβάρυνση και διοικητικό πρόστιμο·

(δ) χρηματική επιβάρυνση για εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης·

(ε) αρχικό ποσό του φόρου και πρόσθετου φόρου που επιβλήθηκε.

(2) Σε περίπτωση που, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος νόμου και του επιβάλλοντος τον φόρο νόμο, πρόσωπο δικαιούται επιστροφή φόρου, ο Έφορος δύναται, κατά την κρίση του, κατά τη διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής προς το εν λόγω πρόσωπο να αποκόπτει οφειλόμενα ποσά φόρου και εισφορών κατά σειρά προτεραιότητας, αρχίζοντας από τις αρχαιότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές και τηρώντας τη σειρά εξόφλησης σύμφωνα με το εδάφιο (1).

243(I)/2025

Καταβολή φόρου διά δόσεων

40. Ανεξαρτήτως των διατάξεων των άρθρων 38 και 39 ο Διευθυντής δύναται να ορίση όπως ο φόρος μετά της προσθέτου επιβαρύνσεως και του τόκου καταβληθή διά δόσεων εις ημερομηνίας άλλας ή τας εν τω εδαφίω (1) του άρθρου 38 καθοριζομένας.

4/1978 41/1979 164/1987

Καταβολή με δόσεις του φόρου που προκύπτει από φορολόγηση κατά την έξοδο

40Α.-(1) Ο οφειλόμενος εταιρικός φόρος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 33Β του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου δύναται να καταβάλλεται με δόσεις εντός περιόδου πέντε (5) ετών, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Εταιρείας κατοίκου της Δημοκρατίας, η οποία μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία από την έδρα της σε μόνιμη εγκατάσταση που διατηρεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (συμφωνία για τον ΕΟΧ)·

(β) εταιρείας μη κατοίκου της Δημοκρατίας με μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία, η οποία μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία από τη μόνιμη εγκατάσταση που διατηρεί στη Δημοκρατία στην έδρα της ή σε άλλη μόνιμη εγκατάσταση που διατηρεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (συμφωνία για τον ΕΟΧ)·

(γ) εταιρείας κατοίκου της Δημοκρατίας, η οποία μεταφέρει τη φορολογική της κατοικία σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (συμφωνία για τον ΕΟΧ)·

(δ) εταιρείας μη κατοίκου της Δημοκρατίας με μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία, η οποία μεταφέρει την επιχείρηση που ασκείται από τη μόνιμη εγκατάσταση που διατηρεί στη Δημοκρατία σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (συμφωνία για τον ΕΟΧ):

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται στις περιπτώσεις τρίτων χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για τον ΕΟΧ εάν έχουν συνάψει με τη Δημοκρατία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνία περί της αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη φορολογικών απαιτήσεων, ισοδύναμη με την αμοιβαία συνδρομή που προβλέπεται στην Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση καταβολής του φόρου με δόσεις, ο φόρος εισπράττεται με τόκο:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ο Έφορος σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχει αποδεδειγμένος και πραγματικός κίνδυνος μη ανάκτησης του φόρου, δύναται να απαιτήσει από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο να παράσχει εγγύηση ως όρο για την καταβολή του φόρου με δόσεις.

(2) Η καταβολή του φόρου με δόσεις τερματίζεται αμέσως και ο οφειλόμενος φόρος καθίσταται πληρωτέος και απαιτητός από την εταιρεία κάτοικο της Δημοκρατίας ή την εταιρεία μη κάτοικο της Δημοκρατίας με μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία ή η επιχείρηση που ασκείται από τη μόνιμη εγκατάσταση του προσώπου πωλούνται ή διατίθενται κατ' άλλο τρόπο·

(β) τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται μεταγενέστερα σε τρίτη χώρα·

(γ) η φορολογική κατοικία του προσώπου ή η επιχείρηση που ασκείται από τη μόνιμη εγκατάστασή του μεταφέρεται μεταγενέστερα σε τρίτη χώρα·

(δ) το πρόσωπο πτωχεύει ή τίθεται υπό εκκαθάριση·

(ε) το πρόσωπο δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των δόσεων και δεν συμμορφώνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία μη συμμόρφωσής του:

Νοείται ότι, οι περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ) δεν ισχύουν για τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για τον ΕΟΧ εάν έχουν συνάψει με τη Δημοκρατία ή με την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνία περί της αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη φορολογικών απαιτήσεων, ισοδύναμη με την αμοιβαία συνδρομή που προβλέπεται στην Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου.

77(Ι)/2020

Λήψις δικαστικών μέτρων υπό του Διευθυντού διά την είσπραξιν φόρου

41. Ο Διευθυντής δύναται να λάβη δικαστικά μέτρα διά την πληρωμήν του φόρου εναντίον παντός προσώπου εφ' ου επεβλήθη φόρος και δύναται να εισπράξη τούτον μεθ' απάντων των δικαστικών εξόδων ως χρέος οφειλόμενον προς την Δημοκρατίαν.

4/1978 41/1979 164/1987

Είσπραξις του φόρου εις ωρισμένας περιπτώσεις

42.-(1) Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι ή εν παντί ετέρω Νόμω αφορώντι εις την είσπραξιν φόρων διαλαμβανομένου, εάν εν πάση ειδική περιπτώσει ο Διευθυντής έχη λόγους να πιστεύη ότι φόρος επιβληθείς εφ' οιονδήποτε προσώπου δυνατόν να μη εισπραχθή ή το πρόσωπο έχει ιστορικό μη εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ή καθυστερημένης πληρωμής οφειλόμενων φόρων δι' εγγράφου αυτού ειδοποιήσεως προς το ενδιαφερόμενον πρόσωπον, δύναται να απαιτήση την καταβολήν του φόρου εντός της εν τη τοιαύτη ειδοποιήσει οριζομένης προθεσμίας. Ο φόρος ούτος

καθίσταται επί τούτω καταβλητέος κατά την λήξιν της ούτως ορισθείσης προθεσμίας, ανεξαρτήτως του εάν εδόθη οιαδήποτε ειδοποίησις περί ενστάσεως εις την βεβαίωσιν, εν περιπτώσει δε παραλείψεως καταβολής αυτού καθίσταται πάραυτα εισπρακτέος καθ' οιονδήποτε τρόπον καθοριζόμενον υπό του παρόντος Νόμου ή υπό του περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου, εκτός εάν παρασχεθή εγγύηση διά την καταβολήν αυτού ικανοποιούσα τον Διευθυντήν.

(2) Εάν εν πάση ειδική περιπτώσει ο Διευθυντής έχη λόγον να πιστεύη ότι φόρος επιβληθείς εφ' οιονδήποτε αντικειμένου φόρου διά παν φορολογικόν έτος δυνατόν να μη εισπραχθή, δύναται κατά πάντα χρόνον-

(α) δι' εγγράφου ειδοποιήσεως να απαιτήση παρά παντός προσώπου όπως τούτο πάραυτα ή εντός προθεσμίας καθοριζομένης εν τη τοιαύτη ειδοποιήσει υποβάλη φορολογικήν δήλωσιν και παράσχη στοιχεία του αντικειμένου του φόρου

(β) να φορολογήση το πρόσωπον τούτο επί του δηλωθέντος ποσού του αντικειμένου φόρου, ή εάν σημειωθή παράλειψις υποβολής οιασδήποτε φορολογικής δηλώσεως ή εάν ο Διευθυντής δεν ικανοποιήται εκ της τοιαύτης δηλώσεως, επί τοσούτου ποσού του αντικειμένου φόρου όσον ο Διευθυντής ήθελε κρίνει εύλογον και

(γ) δι' εγγράφου ειδοποιήσεως προς το φορολογηθέν πρόσωπον να απαιτήση όπως πάραυτα παρασχεθή εγγύηση διά την καταβολήν του φόρου ικανοποιούσα αυτόν.

(3) Εάν εν πάση ειδική περιπτώσει ο Διευθυντής έχη λόγους να πιστεύη ότι ο φόρος επί παντός αντικειμένου του φόρου, το οποίον, δυνάμει των διατάξεων του επιβάλλοντος τον φόρον νόμου, θα υπέκειτο εις φορολογίαν κατά παν μελλοντικόν φορολογικόν έτος δυνατόν να μη εισπραχθή, δύναται κατά πάντα χρόνον-

(α) δι' εγγράφου ειδοποιήσεως προς το πρόσωπον υπό του οποίου θα ωφείλετο η καταβολή του φόρου να ορίση χρονικόν διάστημα διά το οποίον θα επιβληθή φόρος και να απαιτήση παρά του προσώπου τούτου όπως εντός της εν αυτή οριζομένης προθεσμίας υποβάλη φορολογικάς καταστάσεις και στοιχεία του τοιούτου αντικειμένου φόρου διά το χρονικόν τούτο διάστημα και

(β) να επιβάλη φορολογίαν επί του προσώπου τούτου επί του δηλωθέντος ποσού του αντικειμένου φόρου ή, εάν σημειωθή παράλειψις υποβολής δηλώσεως ή εάν ο Διευθυντής δεν ικανοποιήται εκ της τοιαύτης δηλώσεως, επί τοσούτου ποσού όσον ο Διευθυντής ήθελε κρίνει εύλογον. Η τοιαύτη φορολογία επιβάλλεται κατά τον συντελεστήν του φόρου, και συμφώνως προς τας διατάξεις του νόμου, διά το έτος κατά το οποίον επιβάλλεται η φορολογία.

(4) Γνωστοποίησις της συμφώνως προς τας διατάξεις του εδαφίου (2) ή (3) επιβληθείσης φορολογίας επιδίδεται εις το φορολογηθέν πρόσωπον, πας δε ούτως επιβληθείς φόρος είναι καταβλητέος επί εγγράφω απαιτήσει υπογεγραμμένη υπό του Διευθυντού, εν περιπτώσει δε παραλείψεως καταβολής, εάν δεν παρασχεθή εγγύηση διά την καταβολήν αυτού ικανοποιούσα τον Διευθυντήν, καθίσταται πάραυτα εισπρακτέος καθ' οιονδήποτε τρόπον καθοριζόμενον εν τω παρόντι Νόμω ή υπό του περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου, ανεξαρτήτως του εάν εδόθη οιαδήποτε ειδοποίησις περί ενστάσεως εις την επιβληθείσαν φορολογίαν.

4/1978 41/1979 164/1987 136(I)/2010 243(I)/2025

ΜΕΡΟΣ Χ ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Ερμηνεία

43. Διά τους σκοπούς του παρόντος Μέρους ο όρος "αποδοχαί" σημαίνει παν εισόδημα κτώμενον υπό φυσικού τινος προσώπου εκ κερδών ή άλλων οφελών εξ οιονδήποτε αξιώματος ή μισθωτών υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και συντάξεων, της κατ' εκτίμησιν ετησίας αξίας, καθοριζομένης βάσει της τρεχούσης αγοραίας τιμής διαμονής, καταλύματος, στέγης και διατροφής ως και παντός ετέρου τυχηρού ή επιδόματος, χρηματικής ή άλλης μορφής, χορηγουμένου αναφορικώς προς παρεχομένας υπηρεσίας, εφ' ου επεβλήθη φόρος και εξ ου έδει να έχη παρακρατηθή υπό του εργοδότου φόρος συμφώνως τω επιβαλόντι τον φόρον νόμω.

4/1978 41/1979 164/1987

Στοιχεία περί του παρακρατηθέντος εκ των αποδοχών υπαλλήλου φόρου παρέχονται εις τον Διευθυντήν. Καταβολή του τοιούτου φόρου προς τον Διευθυντήν

44.-(1) Έκαστος εργοδότης μέχρι το τέλος Μαρτίου, παρέχει τω Διευθυντή αναφορικώς προς έκαστον έτος κατάστασιν δεικνύουσαν τα ονόματα και τας διευθύνσεις των υπαλλήλων εκ των αποδοχών των οποίων παρεκρατήθη φόρος ως και το παρακρατηθέν εκ των αποδοχών ενός εκάστου υπαλλήλου ποσόν.

(2) Εάν φόρος από αποδοχές που παρακρατήθηκε από κάποιο εργοδότη δεν έχει καταβληθεί από αυτόν στο Διευθυντή, εισπράττεται μαζί με τόκο 9% ετησίως, που υπολογίζεται μετά την πάροδο ενός μήνα από τη λήξη του μήνα κατά τον οποίο παρακρατήθηκε ο φόρος αυτός, καθώς και επιπρόσθετη επιβάρυνση ύψους 1% για κάθε ένα μήνα κατά τον οποίο καθυστερεί η καταβολή:

Νοείται ότι η υποχρέωση για καταβολή επιπρόσθετης επιβάρυνσης ύψους 1% για ποσά τα όποια παρακρατήθηκαν από αποδοχές μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1988 δεν ισχύει παρά μόνο από την 1η Ιανουαρίου του 1990 και εντεύθεν.

(3) Κάθε φορά που ο εργοδότης δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του νόμου που επιβάλλει το φόρο ο Διευθυντής μπορεί να καθορίσει το ποσό φόρου που σύμφωνα με τα πιο πάνω παρακρατήθηκε ή έπρεπε να παρακρατηθεί εξ όσων ο ίδιος κάλλιον γνωρίζει και πιστεύει και εισπράττει αυτό μαζί με τόκο προς 9% ετησίως, που υπολογίζεται μετά την πάροδο ενός μήνα από τη λήξη του μήνα κατά τον οποίο παρακρατήθηκε ή έπρεπε να παρακρατηθεί ο φόρος αυτός, καθώς και επιπρόσθετη επιβάρυνση ύψους 1% για κάθε ένα μήνα κατά τον οποίο καθυστερεί η καταβολή:

Νοείται ότι η υποχρέωση για καταβολή επιπρόσθετης επιβάρυνσης ύψους 1% για ποσά τα όποια παρακρατήθηκαν από αποδοχές μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1988 δεν ισχύει παρά μόνο από την 1η Ιανουαρίου 1990 και εντεύθεν.

(4) Ο Διευθυντής μπορεί ακόμη να λάβει δικαστικά μέτρα κατά του εργοδότη με σκοπό την είσπραξη από αυτόν του οφειλόμενου ποσού φόρου μαζί με τις προαναφερόμενες επιβαρύνσεις ως χρέους που οφείλεται στη Δημοκρατία.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ετήσιος τόκος υπολογίζεται με βάση τους συμπληρωμένους μήνες για τους οποίους καθυστερεί η καταβολή του φόρου.

4/1978 41/1979 164/1987 10/1991 86(I)/1994 214(I)/2004 243(I)/2025

Φόρος παρακρατηθείς εξ αποδοχών θα αποτελή εις ωρισμένας περιπτώσεις προνομιακήν πληρωμήν

45. Οσάκις έχει παρακρατηθή φόρος εκ των αποδοχών δυνάμει των διατάξεων του επιβαλόντος τον φόρον νόμου-

(α) εις τας απαιτήσεις αίτινες δυνάμει του άρθρου 38 του περί Πτωχεύσεως Νόμου ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών απαιτήσεων κατά την διανομήν της περιουσίας πτωχεύσαντος ή προσώπου αποβιώσαντος εν χρεωκοπία, περιλαμβάνονται πάντα τα ποσά τα παρακρατηθέντα υπό του εργοδότου ως φόρος εκ των αποδοχών υπαλλήλου τινός και μη καταβληθέντα εις τον Διευθυντήν κατά την διάρκειαν της περιόδου των δώδεκα μηνών των προηγουμένων της ημερομηνίας του διατάγματος παραλαβής (receiving order)

(β) εις τας απαιτήσεις αίτινες δυνάμει του άρθρου 300 του περί Εταιρειών Νόμου ικανοποιούνται κατά την διάλυσιν εταιρείας τινός περιλαμβάνονται πάντα τα ποσά τα παρακρατηθέντα υπό του εργοδότου ως φόρος εκ των αποδοχών υπαλλήλου τινός και μη καταβληθέντα προς τον Διευθυντήν κατά την διάρκειαν της περιόδου των δώδεκα μηνών των προηγουμένων της "σχετικής ημερομηνίας" (relevant date) ως αύτη καθορίζεται εν τω ειρημένω άρθρω

(γ) εις περιπτώσεις καθ' ας οι κάτοχοι ομολογιών εταιρείας τινός, η έκδοσις των οποίων εγένετο κατόπιν παροχής υπό της εταιρείας εγγυήσεως υπό μορφήν γενικής επιβαρύνσεως της περιουσίας της εταιρείας (floating charge) διορίζουσι παραλήπτην (receiver) ή διενεργείται παραλαβή υπό ή εκ μέρους των ομολογιούχων, στοιχείων ενεργητικού της εταιρείας περιλαμβανομένων εις την τοιαύτην γενικήν επιβάρυνσιν, εις τας απαιτήσεις αίτινες δυνάμει του άρθρου 89 του περί Εταιρειών Νόμου ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι οιασδήποτε απαιτήσεως διά κεφάλαιον ή τόκους αναφορικώς προς τας ομολογίας περιλαμβάνονται και οι εκ των αποδοχών υπαλλήλου τινός υπό του εργοδότου παρακρατηθέντες φόροι οίτινες δεν κατεβλήθησαν εις τον Διευθυντήν κατά την διάρκειαν της περιόδου των δώδεκα μηνών των προηγουμένων της ημερομηνίας καθ' ην διωρίσθη ο παραλήπτης, ή, αναλόγως της περιπτώσεως, της ημερομηνίας καθ' ην διενηργήθη παραλαβή ως εκτίθεται εν τοις ανωτέρω.

4/1978 41/1979 164/1987 10/1991

ΜΕΡΟΣ XI ΦΟΡΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ερμηνεία

45Α. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους ο όρος "αμοιβή εργολήπτη" έχει την έννοια η όποια αποδίδεται σ' αυτό στο εδάφιο (2) του άρθρου 40Α των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων.

4/1978 10/1991

Καταβολή παρακρατούμενου φόρου στο Διευθυντή

45Β.-(1) Αν ο φόρος ο οποίος παρακρατήθηκε από αμοιβή εργολήπτη ή μερίσματα σύμφωνα με το νόμο ο οποίος επιβάλλει το φόρο δεν καταβληθεί στο Διευθυντή μέχρι το τέλος του μήνα ο οποίος ακολουθεί το μήνα στον οποίο έγινε η παρακράτηση, εισπράσσεται μαζί με τόκο προς 9% ετησίως από τη λήξη της προθεσμίας και πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 1% για κάθε μήνα για τον οποίο καθυστερεί η καταβολή του φόρου:

Νοείται ότι το συνολικό ύψος της επιπρόσθετης επιβάρυνσης δεν μπορεί να υπερβεί το 11% του οφειλόμενου ποσού.

(2) Όταν πρόσωπα τα όποια έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο από αμοιβή εργολήπτη ή μερίσματα δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις του νόμου ο οποίος επιβάλλει το φόρο, ο Διευθυντής μπορεί να καθορίσει όσο καλύτερα μπορεί, σύμφωνα με την κρίση του, το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ή που έπρεπε να είχε παρακρατηθεί και να το εισπράξει μαζί με τόκο προς 9% ετησίως από την πάροδο ενός μηνός από τη λήξη του μήνα στον οποίο παρακρατήθηκε ή έπρεπε να είχε παρακρατηθεί ο φόρος και με πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 1% για κάθε μήνα για τον οποίο καθυστερεί η καταβολή του φόρου:

Νοείται ότι το συνολικό ύψος της επιπρόσθετης επιβάρυνσης δεν μπορεί να υπερβεί το 11% του οφειλόμενου ποσού.

(3) Ο Διευθυντής μπορεί να λάβει δικαστικά μέτρα εναντίον προσώπων που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο από αμοιβή εργολήπτη ή μερίσματα, για να εισπράξει το ποσό του οφειλόμενου φόρου μαζί με τις επιβαρύνσεις οι οποίες προνοούνται για χρέη προς τη Δημοκρατία.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ετήσιος τόκος υπολογίζεται με βάση τους συμπληρωμένους μήνες για τους οποίους καθυστερεί η καταβολή του φόρου.

4/1978 41/1979 10/1991

ΜΕΡΟΣ XII ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εγκυρότης ειδοποιήσεων

46. Πάσα ειδοποίησις εκδιδομένη υπό του Διευθυντού δυνάμει του παρόντος Νόμου είναι έγκυρος εάν φέρηται ως δοθείσα υπό του Διευθυντού ή ετέρου εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου και εάν φέρη το όνομα του Διευθυντού ή του ετέρου τούτου αξιωματούχου δεόντως εκτυπωμένο ή αποτυπωμένο, εκτός εάν αποδειχθή ότι η ειδοποίησις δεν εδόθη υπό του Διευθυντού ή του ετέρου τούτου αξιωματούχου.

4/1978 41/1979 164/1987 153(I)/1999 243(I)/2025

Επίδοση ειδοποιήσεων

47.(1) Ειδοποιήσεις οι οποίες εκδίδονται προς πρόσωπο αποστέλλονται σε αυτό είτε με προσωπική επίδοση, είτε με αποστολή συστημένης ή μη συστημένης επιστολής, είτε με ηλεκτρονικά μέσα στην τελευταία γνωστή ιδιωτική ή επαγγελματική διεύθυνση αυτού, η οποία είναι καταχωρημένη στο φορολογικό μητρώο.

(2)(α) Σε περίπτωση που η ειδοποίηση εκδίδεται με αποστολή επιστολής, η ειδοποίηση λογίζεται ότι επιδόθηκε:

(i) Στην περίπτωση προσώπου που διαμένει στη Δημοκρατία, όχι αργότερα από την έβδομη ημέρα από την ημερομηνία ταχυδρόμησης αυτού,

(ii) στην περίπτωση προσώπου που δεν διαμένει στη Δημοκρατία, όχι αργότερα από την τριακοστή ημέρα από την ημερομηνία ταχυδρόμησης αυτής.

(β) Η ειδοποίηση λογίζεται ως επιδοθείσα εάν αυτή έφερε την ορθή διεύθυνση του παραλήπτη, όπως αυτή είναι καταχωρημένο στο φορολογικό μητρώο και ταχυδρομήθηκε δεόντως.

(3) Πρόσωπο που εγγράφεται ή είναι εγγεγραμμένο στο φορολογικό μητρώο φέρει την ευθύνη κατά την εγγραφή και μεταγενέστερα, για την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχει δηλώσει στον Έφορο.

4/1978 41/1979 164/1987 97(I)/2017 243(I)/2025

Δεν θα γίνωνται εκπτώσεις εκτός εάν τηρώνται αληθείς λογαριασμοί

48. Αι υπό του επιβαλόντος τον φόρον νόμου επιτρεπόμεναι εκπτώσεις εκ του αντικειμένου του φόρου δυνατόν να μη χορηγηθώσι διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου εκτός εάν αληθείς λογαριασμοί, ικανοποιούντες τον Διευθυντήν, και προσδιορισμός δεικνύων το βεβαιώσιμον αντικείμενον φόρου, ετοιμασθέντες από πρόσωπο που είναι νόμιμος ελεγκτής ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμο, προσάγονται τω Διευθυντή, η δε απόφασις του Διευθυντού ότι οι τοιούτοι λογαριασμοί ή προσδιορισμοί δεν είναι ικανοποιητικοί δεν θα συνιστά λόγον ενστάσεως δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 20.

4/1978 41/1979 164/1987 243(I)/2025

Υποχρέωση πληρωμής ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού

48Α.-(1) Η καταβολή ενοικίου που αφορά ακίνητη ιδιοκτησία εντός της Δημοκρατίας διενεργείται αποκλειστικά μέσω-

(α) τραπεζικού εμβάσματος· ή

(β) πληρωμής με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα· ή

(γ) οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

(2) Κάθε δικαιούχος ενοικίου που αφορά ακίνητη ιδιοκτησία εντός της Δημοκρατίας δεν αποδέχεται την είσπραξη τέτοιου ενοικίου με οποιοδήποτε άλλο τρόπο είσπραξης, πέραν αυτών που καθορίζονται στο εδάφιο (1).

Ψευδής δήλωσις κ.λ.π.

49.-(1) Πας όστις δολίως ή εσκεμμένως-

(α) υποβάλλει οιανδήποτε ανακριβή κατάστασιν ή δήλωσιν αναφορικώς προς το εισόδημα αυτού ή

(β) υποβάλλει οιανδήποτε ανακριβή κατάστασιν ή δήλωσιν εν σχέσει προς οιανδήποτε απαίτησιν δι' οιανδήποτε έκπτωσιν ή

(γ) υποβάλλει εις τον Διευθυντήν οιουσδήποτε ανακριβείς λογαριασμούς ή

(δ) παρέχει, δίδει, προσάγει ή διενεργεί οιανδήποτε ανακριβή πληροφορίαν, πιστοποιητικόν, έγγραφα, αρχεία, κατάλογον ή δήλωσιν,

εν σχέσει προς την εξακρίβωσιν της φορολογικής αυτού υποχρεώσεως είναι ένοχος αδικήματος.

(2) Παν πρόσωπον το οποίον συνεργεί, βοηθεί, συμβουλεύει, υποκινεί ή παροτρύνει πρόσωπον τι-

(α) όπως ενεργήση, παραδώση ή παράσχη δυνάμει του παρόντος Νόμου οιανδήποτε δήλωσιν, κατάστασιν, απαίτησιν, κατάλογον, λογαριασμούς ή στοιχεία τα όποια είναι ψευδή εν τινι ουσιώδει αυτών στοιχείω ή

(β) όπως τηρή ή ετοιμάζη οιονδήποτε λογαριασμόν ή έγγραφον το οποίον είναι ψευδές εν τινι ουσιώδει αυτού στοιχείω αναφορικώς προς οιονδήποτε αντικείμενον επί του οποίου είναι καταβλητέος φόρος, είναι ένοχον αδικήματος.

(3) Παν πρόσωπον το οποίον διαπράττει οιονδήποτε αδίκημα καθοριζόμενον εν τω εδαφίω (1) ή (2) υπόκειται επί τη καταδίκη του, εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας δέκα χιλιάδες λίρες ή εις φυλάκισιν διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τα πέντε έτη ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης· προσέτι δε, εάν είναι πρόσωπον καταδικασθέν δι' αδίκημα καθοριζόμενον εν τω εδαφίω (1)-

(α) καταβάλλει το ποσόν του συνεπεία της δολίας ή εσκεμμένης πράξεως αυτού απολεσθέντος φόρου και

(β) επιβαρύνεται υπό του Δικαστηρίου διά περαιτέρω ποσού μη υπερβαίνοντος το τετραπλάσιο του επιπροσθέτου φόρου ο οποίος κανονικώς επιβαρύνεται επί του αντικειμένου φόρου διά το εν λόγω έτος.

Τα εν ταις παραγράφοις (α) και (β) οριζόμενα επιπρόσθετα ποσά είναι εισπρακτέα κατά τον εν τω παρόντι Νόμω προβλεπόμενον τρόπον.

(3Α) Σε περίπτωση που το πρόσωπο, το οποίο προβαίνει στις ενέργειες που περιγράφονται στα εδάφια (1) και (2) είναι νομικό πρόσωπο, τότε ο εκτελεστικός διευθυντής, τα μέλη του διοικητικού του συμβουλίου και οποιοσδήποτε άλλος αξιωματούχος που έχει καθήκοντα που άπτονται της οικονομικής διεύθυνσης του νομικού προσώπου ή οποιοδήποτε πρόσωπο που φέρεται ότι ενεργεί σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα, θεωρούνται ότι συμμετέχουν στη διάπραξη του αδικήματος και ότι είναι ένοχοι γι' αυτό, εφόσον αποδεικνύεται ότι δολίως συνέπραξαν στην τέλεση του αδικήματος.

(4) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (2) δήλωσις, κατάστασις, απαίτησις, κατάλογος, λογαριασμός, έγγραφον ή στοιχεία θεωρούνται ως ψευδή εν τινι ουσιώδει αυτών στοιχείω εάν εσκεμμένως παραλειφθή εξ αυτών οιαδήποτε πληροφορία ή οιονδήποτε ποσόν το οποίον κανονικώς ώφειλε να περιληφθή εν αυτοίς.

(5) Παρά τας διατάξεις οιονδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου ο Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου ή ο Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής ή ο Επαρχιακός Δικαστής κέκτηται διά του παρόντος αρμοδιότητα όπως εκδικάζη οιονδήποτε αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου και επιβάλλει τας υπό τούτου καθοριζομένας ποινάς.

4/1978 41/1979 164/1987 214(I)/2004 78(I)/2014

Έτερα αδικήματα

50.-(1) Παν πρόσωπον όπερ αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να δώση ειδοποίησιν ή να υποβάλη δηλώσεις ή καταλόγους ή να παράσχη στοιχεία ή να εκτελέση οιονδήποτε καθήκον επιβαλλόμενον υπό των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ως και παν πρόσωπον όπερ παραβαίνει καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον τας διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι ένοχον αδικήματος και υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης, εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τα είκοσι ευρώ (€20) δι' εκάστην ημέραν κατά την οποίαν συνεχίζεται η άρνησις, παράλειψις ή αμέλεια ή εις φυλάκισιν διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τους δώδεκα μήνες ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης, εκτός εάν ετέρα τις κύρωσις προβλέπηται ειδικώς διά το τοιούτον αδίκημα.

(2) Το Δικαστήριον δύναται επί πλέον να διατάξη το καταδικασθέν πρόσωπον όπως δώση τοιαύτην ειδοποίησιν, κατάστασιν, κατάλογον ή στοιχεία οία δυνατόν να απητήθησαν παρ' αυτού υπό της προς τον σκοπόν τούτων αποσταλείσης αυτώ ειδοποιήσεως.

(3) Παν πρόσωπον όπερ αδικαιολογήτως παραλείπει από την δήλωσιν του αντικειμένου του φόρου οιονδήποτε αντικείμενον φόρου, είναι ένοχον αδικήματος και υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης, εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) προσέτι δε-

(α) καταβάλλει το ποσόν του συνεπεία της παραλείψεως ή πράξεως αυτού απολεσθέντος φόρου και

(β) επιβαρύνεται υπό του Δικαστηρίου διά περαιτέρω ποσού μη υπερβαίνοντος το διπλάσιον της διαφοράς μεταξύ του ορθώς επιβαλλομένου φόρου και του φόρου όστις θα επεβάλλετο εάν η φορολογία εβασίζετο επί της υπ' αυτού υποβληθείσης δηλώσεως.

(4) Πρόσωπο που παραλείπει να συμμορφωθεί με ή παραβιάζει τις διατάξεις των Κανονισμών που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 30, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή και στις δύο αυτές ποινές.

4/1978 41/1979 164/1987 214(I)/2004 135(I)/2005 46(I)/2009 136(I)/2010 97(I)/2017 243(I)/2025

Επιβολή Χρηματικής Επιβάρυνσης

50Α. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 50 του παρόντος Νόμου-

(α) Πρόσωπο που αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να δώσει ειδοποίηση ή να υποβάλει δήλωση ή να παράσχει στοιχεία ή να εκτελέσει οποιοδήποτε καθήκον, το οποίο προβλέπεται ρητά στον παρόντα Νόμο, εντός της χρονικής προθεσμίας που προβλέπεται ή καθορίζεται ρητά από τον παρόντα Νόμο, υπόκειται στην περίπτωση φυσικού προσώπου σε χρηματική επιβάρυνση ύψους εκατόν πενήντα ευρώ (€150), στην περίπτωση νομικού προσώπου του οποίου ο κύκλος εργασιών ή τα περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνουν το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000) σε χρηματική επιβάρυνση ύψους πεντακοσίων ευρώ (€500) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου σε χρηματική επιβάρυνση ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ (€250):

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, δεν επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση, όταν η φορολογική δήλωση δεν υποβάλλεται εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος Νόμου, αλλά υποβάλλεται εντός της μεταγενέστερης προθεσμίας που ο Έφορος καθορίζει σε δημόσια ανακοίνωσή του, η οποία αφορά είτε όλα τα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση μέχρι την 31η Ιουλίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος είτε όλα τα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση να υποβάλουν φορολογική δήλωση μέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος που έπεται του φορολογικού έτους.

(β) πρόσωπο που αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να δώσει ειδοποίηση ή να υποβάλει δήλωση ή να παράσχει στοιχεία ή να εκτελέσει οποιοδήποτε καθήκον, για το οποίο ο παρών Νόμος προβλέπει προθεσμία συμμόρφωσης και ο Διευθυντής απαιτήσει από πρόσωπο αυτό όπως συμμορφωθεί εντός της προθεσμίας που καθορίζεται ρητά σε ειδοποίηση που επιδίδεται δεόντως στο πρόσωπο αυτό και η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερών, υπόκειται, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στην περίπτωση φυσικού προσώπου σε χρηματική επιβάρυνση ύψους τριακοσίων ευρώ (€300), στην περίπτωση νομικού προσώπου του οποίου ο κύκλος εργασιών ή τα περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνουν το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000) σε χρηματική επιβάρυνση ύψους χιλίων ευρώ (€1.000) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου σε χρηματική επιβάρυνση ύψους πεντακοσίων ευρώ (€500)·

(γ) πρόσωπο που αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να δώσει ειδοποίηση ή να υποβάλει δήλωση ή να παράσχει στοιχεία ή να εκτελέσει οποιοδήποτε καθήκον, για το οποίο ο παρών Νόμος δεν προβλέπει προθεσμία συμμόρφωσης και ο Διευθυντής απαιτήσει από το πρόσωπο αυτό όπως συμμορφωθεί εντός προθεσμίας που καθορίζεται σε ειδοποίηση που επιδίδεται δεόντως στο πρόσωπο αυτό και η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερών, υπόκειται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην ειδοποίηση, στην περίπτωση φυσικού προσώπου σε χρηματική επιβάρυνση ύψους τριακοσίων ευρώ (€300), στην περίπτωση νομικού προσώπου του οποίου ο κύκλος εργασιών ή τα περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνουν το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000) σε χρηματική επιβάρυνση ύψους χιλίων ευρώ (€1.000) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου σε χρηματική επιβάρυνση ύψους πεντακοσίων ευρώ (€500)·

(δ) πρόσωπο που αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να δώσει ειδοποίηση ή να υποβάλει δήλωση ή να παράσχει στοιχεία ή να εκτελέσει οποιοδήποτε καθήκον, για το οποίο ο παρών Νόμος δεν προβλέπει προθεσμία συμμόρφωσης και η απαιτούμενη ειδοποίηση ή δήλωση ή στοιχεία αφορούν άλλο πρόσωπο και ο Διευθυντής απαιτήσει από το πρόσωπο αυτό όπως συμμορφωθεί εντός προθεσμίας ειδικώς καθοριζομένης σε σχετική ειδοποίηση που επιδίδεται δεόντως στο πρόσωπο αυτό και η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερών, υπόκειται, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην ειδοποίηση, στην περίπτωση φυσικού προσώπου σε χρηματική επιβάρυνση ύψους τριακοσίων ευρώ (€300) στην περίπτωση νομικού προσώπου του οποίου ο κύκλος εργασιών ή τα περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνουν το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000) σε χρηματική επιβάρυνση ύψους χιλίων ευρώ (€1.000) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου σε χρηματική επιβάρυνση ύψους πεντακοσίων ευρώ (€500)·

(ε) πρόσωπο που παραλείπει να καταβάλει οφειλόμενο φόρο μέχρι την από τον παρόντα Νόμο καθοριζόμενη προθεσμία ή μέχρι την προθεσμία που καθορίζεται σε ειδοποίηση του Διευθυντή, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση ίση προς πέντε τοις εκατόν (5%) του οφειλόμενου φόρου:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που παρέλθουν δύο μήνες από την συμπλήρωση της τελευταίας ημέρας της ταχθείσας προθεσμίας καταβολής του οφειλόμενου φόρου και η παράλειψη συνεχίζεται, το πρόσωπο υπόκειται σε επιπλέον χρηματική επιβάρυνση ίση προς πέντε τοις εκατόν (5%) επί του οφειλόμενου φόρου:

Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, αναφορικά με πρόσωπα που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν φορολογική δήλωση δεν επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση, όταν ο φόρος που

οφείλεται σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση καταβληθεί κατά την υποβολή της και νοουμένου ότι η υποβολή πραγματοποιείται εντός της προθεσμίας που καθορίζεται με δημόσια ανακοίνωση του Εφόρου Φορολογίας, η οποία αφορά την παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης για τα εν λόγω πρόσωπα.

136(I)/2010 97(I)/2017 243(I)/2025

Επιβολή διοικητικού προστίμου για παράβαση του παρόντος Νόμου, Κανονισμών και διαταγμάτων

50Β.-(1) Ο Έφορος Φορολογίας σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι πρόσωπο διενεργεί πράξη ή τελεί σε παράλειψη κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών ή διαταγμάτων ή γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, δύναται να επιβάλει σε αυτό διοικητικό πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000), ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, ανεξαρτήτως τυχόν ποινικής ευθύνης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή άλλου νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης.

(2) Ο Έφορος Φορολογίας προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή του να επιβάλει αυτό, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντάς του το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ειδοποίησης.

(3) (α) Ο Έφορος Φορολογίας επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) με γραπτή και αιτιολογημένη απόφασή του, την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(β) Η απόφαση του Εφόρου Φορολογίας-

(i) Καθορίζει την παράβαση για την οποία επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο·

(ii) πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο-

(Α) για το δικαίωμά του να προσβάλει την απόφαση είτε με ιεραρχική προσφυγή στο Εφοριακό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50Ε, είτε με προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος και του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου του 2015· και

(Β) για τις προθεσμίες εντός των οποίων δύναται να ασκηθεί το δικαίωμα που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (Α)· και

(iii) καθίσταται εκτελεστή με τη διαβίβασή της.

(4) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης προσώπου, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, να καταβάλει στον Έφορο Φορολογίας το πρόστιμο, ο Έφορος Φορολογίας λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(5) Σε περίπτωση που διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου προσβλήθηκε επιτυχώς είτε ενώπιον του Εφοριακού Συμβούλιου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50Ε, είτε ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος και του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου, ο Έφορος Φορολογίας επιστρέφει οποιοδήποτε καταβληθέν διοικητικό πρόστιμο στο πρόσωπο που το κατέβαλε.

97(I)/2017

Επιβολή διοικητικού προστίμου για παράβαση διαταγμάτων

50Γ.- (1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 50Β, ο Έφορος Φορολογίας σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι χρηματοοικονομικό ίδρυμα, πρόσωπο ή ενδιάμεσος, όπως αυτά ορίζονται στο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Ανταλλαγή Πληροφοριών) στα πλαίσια της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών Διάταγμα του 2016 ή/και στο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Ανταλλαγή Πληροφοριών στα πλαίσια της Συμφωνίας για την Φορολογική Συμμόρφωση Λογαριασμών στην Αλλοδαπή) Διάταγμα του 2016, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο τις διαδικασίες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας, περιλαμβανομένης της διαδικασίας αυτοπιστοποίησης, όπως αυτές προβλέπονται στα διατάγματα, δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000).

(2) Ο Έφορος Φορολογίας σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δηλούν κυπριακό χρηματοοικονομικό ίδρυμα παραβιάζει την υποχρέωση του να διατηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία, έγγραφα και αρχεία όπως αυτά προβλέπονται στο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Ανταλλαγή Πληροφοριών) στα πλαίσια της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών Διάταγμα του 2016 ή/και στο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Ανταλλαγή Πληροφοριών στα πλαίσια της Συμφωνίας για την Φορολογική Συμμόρφωση Λογαριασμών στην Αλλοδαπή) Διάταγμα του 2016, δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500).

(3) Σε περίπτωση που πρόσωπο παραλείπει να παράσχει στον Έφορο Φορολογίας πρόσβαση σε πληροφορίες για σκοπούς ελέγχου της ορθότητας και πληρότητάς τους από τον Έφορο Φορολογίας, όπως προβλέπεται στο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Ανταλλαγή Πληροφοριών) στα πλαίσια της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών Διάταγμα του 2016 ή/και στο περί

Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Ανταλλαγή Πληροφοριών στα πλαίσια της Συμφωνίας για την Φορολογική Συμμόρφωση Λογαριασμών στην Αλλοδαπή) Διάταγμα του 2016, ο Έφορος Φορολογίας δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500).

(4) Ο Έφορος Φορολογίας προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή του να επιβάλει αυτό, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντάς του το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ειδοποίησης.

(5) (α) Ο Έφορος Φορολογίας επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1), (2) και (3) με γραπτή και αιτιολογημένη απόφασή του, την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(β) Η απόφαση του Εφόρου Φορολογίας-

(i) Καθορίζει την παράβαση για την οποία επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο·

(ii) πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο–

(Α) για το δικαίωμά του να προσβάλει την απόφαση είτε με ιεραρχική προσφυγή στο Εφοριακό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50Ε, είτε με προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος και του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου του 2015· και

(Β) για τις προθεσμίες εντός των οποίων δύναται να ασκηθεί το δικαίωμα που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (Α)· και

(iii) καθίσταται εκτελεστή με τη διαβίβασή της.

(6) Σε περίπτωση που πρόσωπο δεν καταβάλει το διοικητικό πρόστιμο που του επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή συνεχίζει την παράβαση, ο Έφορος Φορολογίας δύναται να αυξήσει το ποσό του διοικητικού προστίμου, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000).

(7) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης προσώπου, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, να καταβάλει στον Έφορο Φορολογίας το πρόστιμο, ο Έφορος Φορολογίας λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(8) Σε περίπτωση που διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου προσβλήθηκε επιτυχώς είτε ενώπιον του Εφοριακού Συμβούλιου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50Ε, είτε ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος και του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου, ο Έφορος Φορολογίας επιστρέφει οποιοδήποτε καταβληθέν διοικητικό πρόστιμο στο πρόσωπο που το κατέβαλε.

97(Ι)/2017

Επιβολή διοικητικού προστίμου για παράβαση διατάγματος

50Δ.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 50Β, σε περίπτωση που η αναφέρουσα οντότητα ομίλου πολυεθνικών επιχειρήσεων που έχει τη φορολογική της κατοικία στη Δημοκρατία, παραλείπει ή αρνείται να υποβάλει έκθεση ανά χώρα με βάση τις πρόνοιες του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Ανταλλαγή Πληροφοριών) στα πλαίσια της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα Διατάγματος του 2016, ο Έφορος Φορολογίας δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000).

(2) Σε περίπτωση που η συνιστώσα οντότητα ομίλου πολυεθνικών επιχειρήσεων που έχει τη φορολογική της κατοικία στη Δημοκρατία παραλείπει ή παραβιάζει τις πρόνοιες του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Ανταλλαγή Πληροφοριών) στα πλαίσια της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα Διατάγματος του 2016 που αφορούν την κοινοποίηση για σκοπούς υποβολής έκθεσης ανά χώρα, ο Έφορος Φορολογίας δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

(3) Σε περίπτωση που η αναφέρουσα οντότητα παραβιάσει την υποχρέωσή να διατηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία, έγγραφα και αρχεία, όπως αυτά προβλέπονται στο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Ανταλλαγή Πληροφοριών) στα πλαίσια της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα Διάταγμα του 2016 ο Έφορος Φορολογίας δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500).

(3) Σε περίπτωση που η αναφέρουσα οντότητα παραβιάσει την υποχρέωσή να διατηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία, έγγραφα και αρχεία, όπως αυτά προβλέπονται στο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Ανταλλαγή Πληροφοριών) στα πλαίσια της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα Διάταγμα του 2016 ο Έφορος Φορολογίας δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500).

(5) Ο Έφορος Φορολογίας, προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή του να επιβάλει αυτό, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντάς του το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ειδοποίησης.

(6) (α) Ο Έφορος Φορολογίας επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1), (2), (3) και (4) με γραπτή και αιτιολογημένη απόφασή του την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(β) Η απόφαση του Εφόρου Φορολογίας-

(i) Καθορίζει την παράβαση για την οποία επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο·

(ii) πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο-

(Α) για το δικαίωμά του να προσβάλει την απόφαση είτε με ιεραρχική προσφυγή στο Εφοριακό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50Ε, είτε με προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος και του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου του 2015· και

(Β) για τις προθεσμίες εντός των οποίων δύναται να ασκηθεί το δικαίωμα που αναφέρεται στηνυποπαράγραφο (Α)· και

(iii) καθίσταται εκτελεστή με τη διαβίβασή της.

(7) Σε περίπτωση που πρόσωπο δεν καταβάλει το διοικητικό πρόστιμο που του επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή συνεχίζει την παράβαση, ο Έφορος Φορολογίας δύναται να αυξήσει το ποσό του διοικητικού προστίμου, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000).

(8) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης προσώπου, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, να καταβάλει στον Έφορο Φορολογίας πρόστιμο, ο Έφορος Φορολογίας λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(9) Σε περίπτωση που διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου προσβλήθηκε επιτυχώς είτε με ιεραρχική προσφυγή στο Εφοριακό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50Ε, είτε ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος και του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου, ο Έφορος Φορολογίας επιστρέφει οποιοδήποτε καταβληθέν διοικητικό πρόστιμο στο πρόσωπο που το κατέβαλε.

97(Ι)/2017

Ιεραρχική προσφυγή σε σχέση με διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε

50Ε.- (1) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 50Β, 50Γ και 50Δ, δικαιούται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης περί επιβολής του διοικητικού προστίμου να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή στο Εφοριακό Συμβούλιο αιτούμενο την αναθεώρηση της απόφασης:
Νοείται ότι, το βάρος της απόδειξης ότι το διοικητικό πρόστιμο για το οποίο ασκείται ιεραρχική προσφυγή είναι υπερβολικό φέρει ο αιτητής.

(2) Για σκοπούς εξέτασης της ιεραρχικής προσφυγής από το Εφοριακό Συμβούλιο εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις των εδαφίων (3), (4), (5) και (6) του άρθρου 20Α.

(3) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από τον Έφορο Φορολογίας όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών (75) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή του διοικητικού προστίμου στο επηρεαζόμενο πρόσωπο ή σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Εφοριακού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) από τη διαβίβαση της απόφασης του Εφοριακού Συμβουλίου επί της προσφυγής.

(4) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενου από τον Έφορο Φορολογίας διοικητικού προστίμου, ο Έφορος Φορολογίας λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

97(Ι)/2017

Διοικητικό πρόστιμο για παράβαση των προνοιών του διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 30Α

50ΣΤ.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 50Β, ο Έφορος Φορολογίας σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι πρόσωπο παραβαίνει τις πρόνοιες του διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 30Α, οι οποίες αφορούν στις υποχρεώσεις των δικαιούχων πληρωμής, δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000).

(2) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Εφόρου Φορολογίας, μετά την υποβολή ενώπιόν του σχετικής έκθεσης παράλειψης συμμόρφωσης από τον λειτουργό που διαπιστώνει την παράβαση:

Νοείται ότι, ο λειτουργός εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης τέλεσης της παράβασης υποβάλλει τη σχετική έκθεση στον Έφορο Φορολογίας και η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

(3) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης προσώπου στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου να καταβάλει στον Έφορο Φορολογίας το πρόστιμο, ο Έφορος Φορολογίας λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(4) Πρόσωπο, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης στον Έφορο Φορολογίας εντός (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτό της απόφασης για επιβολή του διοικητικού προστίμου.

(5) Ο Έφορος Φορολογίας αποφασίζει επί της ένστασης εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα υποβολής αυτής και σε περίπτωση που η ένσταση γίνεται αποδεκτή, ο Έφορος Φορολογίας επιστρέφει το διοικητικό πρόστιμο στο πρόσωπο που το κατέβαλε.

(6) Πρόσωπο, στο οποίο επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου έχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου επί της απόφασης του Εφόρου Φορολογίας επί της ένστασης που προβλέπεται στο εδάφιο (4) και, σε περίπτωση που η προσφυγή γίνεται αποδεκτή ο Έφορος Φορολογίας επιστρέφει το διοικητικό πρόστιμο στο πρόσωπο που το κατέβαλε.

(7) Το ύψος του διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) μειώνεται κατά το ήμισυ σε περίπτωση που:

(α) το πρόσωπο καταβάλλει το διοικητικό πρόστιμο που του επιβλήθηκε εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή ένστασης στον Έφορο Φορολογίας, η δε καταβολή του διοικητικού προστίμου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του προσώπου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου·

(β) το πρόσωπο, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου, καταθέτει στον Έφορο Φορολογίας τιμολόγιο που αποδεικνύει την αγορά τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα.

(8) Πρόσωπο, το οποίο έχει υποχρέωση να αποδέχεται μέσα πληρωμής με κάρτα, απαλλάσσεται από το διοικητικό πρόστιμο σε περίπτωση που συντρέχει αντικειμενική αδυναμία απόκτησης τερματικού αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα, ειδικότερα δε, το πρόστιμο δεν επιβάλλεται σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια ελέγχου το πρόσωπο επιδεικνύει στο αρμόδιο όργανο έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται η απόρριψη αιτήματός του για έγκριση χορήγησης τερματικού από αδειοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών:

Νοείται ότι, απαλλάσσεται της επιβολής προστίμου πρόσωπο που έχει υποχρέωση να αποδέχεται μέσα πληρωμής με κάρτα, το οποίο υποβάλλει αίτημα για έγκριση χορήγησης τερματικού πριν από την παρέλευση της ταχθείσας προθεσμίας και το τερματικό αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα δεν του έχει χορηγηθεί για λόγους που ανάγονται στο πιστωτικό ίδρυμα, γεγονός το οποίο βεβαιώνεται εγγράφως.

126(I)/2020 15(I)/2022 243(I)/2025

Διοικητικό πρόστιμο σε περίπτωση μη υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών και Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών

50Ζ.-(1) Σε περίπτωση μη υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (10) του άρθρου 33 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (€500).

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Φάκελος Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών δεν τεθεί στη διάθεση του Εφόρου εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση σχετικού αιτήματός του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (11) του άρθρου 33 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως ακολούθως:

(α) Πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000), σε περίπτωση κατά την οποία τεθεί μεταξύ της εξηκοστής πρώτης (61ης) και της ενενηκοστής (90ής) ημέρας από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος·

(β) δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000), σε περίπτωση κατά την οποία τεθεί μεταξύ της ενενηκοστής πρώτης (91ης) και της εκατοστής εικοστής (120ής) ημέρας από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος· και

(γ) είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000), σε περίπτωση κατά την οποία τεθεί μετά την εκατοστή εικοστή πρώτη (121η) ημέρα από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος ή σε περίπτωση που δεν τεθεί καθόλου.

100(I)/2022

Διοικητικό πρόστιμο σε περίπτωση μη υποβολής στοιχείων ή εγγράφων που απαιτούνται δυνάμει των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου και του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου

50Η.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 50Β, σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο δεν θέτει στη διάθεση του Εφόρου Φορολογίας στοιχεία ή έγγραφα που απαιτούνται δυνάμει των διαταγμάτων τα οποία εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (17) του άρθρου 11 και του εδαφίου (5) του άρθρου 21Α του

περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου και των διατάξεων των παραγράφων (α1) και (β1) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου και τα οποία καθορίζουν τις υποχρεώσεις των εταιρειών που καταβάλλουν τόκους, μερίσματα ή δικαιώματα για τη διενέργεια ελέγχων και τη διατήρηση υποστηρικτικών στοιχείων εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του σχετικού αιτήματος, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους-

(α) δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000), σε περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία ή έγγραφα τίθενται στη διάθεση του Εφόρου Φορολογίας μεταξύ της εξηκοστής πρώτης (61ης) και της ενενηκοστής (90ής) ημέρας από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος·

(β) τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€4.000), σε περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία ή έγγραφα τίθενται στη διάθεση του Εφόρου Φορολογίας μεταξύ της ενενηκοστής πρώτης (91ης) και της εκατοστής εικοστής (120ής) ημέρας από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος· και

(γ) δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000), σε περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία ή έγγραφα τίθενται στη διάθεση του Εφόρου Φορολογίας μετά την εκατοστή εικοστή πρώτη (121η) ημέρα από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος ή σε περίπτωση που δεν τεθούν καθόλου.».

(2) Ο Έφορος Φορολογίας πριν από την επιβολή διοικητικού προστίμου, ειδοποιεί σχετικά το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή του, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντάς του το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ειδοποίησης.

(3)(α) Ο Έφορος Φορολογίας, αφού λάβει υπόψη τις υποβληθείσες παραστάσεις, επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) με γραπτή και αιτιολογημένη απόφασή του, την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο πρόσωπο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση μη υποβολής οποιωνδήποτε παραστάσεων, ο Έφορος Φορολογίας δύναται να προχωρήσει στην επιβολή διοικητικού προστίμου, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

(β) Η απόφαση του Εφόρου Φορολογίας-

(i) καθορίζει την παράβαση για την οποία επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο·

(ii) παρέχει πληροφόρηση στο επηρεαζόμενο πρόσωπο-

(αα) για το δικαίωμά του να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 146 του Συντάγματος και του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου· και

(ββ) για την προθεσμία εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το δικαίωμα που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (αα)· και

(iii) καθίσταται εκτελεστή με τη διαβίβασή της.

(4) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης προσώπου, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, να καταβάλει στον Έφορο Φορολογίας το διοικητικό πρόστιμο, ο Έφορος Φορολογίας λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου αμφισβητήθηκε δικαστικώς και ακυρώθηκε τελεσίδικα, ο Έφορος Φορολογίας επιστρέφει οποιοδήποτε καταβληθέν διοικητικό πρόστιμο στο πρόσωπο που το κατέβαλε.

49(I)/2025

Συμβιβασμός αδικημάτων

51. Ο Διευθυντής δύναται να συμβιβάσει οιονδήποτε αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου, δύναται δε, προ της εκδόσεως αποφάσεως του Δικαστηρίου, να συμβιβάσει οιαδήποτε δυνάμει τούτου ληφθέντα δικαστικά διαβήματα υπό τοιούτους όρους οίους ούτος ήθελεν, ενασκών διακριτικήν εξουσίαν, θεωρήσει πρέποντας, μετά πλήρους εξουσίας όπως αποδεχθή χρηματικήν πληρωμήν παρά του υπέχοντος ευθύνην προσώπου μη υπερβαίνουσαν το ανώτατον όριον της ποινής εις την οποίαν τούτο υπόκειται ή εις την οποίαν υπάρχει ισχυρισμός ότι υπόκειται δυνάμει του παρόντος Νόμου διά το αδίκημα τούτο.

4/1978 41/1979 164/1987 214(I)/2004

Ποινική ευθύνη αναφορικά με παράλειψη καταβολής του φόρου

51Α. (1)(α) Πρόσωπο, το οποίο αποδεικνύεται ότι δόλια παραλείπει ή καθυστερεί να καταβάλει το οφειλόμενο από αυτό ποσό φόρου, ο οποίος δεν εμπίπτει στη κατηγορία των φόρων που αναφέρονται στην παράγραφο (β), ή

(β) πρόσωπο, το οποίο παραλείπει ή καθυστερεί να καταβάλει το οφειλόμενο από αυτό ποσό φόρου, ο οποίος παρακρατείται δυνάμει των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 μέχρι 2014, των περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 2002 μέχρι 2013 και των περί Έκτακτης Εισφοράς

Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα Νόμων του 2011 έως 2013, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται:

(i) Καθόσον αφορά εταιρεία, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000)˙

(ii)Καθόσον αφορά φυσικό πρόσωπο, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή και στις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι, σε περίπτωση υποβληθείσας εκ μέρους φορολογούμενου προσώπου, δυνάμει του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου, εγγράφου ενστάσεως για σκοπούς επανεξέτασης και αναθεώρησης επιβληθείσας φορολογίας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Διευθυντή και του υποβάλλοντος την ένσταση, δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 20 ή τον καθορισμό εκ μέρους του Διευθυντή του ποσού του αντικειμένου φόρου του ενιστάμενου προσώπου, δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 20, παρέχεται στο φορολογούμενο πρόσωπο χρονική προθεσμία τριών (3) μηνών εντός της οποίας υποχρεούται να καταβάλει το συμφωνηθέν ή βεβαιωθέν ποσό φόρου:

Νοείται περαιτέρω ότι, αν η πιο πάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο (1).

(2) Σε περίπτωση καταδίκης οποιουδήποτε προσώπου, σύμφωνα με το εδάφιο (1), το πρόσωπο αυτό επιπροσθέτως οποιασδήποτε άλλης ποινής στην οποία υπόκειται, υποχρεούται να καταβάλει το ποσό του φόρου που παρέλειψε ή καθυστέρησε να καταβάλει.

(3)(α) Όταν το αδίκημα που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) διαπράττεται από νομικό πρόσωπο, την ευθύνη για το αδίκημα αυτό φέρουν εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, ο εκτελεστικός διευθυντής, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οποιοσδήποτε άλλος αξιωματούχος που έχει καθήκοντα που άπτονται τις οικονομικής διεύθυνσης του νομικού προσώπου ή οποιοδήποτε πρόσωπο που φέρεται ότι ενεργεί σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα, εφόσον αποδεικνύεται ότι δολίως συνέπραξαν στην τέλεση του αδικήματος, και σε περίπτωση καταδίκης τους υπόκεινται-

(i) για συνολικό ποσό οφειλόμενου φόρου χιλίων επτακοσίων ευρώ (€1.700) και κάτω, σε χρηματική ποινή μέχρι του είκοσι τοις εκατόν (20%) του οφειλόμενου φόρου˙ και

(ii) για ποσό οφειλόμενου φόρου πέραν των χιλίων επτακοσίων ευρώ (€1.700), επιπροσθέτως της ποινής προβλέπεται στην υποπαράγραφο (i), σε ποινή φυλακίσεως που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή και στις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι, στην περίπτωση φόρου που βεβαιώθηκε πριν από την έναρξη της ισχύος του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικού) (Αρ.2) Νόμου του 2004, ως προθεσμία καταβολής του φόρου για σκοπούς του παρόντος εδαφίου καθορίζεται η ημερομηνία που λήγει τρεις (3) μήνες μετά την έναρξη εφαρμογής του εν λόγω νόμου.

(β) Όταν το αδίκημα που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) διαπράττεται από νομικό πρόσωπο, την ευθύνη για το αδίκημα αυτό φέρουν εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, ο εκτελεστικός διευθυντής, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οποιοσδήποτε άλλος αξιωματούχος που έχει καθήκοντα που άπτονται τις οικονομικής διεύθυνσης του νομικού προσώπου ή οποιοδήποτε πρόσωπο που φέρεται ότι ενεργεί σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα και σε περίπτωση καταδίκης τους υπόκεινται -

(i) για συνολικό ποσό οφειλόμενου φόρου χιλίων επτακοσίων ευρώ (€1.700) και κάτω, σε χρηματική ποινή μέχρι του είκοσι τοις εκατόν (20%) του οφειλόμενου φόρου και˙

(ii) για ποσό οφειλόμενου φόρου πέραν των χιλίων επτακοσίων ευρώ (€1.700), επιπροσθέτως της ποινής προβλέπεται στην υποπαράγραφο (α), σε ποινή φυλακίσεως που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή και στις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι, στην περίπτωση φόρου που βεβαιώθηκε πριν από την έναρξη της ισχύος του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικού) (Αρ.2) Νόμου του 2004, ως προθεσμία καταβολής του φόρου για σκοπούς του παρόντος εδαφίου καθορίζεται η ημερομηνία που λήγει τρεις μήνες μετά την έναρξη εφαρμογής του εν λόγω νόμου.

(3Α) Πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υπέχει ποινική ευθύνη για τελούμενο από νομικό πρόσωπο αδίκημα, ευθύνεται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή κεχωρισμένως σε οποιαδήποτε αστική διαδικασία.

(4)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, το δικαστήριο που κηρύσσει πρόσωπο ένοχο για τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος δυνάμει του παρόντος άρθρου, έχει εξουσία εκτός από την επιβολής ποινής να εκδώσει διάταγμα με το οποίο να διατάσσει το πρόσωπο που οφείλει να καταβάλει το πόσο του φόρου να καταβάλει στο Διευθυντή το εν λόγω ποσό συν τόκους και χρηματικές επιβαρύνσεις.

(β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, το διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (α), θεωρείται ότι αποτελεί απόφαση πολιτικού δικαστηρίου και μπορεί να συντάσσεται, υπογράφεται και εκτελείται ως απόφαση σε αγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου.

Επιφύλαξις διά ποινικήν δίωξιν

52. Τα δικαστικά μέτρα τα λαμβανόμενα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου εναντίον προσώπου τινός δι' αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου δεν επηρεάζουσι ποινικάς διώξεις αίτινες δυνατόν να γίνωσι βάσει οιονδήποτε ετέρου Νόμου.

4/1978 41/1979 164/1987

Ποινική δίωξις δεν άρχεται άνευ της συναινέσεως του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας

53. Ποινική δίωξις δι' αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου δεν άρχεται ειμή τη συναινέσει του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας.

4/1978 41/1979 164/1987

Μη παραγραφή της ευθύνης διευθυντή εταιρείας που ανάγεται στη διάρκεια της θητείας του

53Α.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, διευθυντής εταιρείας συνεχίζει να φέρει κάθε ευθύνη που του αποδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου σε σχέση με την εταιρεία, η οποία ανάγεται στη διάρκεια της θητείας του, έστω και εάν κατά τον χρόνο έναρξης οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου έχει διαγραφεί από το μητρώο διευθυντών και γραμματέων.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, σε περίπτωση που η γνωστοποίηση αλλαγής αξιωματούχων που προβλέπεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 192 του περί Εταιρειών Νόμου παραδοθεί εκπρόθεσμα, η θητεία του διευθυντή λογίζεται ότι τερματίζεται-

(α) κατά την ημερομηνία της αλλαγής, σε περίπτωση που η γνωστοποίηση παραδίδεται εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της αλλαγής· και

(β) κατά την αντίστοιχη ημερολογιακή μέρα της παράδοσης του αμέσως προηγούμενου έτους, σε περίπτωση που η γνωστοποίηση παραδίδεται μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της αλλαγής.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), το "μητρώο διευθυντών και γραμματέων" σημαίνει το μητρώο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 192 του περί Εταιρειών Νόμου.

243(Ι)/2025

Διαγραφή οφειλόμενων φορολογικών χρεών

54. Η Τεχνική Επιτροπή, που συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 35 του περί Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου, δύναται να διαγράφει οφειλόμενα φορολογικά χρέη.

4/1978 41/1979 164/1987 97(Ι)/2017

Διαγραφή οφειλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων προσώπων

54Α. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς με βάση τους οποίους να καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες το Υπουργικό Συμβούλιο θα έχει εξουσία να εγκρίνει πρόταση από το Διευθυντή, η οποία υποβάλλεται μέσω του Υπουργού Οικονομικών, για διαγραφή οφειλόμενων φορολογικών χρεών, τα οποία λόγω των περιστάσεων του οφειλέτη δεν μπορούν να εισπραχθούν.

214(Ι)/2004

Κανονισμοί

55.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονισμούς διά την εν γένει εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και διά τοιαύτα άλλα θέματα περί ων ο παρών Νόμος απαιτεί ή προνοεί την έκδοσιν Κανονισμών και δύναται ωσαύτως να εκδίδη Κανονισμούς περί παντός θέματος εφ' όσον η έκδοσις τοιούτων Κανονισμών κρίνεται σκόπιμος διά την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου.

(2) Παν πρόσωπον όπερ παραλείπει να συμμορφωθεί προς τας διατάξεις οιονδήποτε Κανονισμού γενομένου δυνάμει του παρόντος άρθρου ή παραβαίνει ταύτας, είναι ένοχον αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £450 ή εις φυλάκισιν διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τους εξ μήνας, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

(3) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον

της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ' αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

4/1978 41/1979 164/1987

Έκδοση διατάγματος για καθορισμό τελών

55Α. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμά του να καθορίζει τέλη για την έκδοση από τον Έφορο Φορολογίας γνωμάτευσης επί φορολογικών θεμάτων.

97(Ι)/2017

Κατάργησις και διαφύλαξις

56.-(1) Οι περί Καθορισμού του Ποσού και Ανακτήσεως Φόρων Νόμοι του 1963 και 1969 διά του παρόντος καταργούνται, άνευ επηρεασμού παντός γενομένου ή παραλειφθέντος όπως γίνη δυνάμει τούτων:

Νοείται ότι, πάντες οι εκδοθέντες δυνάμει των καταργουμένων ως άνω Νόμων ή οι εκδοθέντες δυνάμει των εκάστοτε εν ισχύϊ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων και διαφυλαχθέντες δυνάμει των καταργουμένων ως άνω Νόμων Κανονισμοί, διατάγματα, διορισμοί και ειδοποιήσεις θεωρούνται ως εκδοθέντες δυνάμει του παρόντος Νόμου και εξακολουθούσιν ισχύοντες μέχρις ότου ανακληθώσιν, ακυρωθώσιν ή αντικατασταθώσι δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Δήλωσις περί τηρήσεως του απορρήτου γενομένη δυνάμει των διατάξεων των εκάστοτε εν ισχύϊ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων, ή δυνάμει των αντιστοίχων διατάξεων οιονδήποτε νόμου ψηφισθέντος υπό Κοινοτικής Συνελεύσεως διά την επιβολήν προσωπικών εισφορών υπό την μορφήν φόρου εισοδήματος, υφ' οιονδήποτε λειτουργού του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων υπηρετούντος κατά την ημερομηνίαν της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου λογίζεται ως γενομένη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Οιαδήποτε βεβαίωσις γενομένη δυνάμει των εκάστοτε εν ισχύϊ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων ή οιονδήποτε νόμου ψηφισθέντος υπό Κοινοτικής Συνελεύσεως διά την επιβολήν προσωπικών εισφορών υπό μορφήν φόρου εισοδήματος και μη διευθετηθείσα τελικώς λογίζεται ως γενομένη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, πάσα δε περαιτέρω σχετική ενέργεια, εις το στάδιον εις το οποίον ευρίσκεται κατά την ημερομηνίαν της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, λαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(4) Εάν υφίσταται οιαδήποτε υποχρέωσις δια την πληρωμήν φόρου δυνάμει των διατάξεων οιονδήποτε νόμου επιβαλόντος τον φόρον τούτον (περιλαμβανομένου νόμου ψηφισθέντος υπό Κοινοτικής Συνελεύσεως και επιβαλόντος προσωπικήν εισφοράν υπό την μορφήν φόρου εισοδήματος) ο οποίος δεν τελεί εν ισχύϊ κατά την ημερομηνίαν της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, και ο φόρος ούτος δεν καθωρίσθη ή/και εισεπράχθη κατά την ρηθείσαν ημέραν, ο φόρος επιβάλλεται ή/και εισπράττεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(5) Οιονδηποτε αδίκημα διαπραχθέν υφ' οιονδήποτε προσώπου κατά παράβασιν των εκάστοτε εν ισχύϊ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων ή οιονδήποτε νόμου ψηφισθέντος υπό Κοινοτικής Συνελεύσεως και επιβαλόντος προσωπικήν εισφοράν υπό την μορφήν φόρου εισοδήματος και μη διευθετηθέν τελικώς, θα λογίζηται ως διαπραχθέν κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και πάσα ποινή εις την οποίαν οιονδήποτε πρόσωπον υπόκειται δυνάμει οιονδήποτε των προαναφερθέντων νόμων, λογίζεται ως ποινή εις την οποίαν υπόκειται το εν λόγω πρόσωπον δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, πάσα δε περαιτέρω σχετική ενέργεια λαμβάνεται δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι ουδεμία ποινή επιβαλλομένη δυνάμει του παρόντος Νόμου θα υπερβαίνη την ποινήν η όποια προεβλέπετο εν τω οικείω νόμω ο οποίος ετέλει εν ισχύϊ κατα την ημερομηνίαν κατά την οποίαν διεπράχθη το αδίκημα ή το προαναφερθέν πρόσωπον κατέστη υποκείμενον εις την ποινήν.

4/1978 41/1979 164/1987

Ειδική διάταξη

56Α. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 12Β και οποιασδήποτε άλλης εγκυκλίου, οδηγίας ή διοικητικής ρύθμισης, ως τελευταία ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης εισοδήματος εταιρείας και δήλωσης εισοδήματος αυτοεργοδοτουμένων με λογαριασμούς για το φορολογικό έτος 2014 ή υπόχρεο πρόσωπο, ορίζεται η 30ή Απριλίου 2016:

Νοείται ότι, υποβληθείσες ηλεκτρονικά δηλώσεις εισοδήματος από τα ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα μετά την 31η Μαρτίου 2016 θεωρούνται ως εγκύρως υποβληθείσες.».

37(Ι)/2016

Έναρξις ισχύος του παρόντος Νόμου

57. Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύϊ από του αρχομένου την 1ην Ιανουαρίου, 1978, φορολογικού έτους.

Σημείωση
1Έναρξις ισχύος του παρόντος Νόμου

3 του Ν.23/78. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από της 1ης Ιανουαρίου, 1978.

Σημείωση
2Έναρξις ισχύος του παρόντος Νόμου

18 του Ν.164/87. Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι από του αρχομένου την 1ην Ιανουαρίου, 1989, φορολογικού έτους.

Σημείωση
3Έναρξη της ισχύος του παρόντα Νόμου

3 του Ν.196/89. Η ισχύς του παρόντα Νόμου θεωρείται ότι άρχισε από τη 10η Ιουλίου 1987.

Σημείωση
4Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

7 του Ν.10/91. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1991, πλην των άρθρων 2 και 6, καθόσο αφορά την καταβολή παρακρατούμενου φόρου από αμοιβή εργολήπτη μόνο, τα όποια αρχίζουν να εφαρμόζονται την 1η Ιανουαρίου 1992.

Σημείωση
7 του Ν.80(Ι)/1999Έναρξη της ισχύος του Ν.80(Ι)/1999

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 80(Ι)/1999] τίθεται σε ισχύ μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
5 του Ν.122(Ι)/2002Έναρξη της ισχύος του Ν.122(Ι)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 122(Ι)/2002] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Σημείωση
5 του Ν.146(Ι)/2004Έναρξη Ισχύος του Ν.146(Ι)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.146(Ι)/2004] τίθεται σε ισχύ από ημερομηνία που θα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίιου.

Σημείωση
8 του Ν.214(Ι)/2004Έναρξη ισχύος του Ν.214(Ι)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 214(Ι)/2004] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2005.

Σημείωση
4 (γ) του Ν.214(Ι)/2004Σημείωση Συντάκτη

Εκ λάθους ο Τροποποιητικός Νόμος 214(Ι)/2004 του άρθρου 4 (β)της Βουλής, αναφέρει την αντικατάσταση από το εδάφιο 3 του άρθρου 49 του Νόμου των λέξεων "χιλίας λίρας" αντί των χιλίων πεντακοσίων.

Σημείωση
5 (β) του Ν. 214(Ι)/2004Σημείωση Συντάκτη

Εκ λάθους ο Τροποποιητικός Νόμος 214(Ι)/2004 Άρθρο 5 (β) της Βουλής, αναφέρει την αντικατάσταση από το εδάφιο 3 του άρθρου 50 του Νόμου των λέξεων "τας πεντακοσίας λίρας" αντί των χιλίων λιρών.

Σημείωση
4 του Ν.106(Ι)/2005Έναρξη ισχύος του Ν.106(Ι)/2005

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 106(Ι)/2005] θεωρείται ότι άρχισε από την 1η Ιουλίου 2005.

Σημείωση
11 του Ν.135(Ι)/2005Έναρξη ισχύος του Ν.135(Ι)/2005

Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 135(Ι)/2005] τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2006 και έχουν ισχύ για το φορολογικό έτος 2006 και για τα έτη που ακολουθούν αυτό.

Σημείωση
4 του Ν.46(Ι)/2009Έναρξη της ισχύος του παρόντος Ν.46(Ι)/2009

Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.46(Ι)/2009] λογίζεται ότι τίθενται σε ισχύ από το φορολογικό έτος 2008.

Σημείωση
15 του Ν.136(Ι)/2010Έναρξη ισχύος του Ν.136(Ι)/2010

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.136(Ι)/2010] αρχίζει έξι μήνες μετά τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
7 του Ν. 163(Ι)/2012Έναρξη Ισχύος

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 163(Ι)/2012] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Σημείωση
4 του Ν. 78(Ι)/2014Έναρξη Ισχύος του Ν. 78(Ι)/2014

4. Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 78(Ι)/2014], τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του άρθρου 2 [Σ.Σ.: δηλαδή του άρθρου 49 του βασικού Νόμου], του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 78(Ι)/2014] αφορούν σε αδικήματα, τα οποία τελούνται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 78(Ι)/2014]:

Νοείται περαιτέρω, ότι οι διατάξεις του άρθρου 3 [Σ.Σ.: δηλαδή του άρθρου 51Α του βασικού Νόμου] του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 78(Ι)/2014] τίθενται σε ισχύ τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
6 του Ν. 79(Ι)/2014Έναρξη ισχύος του Ν. 79(Ι)/2014

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 79(Ι)/2015] αρχίζει από το φορολογικό έτος 2014.

Σημείωση
3 του Ν. 188(Ι)/2015Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

3.Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 188(Ι)/2015] λογίζεται ότι τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Σημείωση
3 του Ν. 37(Ι)/2016Έναρξη της ισχύος του Ν. 37(Ι)/2016

Η ισχύς του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016 [Σ.Σ.: δηλαδή του 37(Ι)/2016], θεωρείται ότι άρχισε την 1η Απριλίου 2016.

Σημείωση
3 του Ν. 50(Ι)/2018Ειδική διάταξη

Η έναρξη της ισχύος του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2018 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 50(Ι)/2018], λογίζεται ότι άρχισε τη 2α Ιανουαρίου 2000.

Σημείωση
4 του Ν. 77(Ι)/2020Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 77(Ι)/2020]

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 77(Ι)/2020] λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2020.

Σημείωση
13 του Ν. 126(Ι)/2020Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 126(Ι)/2020

13.-(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 126(Ι)/2020] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το άρθρο 12, με το οποίο προστίθεται νέο άρθρο 50ΣΤ στο βασικό νόμο, τίθεται σε ισχύ έξι (6) μήνες μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 126(Ι)/2020].

Σημείωση
4 του Ν. 49(Ι)/2025Έναρξη της ισχύος του Ν. 49(Ι)/2025

4.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 49(Ι)/2025] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 49(Ι)/2025], στην έκταση που αφορούν στις δικαιοδοσίες με χαμηλό φορολογικό συντελεστή, τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026.

Σημείωση
35 του Ν. 243(Ι)/2025Έναρξη της ισχύος του Ν. 243(Ι)/2025

35. Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 243(Ι)/2025] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 εξαιρουμένων-

(α)των διατάξεων των παραγράφων (α) και (β) του άρθρου 4, των άρθρων 8, 9 και 14, και της παραγράφου (α) του άρθρου 17, οι οποίες τίθενται σε ισχύ αναφορικά με το φορολογικό έτος 2026 και τα μετέπειτα φορολογικά έτη και

(β)των διατάξεων του άρθρου 29, οι οποίες τίθενται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2026.